課程名稱：憲法憲法03

00:00:08 - 00:00:12
好，我們上次最後應該是講到22頁的這個地方嘛。

00:00:13 - 00:00:14
22頁。

00:00:14 - 00:00:17
確確定一下應該是22頁23頁這個地方。

00:00:17 - 00:00:20
我應該說22頁這個地方比較困難，所以我要留在下一次講這樣子。

00:00:21 - 00:00:21
好。

00:00:21 - 00:00:22
好。

00:00:22 - 00:00:26
那22頁這個地方它本身的困難點在於什麼，就是

00:00:27 - 00:00:30
我們可以先看一下24條。

00:00:30 - 00:00:39
大家應該很，我們重新幫大家複習一下，22頁的24條那個地方，他說分別提起訴訟之申請，憲法法庭得合併審理，並得為合併審判。

00:00:39 - 00:00:47
但其申請的審查之法規範疇或爭議同一者，憲法法庭應就已受理的案件合併審理。

00:00:47 - 00:00:47
也就是說什麼？

00:00:48 - 00:00:50
這邊應該大家就可以先理解，就是說

00:00:50 - 00:00:59
如果我今天大家所試現的這個案件，本身爭議是合一的，爭議是同一的時候，那就可以合併審理。

00:01:00 - 00:01:01
好，那就可以合併審理。

00:01:02 - 00:01:03
大家應該可以理解。

00:01:03 - 00:01:06
就是如果我今天好，針對通姦罪好了，通姦罪要申請，那

00:01:07 - 00:01:11
通姦罪只要他還沒做出內號解釋或憲法判決之前的

00:01:11 - 00:01:17
所有的爭議，的所有原因案件，他通通可以把它合併成同一個案件。

00:01:17 - 00:01:19
所以這時候就有一個很重要的事情喔。

00:01:19 - 00:01:20
這時候

00:01:20 - 00:01:22
如果我舉個例子,

00:01:22 - 00:01:28
如果我今天只有一個通姦罪的案件，那大法官這時候做出憲法判決會對那一個案件產生效力。

00:01:28 - 00:01:32
可是如果我今天合併成40個，40個案件好了。

00:01:33 - 00:01:34
那就會有40個原因案件。

00:01:34 - 00:01:39
這時候大法官所做出來的那個憲法判決，就會對這40個案件都產生效力。

00:01:39 - 00:01:40
這個是24條要講的。

00:01:41 - 00:01:43
我不知道大家理不理解這件事情。

00:01:43 - 00:01:44
我們再看一次。

00:01:45 - 00:01:47
可以合併申請，

00:01:47 - 00:01:48
可以合併審理。

00:01:48 - 00:01:51
但這合併審理前提是必須要爭議同一的。

00:01:51 - 00:01:52
爭議同一的。

00:01:53 - 00:01:54
所以我再講一次。

00:01:54 - 00:01:57
來，我記得我上上次講課的時候我會講到

00:01:58 - 00:01:59
最後的地方

00:01:59 - 00:01:59
就是

00:02:00 - 00:02:02
我說如果今天申請釋憲的案件，

00:02:02 - 00:02:03
叫做原因案件。

00:02:04 - 00:02:06
那如果其他尚在審理的案件，

00:02:06 - 00:02:08
叫做其他案件。

00:02:11 - 00:02:11
所以呢,

00:02:11 - 00:02:13
他今天24條意思是說什麼,

00:02:13 - 00:02:15
原因案件其實可以有幾個,

00:02:15 - 00:02:16
可以有無限多個。

00:02:17 - 00:02:18
可以有無限多個。

00:02:18 - 00:02:19
就你只要來得及申請，

00:02:19 - 00:02:21
你只要來得及被合併，

00:02:21 - 00:02:23
通通都可以是原因案件。

00:02:24 - 00:02:26
所以這時候大法官做出一個憲法判決，

00:02:26 - 00:02:27
就會對這些原因案件。

00:02:27 - 00:02:29
直接產生效力。

00:02:29 - 00:02:29
OK。

00:02:30 - 00:02:30
好，

00:02:30 - 00:02:32
那這時候你可能還不理解說，

00:02:32 - 00:02:34
這個效力到底是什麼意思？

00:02:34 - 00:02:35
我們一層一層來

00:02:35 - 00:02:35
來

00:02:35 - 00:02:36
你幫我看第41頁。

00:02:38 - 00:02:38
不好意思

00:02:38 - 00:02:40
你幫我看一下

00:02:41 - 00:02:42
好。

00:02:42 - 00:02:43
這個,

00:02:43 - 00:02:46
這個41條我們等一下回頭講,

00:02:46 - 00:02:47
就會比較清楚。

00:02:47 - 00:02:49
我們先來看23頁的地方。

00:02:51 - 00:02:51
好,

00:02:51 - 00:02:52
來。

00:02:52 - 00:02:53
可不可以挑戰？

00:02:53 - 00:02:54
好,

00:02:54 - 00:02:56
我們來看一下第42條。

00:02:56 - 00:02:57
到底可不可以挑戰憲法判決？

00:02:58 - 00:02:58
來，

00:02:58 - 00:02:59
到底可不可以挑戰憲法判決？

00:03:00 - 00:03:00
我問大家，

00:03:00 - 00:03:02
憲法判決可不可以被挑戰？

00:03:02 - 00:03:03
我們

00:03:03 - 00:03:04
我們有沒有憲法判決

00:03:05 - 00:03:06
曾經翻新過的一個狀況

00:03:06 - 00:03:08
或大法官解釋。

00:03:08 - 00:03:08
其實有嘛？

00:03:08 - 00:03:10
4至554說什麼,

00:03:10 - 00:03:11
通姦罪合憲。

00:03:11 - 00:03:13
但791說什麼,

00:03:13 - 00:03:13
通姦罪違憲。

00:03:14 - 00:03:14
對不對？

00:03:15 - 00:03:16
656號解釋說,

00:03:17 - 00:03:17
不可以強制道歉。

00:03:18 - 00:03:20
但110年憲判字第二號判決說,

00:03:20 - 00:03:21
強制道歉是違憲的。

00:03:21 - 00:03:25
所以本來就可以顛覆我們的這個憲法判決是可以的。

00:03:25 - 00:03:26
好,

00:03:26 - 00:03:27
那我們來看一下第

00:03:27 - 00:03:28
我們來看一下第42條

00:03:28 - 00:03:29
我們還是看一下法條要怎麼講。

00:03:29 - 00:03:30
來，第

00:03:30 - 00:03:31
第42條第一項

00:03:31 - 00:03:32
他說

00:03:32 - 00:03:33
法規範審

00:03:33 - 00:03:34
法規範

00:03:34 - 00:03:37
法規範審查的案件或爭議的這個案件

00:03:37 - 00:03:39
經司法院解釋或憲法法庭宣告，

00:03:40 - 00:03:40
不違憲，

00:03:41 - 00:03:43
或作成其他憲法判斷者，

00:03:43 - 00:03:44
除本條第二項、

00:03:45 - 00:03:46
第三項情形之外，

00:03:46 - 00:03:51
任何人均不得就相同法規範爭議再做爭議憲法判決喔。

00:03:52 - 00:03:52
那什麼意思？

00:03:52 - 00:03:53
他意思是說，

00:03:53 - 00:03:55
如果我們的憲法法庭啊，

00:03:56 - 00:04:00
如果做出不違憲或其他憲

00:04:00 - 00:04:01
憲法判斷者的話,

00:04:02 - 00:04:05
除了有第二項跟第三項情形之外,

00:04:06 - 00:04:07
不然你基本上怎麼樣？

00:04:07 - 00:04:08
我不會理你。

00:04:09 - 00:04:09
這樣可以理解嗎？

00:04:10 - 00:04:13
那所以重點是什麼?最重點是第二項跟第三項是什麼情形?

00:04:14 - 00:04:15
所以憲法法院可以重新判決。

00:04:16 - 00:04:17
來,幫我看一下,第二項。

00:04:18 - 00:04:20
各法院人民或地方自治團體

00:04:21 - 00:04:22
之立法或行政機關,

00:04:22 - 00:04:30
對於經司法解釋或憲法法庭判決為判決宣告未宣之法規規範,因憲法或相關法規

00:04:30 - 00:04:30
判修正,

00:04:31 - 00:04:35
或相關社會情勢重大變更,認為有重新認定和判斷之必要,

00:04:36 - 00:04:39
可以怎麼樣?申請憲法法庭為變更之判決。

00:04:40 - 00:04:45
然後第三項是國家最高,他他這邊前提是各法院人民或地方自治團體。

00:04:45 - 00:04:47
再講各法院人民或地方自治團體,

00:04:48 - 00:04:52
然後再下來是國家最高法，國家最高機關的話，

00:04:52 - 00:04:55
有前項之情形，還是可以變更判決。

00:04:55 - 00:04:56
好，我們先知道一件事情。

00:04:56 - 00:04:58
來問大家，可否變更判決？

00:04:59 - 00:05:00
其實其實

00:05:00 - 00:05:01
這個法條看起來很複雜,

00:05:01 - 00:05:04
你知道你讀法律讀久了,你就知道關鍵在於什麼?

00:05:05 - 00:05:09
關鍵就在於是這個社會情勢有重大變更。

00:05:10 - 00:05:10
意思是說什麼?

00:05:11 - 00:05:14
只要社會情勢有重大變更,憲法判決,

00:05:15 - 00:05:18
基本上,他就可以怎麼樣?有重新顛覆的可能性。

00:05:19 - 00:05:19
好,

00:05:19 - 00:05:22
但是要看一下,他說經司法院解釋或憲法法庭宣告

00:05:23 - 00:05:23
不違憲,

00:05:24 - 00:05:26
或做成其他憲法判斷。

00:05:26 - 00:05:28
那這個其他憲法判斷,包不包含違憲?

00:05:29 - 00:05:30
我覺得是

00:05:30 - 00:05:33
是我們可以細談的地方,因為我們先知道一件事情喔,

00:05:34 - 00:05:35
來,我們先理解一件事情。

00:05:36 - 00:05:38
你覺得大法官做成違憲跟不違憲,

00:05:38 - 00:05:40
這兩件事情有沒有本質上的差別?

00:05:43 - 00:05:45
來,我們要先仔細理這個,仔細先釐清這個邏輯哦。

00:05:46 - 00:05:49
大法官如果說這個法條或這個判決不違憲的意思說什麼?

00:05:50 - 00:05:51
意思是說

00:05:51 - 00:05:54
這件事情，我沒有說它違憲，

00:05:54 - 00:05:57
但不代表這件事情是百分之百對的。

00:05:57 - 00:05:58
意思是說什麼？

00:05:59 - 00:05:59
來，我們先理解一件事情喔。

00:06:00 - 00:06:05
一件事情可能會有不合理跟不合憲的狀況，我們還是要釐清楚這件事情。

00:06:05 - 00:06:07
不合憲必然不合理。

00:06:09 - 00:06:13
懂意思嗎，一件是不合憲就意思是說這件事必然就是不對的。

00:06:13 - 00:06:16
但是不合理不代表他一定是不合憲的。

00:06:17 - 00:06:21
所以當大法官宣告一件事情是違憲的意思說他一定不合理。

00:06:21 - 00:06:26
但是我宣告他合憲的時候，他很有可能還是不合理的，只是他沒有到違憲的程度。

00:06:27 - 00:06:30
所以大法官這個憲法說，碼保留一個設計一個空間。

00:06:30 - 00:06:34
說什麼，我們是可以有重新翻新我們的解釋跟憲法判決的機會。

00:06:35 - 00:06:36
好像大家可以理解嗎？

00:06:37 - 00:06:37
我舉個例子嘛，來。

00:06:38 - 00:06:41
你看我，我最喜歡舉通姦罪，它是比較好理解的。

00:06:41 - 00:06:43
釋字554號解釋的時候，

00:06:43 - 00:06:45
554大概是20幾年，

00:06:45 - 00:06:46
應該是554號解釋，

00:06:46 - 00:06:47
等下我想一下，

00:06:47 - 00:06:50
554號解釋應該是2004年，

00:06:50 - 00:06:51
2003年的時候。

00:06:52 - 00:06:54
通姦罪那時候被宣告合憲。

00:06:54 - 00:07:00
你要想一件事情，那為什麼通姦罪過了快20年之後被大法官791號宣告違憲。

00:07:00 - 00:07:03
因為我們要理解一件事情嘛，我們社會有發生變化嘛。

00:07:04 - 00:07:04
對不對？

00:07:05 - 00:07:10
我們其實後來這個社會產生一個很大變化是以前通姦是實罪，實而不赦的。

00:07:10 - 00:07:13
但現在我們就覺得通姦其實沒有這麼的錯。

00:07:13 - 00:07:17
那他如果沒有這麼的錯的話，我們還一定要刑法來限制人民嗎？

00:07:18 - 00:07:20
再加上我忘記我們在課堂上講過。

00:07:20 - 00:07:22
通姦罪其實對女性是很大的壓迫，我會講過這件事情嗎？

00:07:24 - 00:07:25
我記得好像有點到嘛。

00:07:26 - 00:07:28
通姦罪其實大部分處罰到的是女性。

00:07:28 - 00:07:33
就我們預設通姦罪是要保護女性，你去處罰男性的，沒有通姦罪最後都處罰到女性。

00:07:33 - 00:07:36
原因是傳統家庭價值對女性非常不利。

00:07:36 - 00:07:39
所以女性最後都會對男生撤回。

00:07:39 - 00:07:40
男生發生對女生性侵一定告到底。

00:07:41 - 00:07:46
那為什麼女生會對男生撤回，因為男生是家裡的經濟重柱，女生多半是家庭主婦，所以她只能撤回。

00:07:47 - 00:07:50
所以就是我們意識到一件事情，就是這個罪跟我們原先想像不太一樣。

00:07:51 - 00:07:54
經過統計，我們發現這個罪其實蠻糟糕的。

00:07:54 - 00:08:00
所以我們產生重大變化之後，我們就可以有機會重新翻新跟重新解讀。

00:08:00 - 00:08:02
是某件事情,這個是很可理的。

00:08:03 - 00:08:05
而且我問大家,大法官有沒有立場？

00:08:07 - 00:08:08
你覺得大法官有沒有立場？

00:08:09 - 00:08:14
如果一個大法官告訴你我是沒有立場的大法官,那大法官一定是白痴。

00:08:15 - 00:08:20
媽白輸白讀了,我跟大家講一件事情,大法官一定是有立場的。

00:08:21 - 00:08:31
我們永遠在判斷一件事情的時候，從來重點就不是這個人立場怎麼樣，而是他為什麼支持這個立場，的那個為什麼，那個理由才是重點。

00:08:31 - 00:08:31
我覺得才是重點。

00:08:32 - 00:08:37
所以當我們看到一個大法官的時候，不是說他立場不好，是他的意見書他寫什麼。

00:08:37 - 00:08:42
我舉例子，其實有很多大法官，我在成長過程當中，我常常覺得我意識形態跟他不太一樣。

00:08:43 - 00:08:46
我舉個例子，比如說湯德宗大法官，我就覺得我意識形態可能跟他不太一樣。

00:08:46 - 00:08:49
可是我最喜歡看他的意見書，因為他意見書寫得很好。

00:08:50 - 00:08:55
他寫得好，好到在有些事情上我會因為他的好，我會覺得我立場好像要修正。

00:08:55 - 00:08:57
那我覺得這才是對的。

00:08:57 - 00:08:59
我不會預設說他立場跟我不一樣，他寫得爛。

00:09:00 - 00:09:01
所以我覺得。

00:09:01 - 00:09:02
這是一件很重要的事情。

00:09:02 - 00:09:05
大法一定要有立場，大法一定要有立場。

00:09:05 - 00:09:10
我們要看到的事情是你的理由是什麼，你為什麼變成這種立場。

00:09:10 - 00:09:12
而不是因為你有立場就是不對的。

00:09:12 - 00:09:15
這是一個，我覺得讀法律的人千萬不能有這樣的想法。

00:09:16 - 00:09:17
什麼時候你才能中立，就這一次你真的不懂。

00:09:19 - 00:09:20
你不懂的時候你才能中立法？

00:09:20 - 00:09:22
因為我不懂，所以我沒有辦法說出一個我的想法。

00:09:22 - 00:09:25
所以我暫時先保持中立，但是保持中立前提就是我不懂。

00:09:27 - 00:09:30
所以一個人如果跟你講說我中立的時候，基本上就是他不（懂）。

00:09:30 - 00:09:30
不懂。

00:09:30 - 00:09:33
如果他很懂保持中立，那基本上他只是在偽裝而已。

00:09:33 - 00:09:34
我覺得這是一個。

00:09:34 - 00:09:37
很重要的一件事，一個很重要的事情。

00:09:37 - 00:09:40
我跟大家講，因為在D卡上超多人罵我這件事情。

00:09:41 - 00:09:42
我就接下來跟大家講，就超多人罵我說。

00:09:45 - 00:09:47
就是我的政治立場非常明確。

00:09:47 - 00:09:48
對啊，我我我承認啊。

00:09:48 - 00:09:50
我承認這件事情，我有我的政治立場。

00:09:50 - 00:09:53
我講難聽一點，保成老師政治立場都蠻一樣。

00:09:54 - 00:09:56
就這些老師，我覺得跟我同輩的大家都蠻一樣，都蠻差不多。

00:09:56 - 00:09:58
只是在這些課堂上能不能講，我能講的原因是我教憲法。

00:10:00 - 00:10:00
必然講到的啊，明白你要怎麼講，刑法你要怎麼講。

00:10:03 - 00:10:08
那你如果要討論事情的話，你應該討論的事情是，那我覺得他教得好不好。

00:10:08 - 00:10:09
不是說因為他有政治立場，那個，如果你要避免一個政治立場，通常代表說什麼？

00:10:12 - 00:10:13
那就只是你的立場跟他不一樣。

00:10:14 - 00:10:15
其實就這樣而已啊。

00:10:15 - 00:10:17
那你避免別人政治立場幹嘛？

00:10:17 - 00:10:19
你只知道最後你只是自我介紹說我跟他立場不一樣，那沒有意義。

00:10:20 - 00:10:21
我覺得那個沒有意義。

00:10:21 - 00:10:22
不同立場是可以對話的，我相信這件事情。

00:10:23 - 00:10:28
所以我要跟大家講的是大法官就是會因為立場這件事情改變很多事情啊。

00:10:28 - 00:10:30
以前大法官立場可能是A，後來經過20年30年之後，變化，大家想法有變，所以變成B。

00:10:35 - 00:10:41
所以這件事情重新變成一個爭議的時候，就可能會有立場的差異、論述的差異、價值的差異，他可能會改變這個東西。

00:10:42 - 00:10:43
這是很正常的一件事情。

00:10:43 - 00:10:43
好。

00:10:43 - 00:10:46
所以我剛剛已經舉例嘛，554到791不就是個改變。

00:10:47 - 00:10:50
甚至656當一年線反的第二號判決，他不就是一個改變。

00:10:50 - 00:10:51
他就是改變，甚至574到這個4652。

00:10:55 - 00:10:56
他就是都是改變。

00:10:56 - 00:11:00
所以我要跟大家講很多案件，很多的判決到最後都改變，這就是很正常的一件事情。

00:11:03 - 00:11:03
好。

00:11:04 - 00:11:04
好。

00:11:04 - 00:11:05
來。

00:11:05 - 00:11:07
那最後最後最後最後，我要跟大家講，重點來了。

00:11:08 - 00:11:11
立即生效、定期失效跟溯及失效，這三個效力要搞清楚。

00:11:12 - 00:11:14
這很重要，這邊超級重要。

00:11:14 - 00:11:16
這邊講完之後我再回頭來講41條。

00:11:17 - 00:11:18
這邊非常非常重要喔。

00:11:19 - 00:11:20
那為什麼這很重要呢？

00:11:20 - 00:11:20
來。

00:11:20 - 00:11:22
我們先看一下第62條。

00:11:24 - 00:11:24
欸，這我上次都還沒講過吧。

00:11:26 - 00:11:26
好好好。

00:11:26 - 00:11:27
OK。

00:11:27 - 00:11:28
抱歉，因為我上禮拜這個發燒，所以就是狀況不太好。

00:11:33 - 00:11:34
所以就臨時請假，很抱歉喔。

00:11:34 - 00:11:34
好。

00:11:35 - 00:11:36
那你幫我看一下，來，呃，你幫我看第62條。

00:11:41 - 00:11:42
我們先看62條。

00:11:43 - 00:11:43
好。

00:11:44 - 00:11:46
在看62條之前，我先問大家，你隨時要翻法條喔。

00:11:48 - 00:11:50
請問62條是誰在用？

00:11:52 - 00:11:55
來，我們再快速複習一下，我們從第一堂課不就跟大家說事線最重要先看什麼？

00:11:56 - 00:11:57
兩件事情。

00:11:57 - 00:11:59
先看誰要申請事線，所以事線請求人。

00:12:00 - 00:12:00
重要，主體之後再課題重要，然後主體課題抓出來之後再知道要進行嘛。

00:12:05 - 00:12:08
所以你像告訴我來62條是給誰用的。

00:12:08 - 00:12:11
你先知道這件事情，我們才能釐清為什麼他會這樣規定。

00:12:13 - 00:12:14
62條給誰用。

00:12:15 - 00:12:15
人嘛，就人民。

00:12:16 - 00:12:17
就人民嘛。

00:12:17 - 00:12:20
來，所以我問大家，62條是不是給第49條立法委員用的？

00:12:20 - 00:12:21
不是。

00:12:21 - 00:12:24
62條是不是給第47條的國家最高機關用的？

00:12:24 - 00:12:24
不是喔。

00:12:25 - 00:12:27
所以62條原則上給誰用的？

00:12:27 - 00:12:33
人民喔，憲法訴訟法第59條申請事項，原則上是連到第62條的喔，OK。

00:12:35 - 00:12:36
好，所以我們就看62條怎麼講嘛。

00:12:36 - 00:12:38
然後你看我看一下，

00:12:38 - 00:12:40
62條說憲法法庭認為

00:12:40 - 00:12:41
人民之申請有理由者，

00:12:41 - 00:12:43
應於判決主文宣告

00:12:43 - 00:12:44
該確定終局裁判違憲，

00:12:44 - 00:12:46
並廢棄之發回管轄法院。

00:12:47 - 00:12:53
如果認定確定終局裁判所適用的法規犯違憲，並為法規違憲之宣告，然後5152與前判決準用之。

00:12:53 - 00:12:54
好。

00:12:54 - 00:12:59
你先把幫我把一個重點畫出來，叫做並廢棄之發回管轄法院。

00:13:01 - 00:13:01
所以。

00:13:01 - 00:13:01
所以就說什麼。

00:13:01 - 00:13:02
來問大家。

00:13:03 - 00:13:04
這就重點。

00:13:04 - 00:13:07
為什麼我一直要強調這一條是給誰用的。

00:13:07 - 00:13:08
原因很簡單，我問大家。

00:13:09 - 00:13:13
人民如果今天申請事線，他只有一個目的，要幹嘛？

00:13:15 - 00:13:16
他要幹嘛？

00:13:16 - 00:13:18
我跟你講過人民申請事件原因是什麼，他怎麼樣？

00:13:18 - 00:13:19
他不開心，他不爽。

00:13:20 - 00:13:21
誰讓他不爽？

00:13:22 - 00:13:23
誰讓他不爽？

00:13:25 - 00:13:26
我到誰讓他不爽。

00:13:27 - 00:13:30
那個法院最後做出來的那個判決。

00:13:30 - 00:13:31
讓他不爽吧。

00:13:31 - 00:13:32
但是還有個差別喔，他可能不爽這個判決。

00:13:34 - 00:13:37
你要這樣講，他一定是不爽這個判決，因為這判決一定對他不利的。

00:13:38 - 00:13:40
可是這個判決對他不利這件事情有兩個原因。

00:13:41 - 00:13:44
第一個可能是問題出在那個法院的判決。

00:13:44 - 00:13:48
也有可能是那問題出在法院判決裡面所適用的法規範嘛。

00:13:49 - 00:13:52
對不對，這就我們前面講抽象性解釋跟具體違憲審查吧。

00:13:52 - 00:13:53
那重點來了。

00:13:54 - 00:13:57
不管是法律的問題還是判決的問題，反正最終讓他不爽的一定是這個判決。

00:13:58 - 00:14:00
所以他申請事由只有一個。

00:14:00 - 00:14:01
這個目的，

00:14:01 - 00:14:01
他要幹嘛？

00:14:01 - 00:14:04
他要撤銷這個判決，他不要這個判決嘛。

00:14:04 - 00:14:06
所以第62條告訴大家意思是說什麼？

00:14:06 - 00:14:08
你如果打贏了，

00:14:08 - 00:14:11
不管你是法規範的違憲，還是判決違憲，

00:14:12 - 00:14:13
最終怎麼樣？

00:14:13 - 00:14:14
你的下場都是什麼？

00:14:15 - 00:14:19
都是你的判，假設你打贏了，

00:14:20 - 00:14:22
你原本的判決要怎麼樣？

00:14:22 - 00:14:24
廢棄之，發回管轄法院。

00:14:24 - 00:14:25
好，這樣可以理解嗎？

00:14:26 - 00:14:28
來，我再講一次。

00:14:28 - 00:14:34
如果你今天向大法官說，這個法，這個判決有問題，他判決違憲，

00:14:34 - 00:14:36
他把最高，好這樣講，

00:14:36 - 00:14:39
你最，你拿到最後，你拿到，你最後拿到一個最高法院的定讞的判決，

00:14:39 - 00:14:40
你覺得這個判決有問題，

00:14:40 - 00:14:43
好，判決定讞，你最後大法官把這個判，這個定讞的判決宣告違憲。

00:14:44 - 00:14:45
那要怎麼解決？

00:14:45 - 00:14:46
撤回嘛，發回最高法院去做審理嘛，

00:14:47 - 00:14:47
對不對？

00:14:48 - 00:14:50
但是如果今天抽象性審查呢，

00:14:50 - 00:14:51
好比如說通姦罪，

00:14:52 - 00:14:53
我把通姦宣告違憲了,

00:14:54 - 00:14:58
那我問大家,你拿一個違憲的法律所做出來的判決是不是必然違憲?

00:14:59 - 00:14:59
是啊,

00:15:00 - 00:15:01
所以還是要怎麼樣?

00:15:01 - 00:15:04
撤銷,撤銷這個怎麼樣?撤銷這個判決,廢棄之嘛。

00:15:04 - 00:15:07
所以人民打贏大法官解釋

00:15:07 - 00:15:08
來記住，來看這邊

00:15:09 - 00:15:10
所以說，來看這邊

00:15:11 - 00:15:15
所以我們剛才講了，我們案件全部合併，假設今天案件有40個案件合併

00:15:15 - 00:15:18
這40個案件如果大法官最後宣告違憲

00:15:18 - 00:15:20
請問這40個案件要怎麼樣？

00:15:20 - 00:15:21
用哪一條？

00:15:22 - 00:15:23
62條。

00:15:24 - 00:15:27
62條，廢棄之發回管轄法院，

00:15:27 - 00:15:28
這才是視線申請人要的。

00:15:29 - 00:15:33
原因案件撤銷，要廢棄之，發回管轄法院。

00:15:33 - 00:15:37
因為這個才是我們人民申請他所要的一件事情。

00:15:38 - 00:15:39
好，可是問題又來了喔！

00:15:39 - 00:15:40
來！

00:15:40 - 00:15:42
還記不記得我們在上課？

00:15:42 - 00:15:43
還記不記得我們在

00:15:43 - 00:15:43
應該說

00:15:44 - 00:15:46
如果回顧過往大法官解釋的時候

00:15:46 - 00:15:47
你會發現

00:15:47 - 00:15:50
大法官常解釋完針對一個法條，他解釋最後會說什麼？

00:15:50 - 00:15:52
他是立即失效還是定期失效嘛？

00:15:52 - 00:15:53
對不對？

00:15:53 - 00:15:54
好，我先問大家，

00:15:54 - 00:15:58
立即失效跟定期失效，對原因案件有沒有影響？

00:16:00 - 00:16:01
沒有太大的影響喔。

00:16:01 - 00:16:03
好，接下來我們來講這件事情。

00:16:03 - 00:16:03
來，

00:16:04 - 00:16:06
接下來我們這兩個你要幫我一起看，

00:16:07 - 00:16:08
原因案件跟其他案件。

00:16:09 - 00:16:10
我先這樣講好了。

00:16:10 - 00:16:13
人民視線是為了誰？

00:16:14 - 00:16:14
為了自己嘛,

00:16:15 - 00:16:15
我不開心,

00:16:16 - 00:16:17
可是我要跟大家講,

00:16:17 - 00:16:19
你如果視訊成功就意味著什麼？

00:16:20 - 00:16:22
你的視線有沒有具有高度的公益性？

00:16:22 - 00:16:23
一定有。

00:16:23 - 00:16:29
因為大法官受理的每一個案件都一定有很重要的前提，它具有憲法上的原則重要性。

00:16:30 - 00:16:32
這件事情夠重要，我才會受理。

00:16:32 - 00:16:36
那我受理完，我解釋完，對你申請人一定有意義。

00:16:36 - 00:16:37
可對其他人一定也要怎麼樣？

00:16:38 - 00:16:39
對其他人有意義啊。

00:16:39 - 00:16:40
來，所以你幫我，

00:16:40 - 00:16:41
來，所以記住一件事情，

00:16:41 - 00:16:43
62條你幫我旁邊幫我寫。

00:16:43 - 00:16:44
它是給誰用的？

00:16:44 - 00:16:45
原因案件，

00:16:46 - 00:16:48
62條是給原因案件用的，

00:16:48 - 00:16:49
因為我們接下來講的東西就不太一樣了，

00:16:50 - 00:16:50
好。

00:16:50 - 00:16:51
好,

00:16:51 - 00:16:54
來，62條是寫給給原因案件用的。

00:16:54 - 00:16:56
好，那你幫我看到63條。

00:16:58 - 00:17:01
本節案件判決宣告法規範立即或溯及失效,

00:17:01 - 00:17:05
除本法有規定之外，準用第53條的規定。

00:17:06 - 00:17:06
好,

00:17:06 - 00:17:09
那請告訴我53條54條是給誰用的?

00:17:11 - 00:17:12
53、54是給誰用的?

00:17:17 - 00:17:19
剛剛講嘛,62、63、64是給誰用的?

00:17:19 - 00:17:20
人民嘛,

00:18:00 - 00:18:00
三條的，你幫我看下就是我想，我們現在已經準用53條，我們來看53條。

00:18:04 - 00:18:08
來，判決宣告法規犯立即或溯及失效，立即失效或溯及失效的。

00:18:09 - 00:18:14
於判決前已繫屬各法院尚未終結之案件，各法院應以判決意志為之。

00:18:14 - 00:18:20
告訴這53條，如果人民今天訴訟完了，打贏了，宣告立即失效或溯及失效。

00:18:21 - 00:18:25
這個時候，63條準用53條第一項，請問是誰？

00:18:27 - 00:18:27
請問是誰？

00:18:30 - 00:18:31
他給誰用？

00:18:33 - 00:18:34
原案件嗎？

00:18:35 - 00:18:37
不是啊，原案件誰處理？

00:18:37 - 00:18:38
原案件62條處理啊。

00:18:38 - 00:18:40
62條已經處理完了，你就是要撤銷發回啊。

00:18:42 - 00:18:45
所以50、63準用53是給誰用的？

00:18:46 - 00:18:46
其他案件。

00:18:48 - 00:18:48
什麼意思？

00:18:48 - 00:18:49
來，幫我看這邊。

00:18:50 - 00:18:53
假設我現在，今天先把判決做出來了。

00:18:53 - 00:18:59
大法官說，我今天把某一個法條宣告，立即失效。

00:19:03 - 00:19:04
宣告立即失效。

00:19:05 - 00:19:07
所以就從此時此刻，好，這是今天。

00:19:08 - 00:19:09
Now,現在立即失效。

00:19:09 - 00:19:12
所以是從現在這時間點就立刻失效嗎，對不對？

00:19:13 - 00:19:14
所以這時候誰會很開心？

00:19:16 - 00:19:17
好，你就會，你就會發現一件事情喔。

00:19:19 - 00:19:21
如果立即失效意思說什麼？

00:19:22 - 00:19:24
此時此刻，好，X法條，就從今天最好了。

00:19:26 - 00:19:27
從今天至此時此刻怎麼樣？

00:19:28 - 00:19:29
不存在了。

00:19:29 - 00:19:34
所以這時候假設我有一個案件，是我涉嫌通姦罪，現在在一審審理當中。

00:19:35 - 00:19:36
那現在這個法，法官該怎麼辦？

00:19:38 - 00:19:38
不用處理啦，為什麼？

00:19:39 - 00:19:40
按照判決意志處理啊，為什麼？

00:19:40 - 00:19:41
因為通姦罪不存在了嘛。

00:19:42 - 00:19:45
對，所以我原本有，原本我在地方法院一審有罪的人，我現在也無罪啦。

00:19:46 - 00:19:46
對不對？

00:19:47 - 00:19:47
所以你看喔。

00:19:48 - 00:19:50
這個立即失效，所以為什麼要用53條？

00:19:51 - 00:19:53
63條會準用53條，他所處理的事情是誰？

00:19:55 - 00:19:56
他要去救其他的案件啊。

00:19:57 - 00:19:58
對不對？

00:19:58 - 00:19:59
其他的案件說什麼？

00:19:59 - 00:20:00
判決前

00:20:00 - 00:20:03
並細數該法各法院而尚未終結的案件,

00:20:03 - 00:20:06
各法院應依判決意旨為裁判。

00:20:07 - 00:20:08
所以就說什麼,

00:20:08 - 00:20:14
現在全臺灣所有刑事法院正在處理通姦罪，而還沒定讞的,

00:20:14 - 00:20:15
通通怎麼樣？

00:20:16 - 00:20:17
請按照大法官解釋處理。

00:20:18 - 00:20:19
這樣可以理解嗎？

00:20:20 - 00:20:21
所以你一打贏你就救到誰？

00:20:21 - 00:20:22
你救到很多人啊。

00:20:22 - 00:20:25
所以第62條你有看到它重要在哪裡?

00:20:26 - 00:20:29
第62條，我們現在回頭看，你發現第62條重要在哪裡?

00:20:30 - 00:20:30
為什麼?

00:20:30 - 00:20:31
來看這邊。

00:20:32 - 00:20:34
坦白講這會有一個小小的問題喔。

00:20:34 - 00:20:35
我問大家，

00:20:35 - 00:20:35
你幫我看，

00:20:36 - 00:20:36
原因案件。

00:20:37 - 00:20:38
請問原因案件的人，

00:20:39 - 00:20:40
他的案件定讞了嗎？

00:20:42 - 00:20:43
他定讞了。

00:20:44 - 00:20:45
所以他會有一個小小的bug是什麼？

00:20:46 - 00:20:47
他的bug叫做，

00:20:48 - 00:20:49
你看喔，

00:20:49 - 00:20:50
假設我，來大家看這邊。

00:20:51 - 00:20:53
我現在有非常多的案件在這邊,

00:20:54 - 00:20:56
啊都尚未結束,

00:20:56 - 00:20:58
可是因為大法官說立即失效了,

00:20:58 - 00:20:59
所以我們案件通通被解套嘛。

00:21:00 - 00:21:00
對不對?

00:21:01 - 00:21:02
可是所有的原因案件都是什麼？

00:21:03 - 00:21:04
定讞在這之前的。

00:21:05 - 00:21:08
只是因為定讞之後我們申請這個憲法判決，

00:21:08 - 00:21:09
所以會碰到什麼問題？

00:21:10 - 00:21:11
你的這個案件其實怎麼樣？

00:21:11 - 00:21:12
早就定讞了啊。

00:21:13 - 00:21:13
所以,

00:21:13 - 00:21:14
這會碰到一個問題嘛,

00:21:15 - 00:21:17
如果大法官現在說立即失效,

00:21:18 - 00:21:19
我跟你講跟他有沒有關係?

00:21:20 - 00:21:21
其實沒有關係啊,

00:21:22 - 00:21:23
因為你的案件早就定讞了啊,

00:21:23 - 00:21:26
是那些還在進行中的才通通會有救啊。

00:21:27 - 00:21:28
可是如果我們這樣解釋的話,

00:21:28 - 00:21:28
我問大家,

00:21:28 - 00:21:30
幹，誰要申請大法官解釋？

00:21:30 - 00:21:31
誰要申請憲法判決？

00:21:32 - 00:21:33
我他媽申請完之後怎麼樣？

00:21:34 - 00:21:34
什麼屁都沒有。

00:21:35 - 00:21:38
所以這時候我們才會有一個憲法訴訟法第六十二條說什麼？

00:21:38 - 00:21:38
對,

00:21:39 - 00:21:41
雖然他其實不是在這個範圍內,

00:21:41 - 00:21:42
但怎麼樣？

00:21:42 - 00:21:43
因為他是申請原因案件的人,

00:21:44 - 00:21:45
我們要給他一個什麼？

00:21:45 - 00:21:46
好處。

00:21:46 - 00:21:50
這個好處就是你贏了之後你就會，你就可以撤銷你的判決。

00:21:51 - 00:21:51
為什麼？

00:21:52 - 00:21:52
來，我跟大家講，

00:21:53 - 00:21:54
我們整個憲法訴訟法的制度的設計。

00:21:55 - 00:21:59
其實是鼓勵人民去挑戰這些事情的。

00:21:59 - 00:22:00
我問大家，

00:22:00 - 00:22:04
大家挑戰一個東西，需不需要額外成本跟代價。

00:22:04 - 00:22:06
來你告訴我額外代價是什麼？

00:22:08 - 00:22:09
額外代價是什麼？

00:22:12 - 00:22:13
時間是沒錯，但不是最大的代價。

00:22:15 - 00:22:16
最大代價是什麼？

00:22:18 - 00:22:19
對，就是錢，其實就是錢。

00:22:20 - 00:22:24
你打一個大官，解釋其實，他就是要花很多錢的。

00:22:24 - 00:22:26
對，所以坦白講你也可以說。

00:22:27 - 00:22:28
算了算了算了算了。

00:22:29 - 00:22:30
可是有時候幹。

00:22:30 - 00:22:31
我幹到底。

00:22:31 - 00:22:32
你就是要花錢，你要花時間。

00:22:33 - 00:22:37
還有一顆怎麼樣，懸置的心在那邊，不知道你的案件怎麼樣。

00:22:38 - 00:22:40
懂嗎？所以這個就是個問題嘛。

00:22:40 - 00:22:46
這個問題就是假如說，一個人他願意去挑戰的時候，他就真的會花很多很多的成本在裡面。

00:22:46 - 00:22:47
所以我們鼓勵他嘛。

00:22:47 - 00:22:49
你挑戰成功，我要給你好處啊。

00:22:49 - 00:22:50
好處是什麼？

00:22:50 - 00:22:52
對啊，你案件找到證據了，但你挑戰成功。

00:22:52 - 00:22:54
我們法律告訴你說什麼？

00:22:54 - 00:22:55
對你是有效力的。

00:22:55 - 00:22:59
所以你挑戰成功之後，62條說撤銷發回。

00:22:59 - 00:22:59
這樣可以理解嗎？

00:23:00 - 00:23:03
其實這邊要講很細緻的話,講會講得很困難。

00:23:03 - 00:23:07
因為以前在還沒有憲法訴訟法之前,是超複雜的狀態。

00:23:08 - 00:23:12
以前曾經真的發生過人民打贏訴訟,可是你打贏就已經定讞了。

00:23:13 - 00:23:14
然後大家就覺得這樣很荒謬。

00:23:14 - 00:23:16
所以我們後來透過大法官解釋去修補這個狀態,現在已經立法了。

00:23:18 - 00:23:19
好，我要先跟大家講。

00:23:20 - 00:23:21
憲法訴訟法，就我的角度來講。

00:23:24 - 00:23:26
其實這是血淚的一個法律，為什麼？

00:23:27 - 00:23:31
因為憲法訴訟法之前，我們叫做司法院大法官審理案件法。

00:23:31 - 00:23:34
司法院大法官審理案件法是1992年立的法。

00:23:35 - 00:23:36
所以其實發現超多不足的，而在法律不足的地方。

00:23:39 - 00:23:44
我們其實都是用，我們都是用通過一個大法官，用大法官的解釋去填補這個不足的。

00:23:46 - 00:23:47
所以。

00:23:47 - 00:23:50
坦白講，憲法訴訟法剛立的時候其實我非常開心。

00:23:50 - 00:23:51
因為我覺得有兩個開心。

00:23:51 - 00:23:53
第一個開心是，我覺得對考生來講是好處。

00:23:54 - 00:23:55
因為你們只需要看法家，不然以前這些東西它。

00:23:58 - 00:24:00
你，因為你看你現在告你。

00:24:00 - 00:24:01
是可以看憲法訴訟法，

00:24:01 - 00:24:01
對不對？

00:24:01 - 00:24:08
但是你知道以前你沒有憲法訴訟法的時候，這些條文是，它的前身是一個又一個大法官解釋。

00:24:09 - 00:24:12
所以以前在教這個地方的時候，我是教超多大法官解釋，

00:24:13 - 00:24:16
但現在直接變條文，所以我覺得很開心，就是學生會變比較輕鬆。

00:24:16 - 00:24:18
但另外一方面我覺得開心的事情是解決問題啦，

00:24:19 - 00:24:22
因為我們有了規範嘛，我們有了明確的規範，對他來講才是好事。

00:24:23 - 00:24:25
所以坦白講新憲法訴訟法對我來講其實是一個

00:24:26 - 00:24:28
雖然這樣講你會覺得我很怪，

00:24:28 - 00:24:30
對我來講是一個我心愛的法律。

00:24:30 - 00:24:34
就我眼睜睜看它從無到有，它解決了很多的問題。

00:24:34 - 00:24:37
所以當它現在被破壞的時候，其實我內心是非常難過的。

00:24:37 - 00:24:44
就我好不容易看到他在憲法訴訟法在2018年的時候他提出了,他是在2018年提出的草案喔,

00:24:45 - 00:24:46
然後後來2020通過喔,

00:24:46 - 00:24:48
然後2022生效喔,

00:24:49 - 00:24:53
結果我沒想到我在2025年的今年我會看到他竟然被凍結。

00:24:53 - 00:24:57
這是我人生沒有想過的一個很荒謬的一件事情。

00:24:57 - 00:25:02
所以我我覺得我特別會對這個法律會有特別的情緒，其實是會其實會在這裡這樣子。

00:25:03 - 00:25:05
所以我跟大家講大家運氣好，運氣也不好。

00:25:06 - 00:25:08
就是以前這邊其實要教超多大法官解釋的，

00:25:09 - 00:25:12
然後其實超級複雜，但現在變成條文之後其實很簡單很多。

00:25:13 - 00:25:13
好。

00:25:13 - 00:25:15
然後我們看53條的第二項,

00:25:15 - 00:25:18
判決前適用立即失效法規範做成的確定裁判,

00:25:19 - 00:25:21
其效力除法律另有規定外,不受影響。

00:25:22 - 00:25:23
欸,所以什麼意思?

00:25:23 - 00:25:25
來幫我看這邊,來,

00:25:25 - 00:25:27
我們現在假設是立即失效的狀態,

00:25:27 - 00:25:32
所以此時此刻立即失效，所以案件尚未定讞的人怎麼樣？

00:25:32 - 00:25:34
有沒有通通，通通都有救嘛，

00:25:34 - 00:25:35
對不對？

00:25:35 - 00:25:39
可是在宣告立即失效之前的案件只有誰有救？

00:25:39 - 00:25:42
只有誰有救？冤獄案件啊。

00:25:42 - 00:25:43
所以也就是說什麼？

00:25:44 - 00:25:47
三，答案就三個，如果今天立即失效，答案就三個。

00:25:48 - 00:25:57
立即失效，你的，如果你的案件仍在訴訟進行當中，會有人救你，這叫什麼？63條準用53條第一項會救你。

00:25:58 - 00:25:59
如果你是冤獄案件，誰會救你？

00:26:00 - 00:26:01
62條會救你。

00:26:02 - 00:26:05
如果你是過去已經定讞的案件，有人會救你嗎？

00:26:07 - 00:26:08
沒有，為什麼不救你？

00:26:09 - 00:26:10
為什麼大家不救你？

00:26:11 - 00:26:14
很簡單啊，你有做錯一件事情叫什麼？

00:26:15 - 00:26:17
你沒有勇氣去挑戰嗎？

00:26:17 - 00:26:22
人家花錢花時間，請律師說，幹，我要挑戰到底。

00:26:22 - 00:26:24
你選擇了放棄，不好意思，我就不能搭便車了。

00:26:25 - 00:26:27
這當然是一個比較好記的理由啦。

00:26:27 - 00:26:28
另外一個理由是什麼？

00:26:28 - 00:26:30
法制訊我們都崩解了。

00:26:30 - 00:26:30
啊。

00:26:31 - 00:26:37
所以如果這時候立即失效，以前全部的案件通通怎麼樣，通通都可以撤銷發回，我隨便舉例通姦罪。

00:26:37 - 00:26:41
幹到幾萬個案件要撤銷發回，那嚇死人了，對不對？

00:26:42 - 00:26:43
所以重點來囉，來再講一次，三個東西。

00:26:45 - 00:26:52
立即失效之後誰有救，還沒結束的案件會有救，冤案會有救，已經定讞的案件就沒救了，吼，這樣可以嗎？

00:26:53 - 00:26:54
就這樣記。

00:26:55 - 00:26:56
來，幫我看第三個。

00:26:57 - 00:27:00
判決前依訴及失效法規範所做

00:27:00 - 00:27:00
確定裁判。

00:27:01 - 00:27:04
得以法定程序或判決意志救濟之。

00:27:05 - 00:27:08
其為形式確定裁判檢察總長得舉以非常上訴。

00:27:09 - 00:27:10
這個東西目前還沒有使用過。

00:27:11 - 00:27:12
受及失效意思是甚麼，你知道嗎？

00:27:13 - 00:27:14
受及失效意思是說，來你幫我看這邊，立即失效是now。

00:27:16 - 00:27:20
向後的效力嘛，現在到未來都直接失效，但溯及失效意思是，從以前就等於是回溯從以前就不對了。

00:27:26 - 00:27:27
所以就說什麼，來，這個很重要差別喔。

00:27:29 - 00:27:30
立即失效意思是，現在這個法律不應該存在。

00:27:32 - 00:27:35
所以以前，好，通姦罪被宣告立即失效。

00:27:35 - 00:27:39
所以三年前用通姦罪所做出來定讞的判決有沒有錯？

00:27:40 - 00:27:44
沒錯喔，因為是現在立即失效，所以三年前定讞的沒有錯喔。

00:27:44 - 00:27:47
除非你申請視線重啟案件，那才變有錯。

00:27:48 - 00:27:49
可是如果是溯及失效的意思說什麼？

00:27:50 - 00:27:52
我想要告訴你從以前到現在所有判決都是有錯的。

00:27:53 - 00:27:58
所以溯及失效是一個效率非常效果非常強的一個宣告的方式。

00:27:58 - 00:28:00
所以待會看什麼情況。

00:28:00 - 00:28:01
一下會用速記失效。

00:28:02 - 00:28:04
那我會在什麼狀況底下速記失效？

00:28:05 - 00:28:05
大家猜猜看。

00:28:08 - 00:28:10
什麼時候會速記失效？

00:28:13 - 00:28:13
我其實也不知道。

00:28:14 - 00:28:16
我其實真的也不知道。

00:28:16 - 00:28:18
我真的也不知道大官什麼時候會用速記失效。

00:28:18 - 00:28:20
我原本是猜的。

00:28:20 - 00:28:21
我原本是猜這個。

00:28:22 - 00:28:23
就是死刑。

00:28:24 - 00:28:29
因為死刑是所有案件裡面對人民權利剝奪最大的。

00:28:30 - 00:28:31
其實案件很少的啊。

00:28:31 - 00:28:33
臺灣現在幾個死刑犯？

00:28:35 - 00:28:37
三我忘三六三，因為後來有個被執行了嗎？

00:28:37 - 00:28:39
所以應該是，但是後來好像又增加一個。

00:28:39 - 00:28:43
所以好像原本是37減11，然後又再加一，所以應該還是37。

00:28:44 - 00:28:46
我也不確定是36、37左右。

00:28:46 - 00:28:51
我跟大家講，所以任何的一個人跟你講說，如果廢除死刑，臺灣監獄關不完怎麼辦？

00:28:51 - 00:28:53
這個人一定是沒在瞭解事情的。

00:28:53 - 00:28:56
37個死刑犯一點都不多。

00:28:56 - 00:28:58
臺灣近五年來有幾個死刑定讞，大家知道嗎？

00:29:00 - 00:29:00
一件。

00:29:01 - 00:29:02
就今年年初。

00:29:03 - 00:29:07
所以臺灣近五年來執行過一次死刑，一次死刑的定讞。

00:29:08 - 00:29:09
臺灣治安超爛的嗎？

00:29:11 - 00:29:12
臺灣治安爛爆了嗎？

00:29:13 - 00:29:16
臺灣治安爛到他媽的，iPhone都可以佔位置。

00:29:17 - 00:29:20
你在美國加州你用iPhone佔位置試試看。

00:29:20 - 00:29:22
對不對，你一轉頭就不見了。

00:29:23 - 00:29:24
所以我要跟大家講的意思就是。

00:29:25 - 00:29:27
我覺得死刑的存廢。

00:29:27 - 00:29:29
完全是可以好好討論的一件事情。

00:29:29 - 00:29:33
但是你告訴我說死刑用來是降低犯罪率這件事情是真的在科學上。

00:29:35 - 00:29:36
就不是答案。

00:29:36 - 00:29:38
就真的完全不是答案。

00:29:38 - 00:29:42
因為影響一個國家會不會犯罪真的跟死刑有關。

00:29:42 - 00:29:44
你可以想一件事情，臺灣的治安是世界上數一數二的好。

00:29:45 - 00:29:46
為什麼會這樣？

00:29:47 - 00:29:48
其實我覺得我還是覺得。

00:29:48 - 00:29:52
我覺得其實我以前聽過犯罪學相關的演講，他其實講得很簡單，他其實主軸很簡單。

00:29:55 - 00:29:59
如果這個人，這個國家人民意識到自己要。

00:30:00 - 00:30:00
做好事跟做壞事，他發現做壞事的成本比做好事還高，他就不會做壞事。

00:30:06 - 00:30:07
其實就是這樣子啊。

00:30:07 - 00:30:13
如果在那個地方做壞事的成本比做好事的成本來得低，那我就去做壞事啊。

00:30:13 - 00:30:21
所以要怎麼把國家形塑成這個樣子，不管是教育制度啊、經濟發展啊，各方面的制度的健全，其實很關鍵的一件事情。

00:30:22 - 00:30:23
就好像是在座各位會去殺人嗎？

00:30:24 - 00:30:26
你再討厭一個人你會去殺人嗎？

00:30:26 - 00:30:29
不會嘛，你再恨一個人都不會去殺人，原因是什麼？

00:30:29 - 00:30:32
因為你會發現我一殺他，我人生弊大於利啊。

00:30:32 - 00:30:39
對不對，我活得比他好之後，我花個十年報復他，對不對，活得比他好以後可以瞧不起他。

00:30:40 - 00:30:41
這個應該比較利大於弊。

00:30:41 - 00:30:43
就是大家要評估這件事情。

00:30:43 - 00:30:48
好，所以我覺得這個東西，這就是真的不能用這個角度去看，好，我有點講遠了，我拉回來。

00:30:50 - 00:30:55
我覺得原本應該是這樣子，溯及失效，我覺得理論上應該是這樣，假設有一個死刑犯申請釋憲。

00:30:57 - 00:30:59
然後死刑被宣告違憲。

00:31:00 - 00:31:03
然後我覺得被宣告違憲就是溯及既往。

00:31:03 - 00:31:08
所以也就是說那些沒有申請釋憲的死刑犯，

00:31:09 - 00:31:11
他的死刑也應該被撤銷掉。

00:31:11 - 00:31:13
我原本猜想是這樣用的。

00:31:14 - 00:31:14
好。

00:31:14 - 00:31:19
結果沒想到人生為什麼要好好活著，因為你就會發現很多事情你就看得到，就是沒有去年死刑。

00:31:21 - 00:31:26
就發現去年年初大法官受理了37個死刑犯的申請釋憲，然後大法官最後做出什麼，合憲。

00:31:29 - 00:31:30
所以這個。

00:31:30 - 00:31:31
就沒有發生了。

00:31:31 - 00:31:34
所以短期之內我還是想不到有什麼溯及失效的案件。

00:31:35 - 00:31:38
這個可能有其他國家比較法還要研究，我可能再去看看。

00:31:38 - 00:31:40
所以溯及失效就先擺在這邊，就大家要知道。

00:31:41 - 00:31:41
好。

00:31:41 - 00:31:45
到這邊我們先停一下，我們從一開始講到現在講些什麼？我們講的是什麼？

00:31:46 - 00:31:47
人民視線嘛，對不對？

00:31:48 - 00:31:51
人民視線如果是冤案的話適用哪一條？

00:31:51 - 00:31:53
62條撤銷發回，我案件就可以獲得救濟。

00:31:55 - 00:31:57
但是如果其他人呢？

00:31:57 - 00:32:00
63條準用。

00:32:00 - 00:32:02
第63條第一項立即失效的話怎麼樣？

00:32:02 - 00:32:03
這件事有救的

00:32:04 - 00:32:06
以前定讞且沒有事證的就沒救

00:32:07 - 00:32:09
但如果有的事證，以前定讞有事證的就變原案件

00:32:10 - 00:32:10
對不對？

00:32:10 - 00:32:11
所以再講一次

00:32:11 - 00:32:14
這邊63條第一項準用53

00:32:15 - 00:32:17
63條準用53條第一項

00:32:18 - 00:32:21
然後這邊定驗有申請的就變原案件用62條

00:32:21 - 00:32:23
這邊以前定驗的就沒救

00:32:23 - 00:32:25
OK，這樣可以理解嗎？

00:32:25 - 00:32:25
好

00:32:25 - 00:32:27
這就是這邊的重點

00:32:28 - 00:32:29
好，那我們現在講另外一個重點

00:32:29 - 00:32:30
你包括64

00:32:30 - 00:32:31
條

00:32:35 - 00:32:36
好，64條是什麼？

00:32:37 - 00:32:38
定期失效

00:32:38 - 00:32:38
好，來幫我看這邊

00:32:38 - 00:32:40
什麼是定期失效？

00:32:40 - 00:32:44
定期失效就大法官會做一件事情

00:32:44 - 00:32:48
他會這樣子,他會說這一條某個法律呢

00:32:48 - 00:32:50
好,我們現在講,我們現在講定期失效

00:32:51 - 00:32:55
定期失效的意思就是說這一條法律被我宣告違憲

00:32:56 - 00:32:57
但是呢

00:32:57 - 00:32:59
可能maybe兩年後

00:33:00 - 00:33:01
才開始失效

00:33:02 - 00:33:03
好，為什麼要這樣子？

00:33:04 - 00:33:04
大法官擔心一件事情

00:33:05 - 00:33:10
如果沒有這條法律，可能對我們既有的法治衝擊會太大

00:33:11 - 00:33:12
所以我們需要的事情是

00:33:13 - 00:33:15
因為有的時候，好，有的時候邏輯是這個樣子

00:33:16 - 00:33:20
有的時候有些法律，他錯了，他立刻不存在就解決問題

00:33:21 - 00:33:24
可是有的時候我們是這一條法律這樣制定不對

00:33:24 - 00:33:28
但不應該消失，而是要制定新的法律來取代他

00:33:29 - 00:33:30
常常會有這樣子的

00:33:30 - 00:33:30
狀況

00:33:30 - 00:33:32
我舉個例子喔，假設紅燈右轉

00:33:32 - 00:33:34
600塊被大法官宣告違憲，假設好了

00:33:35 - 00:33:37
是紅燈就可以右轉嗎？不是

00:33:37 - 00:33:40
可能宣告危險理由是紅燈右轉600塊太貴

00:33:40 - 00:33:41
所以應該要制定出新的金額

00:33:42 - 00:33:44
那這個邏輯就不會是用立即失效來做處理

00:33:44 - 00:33:46
他可能就用定期失效

00:33:46 - 00:33:51
所以大法官要避免因為法規範的消失而對法秩序帶來衝擊的時候

00:33:52 - 00:33:54
大法官就會選擇定期失效來處理這個問題

00:33:55 - 00:33:55
好

00:33:56 - 00:33:57
可這時候就會有個狀況，大家仔細聽

00:33:58 - 00:33:58
來

00:33:59 - 00:33:59
來幫我看

00:34:00 - 00:34:01
這邊之後，

00:34:02 - 00:34:03
這個這個這條線之後，

00:34:04 - 00:34:06
這一條線之後的法律狀態是什麼？

00:34:07 - 00:34:08
違憲且失效嗎？

00:34:09 - 00:34:09
對不對？

00:34:10 - 00:34:12
這一條線之前是什麼？

00:34:12 - 00:34:13
合憲且有效嗎？

00:34:13 - 00:34:16
但是這一條線跟這條線中間會變什麼？

00:34:17 - 00:34:18
違憲但有效。

00:34:19 - 00:34:21
違憲但有效的意思說什麼？

00:34:22 - 00:34:24
這條法律很不對勁，

00:34:24 - 00:34:25
但他還是存在的。

00:34:25 - 00:34:26
所以這時候就會碰到一個問題啊。

00:34:27 - 00:34:29
他這時候依62條撤銷發回，

00:34:30 - 00:34:32
對不對，我打贏這個案件了，撤銷發回。

00:34:32 - 00:34:35
撤銷發回之後，原審的法院會怎麼樣？

00:34:36 - 00:34:38
還是判，還是怎麼樣，對你判決不利啊，為什麼？

00:34:39 - 00:34:40
因為我還是用這條法律啊。

00:34:41 - 00:34:42
那這時候怎麼辦？

00:34:42 - 00:34:44
來，你幫我看64條第一項。

00:34:45 - 00:34:46
來64條第一項怎麼講？

00:34:47 - 00:34:49
他說判決宣告法規範定期失效，

00:34:49 - 00:34:52
於期限屆至前，審理原案件之法院

00:34:52 - 00:34:55
應依判決宣告法規範違憲意旨為裁判，

00:34:55 - 00:34:57
不受該定期失效之拘束。

00:34:58 - 00:35:00
但判決主文另有諭知之外，一律禁止。

00:35:01 - 00:35:01
禁止。

00:35:01 - 00:35:02
來白話翻譯是什麼？

00:35:03 - 00:35:04
白話翻譯是什麼？

00:35:04 - 00:35:05
所以你看到一件事情，來，

00:35:06 - 00:35:10
原案件，記住一件事情，原案件永遠都會有特權。

00:35:11 - 00:35:13
記住一件事情，原案件永遠都會有特權。

00:35:14 - 00:35:14
為什麼？

00:35:15 - 00:35:15
來，

00:35:16 - 00:35:17
你幫我，你幫我仔細看喔，

00:35:18 - 00:35:25
如果我今天是定期，我的案件，我現在談通姦罪，被大法官宣告一年之後定期失效，

00:35:25 - 00:35:28
那這時候我的案件走62條第一項，就對我不利啊，

00:35:28 - 00:35:33
因為我撤銷發回原審的法院，通姦罪還是存在的啊，

00:35:33 - 00:35:34
他雖然違憲但他有效啊，

00:35:34 - 00:35:34
那肯定對我不利嘛，

00:35:35 - 00:35:36
所以這時候64條第一項說什麼？

00:35:37 - 00:35:39
你按照62條撤銷發回，

00:35:39 - 00:35:41
但萬一是定期失效的，

00:35:41 - 00:35:41
這時候怎麼辦？

00:35:42 - 00:35:43
不用管他。

00:35:44 - 00:35:45
不用管定期失效這件事情。

00:35:46 - 00:35:49
大法官怎麼說他不對，你就按照這個方式去處理。

00:35:49 - 00:35:53
所以這時候就發現一件事情，原審法院，他要怎麼去做判決？

00:35:53 - 00:35:54
他就等於帶上個濾鏡

00:35:55 - 00:35:55
這個濾鏡是什麼？

00:35:55 - 00:35:57
我去看大法官的判決怎麼講。

00:35:58 - 00:35:59
定期失效這四個字我看不到，

00:35:59 - 00:36:00
但請你

00:36:00 - 00:36:01
剩下，我就按照那個判。

00:36:01 - 00:36:04
所以你也可以馬上獲得什麼？救濟。

00:36:04 - 00:36:07
所以你有沒有發現，原案件是怎麼樣？有特權的。

00:36:07 - 00:36:08
可是那個特權合不合理？

00:36:09 - 00:36:11
合理，因為他勇敢挑戰這件事情。

00:36:11 - 00:36:12
OK,

00:36:12 - 00:36:13
所以64條第一項這很重要,

00:36:14 - 00:36:14
好,

00:36:14 - 00:36:15
好。

00:36:15 - 00:36:16
來，那這個時候問題就來了。

00:36:17 - 00:36:21
所以你你幫我看一下第25頁上面，我有準備一個表,

00:36:21 - 00:36:24
你就可以看到，像原因案件是62條第一項,

00:36:24 - 00:36:26
那速結是，那速結失效62條第一項,

00:36:27 - 00:36:30
然後定期失效就是62條第一項加64條第一項,

00:36:30 - 00:36:31
會這樣處理。

00:36:31 - 00:36:32
好，所以現在重點來了，

00:36:32 - 00:36:35
其實你看，我們都講完了，只差最後一個。

00:36:36 - 00:36:37
現在只差哪邊？

00:36:37 - 00:36:38
來看這邊。

00:36:39 - 00:36:40
來，我們快速理清一下喔！

00:36:41 - 00:36:42
定期失效

00:36:43 - 00:36:45
假設今天大法官宣告定期失效

00:36:45 - 00:36:48
這邊有救，63條準用53條第一項。

00:36:49 - 00:36:50
這邊沒救

00:36:50 - 00:36:53
但是這邊的原因案件有救嗎？這是立即失效的狀態

00:36:53 - 00:36:54
對不對？

00:36:54 - 00:36:57
可是如果是速記失效呢，就是通通都失效嘛？

00:36:57 - 00:36:59
那通通都有救沒問題。

00:36:59 - 00:37:00
那定期失效呢？

00:37:01 - 00:37:04
定期失效就是這邊之前的。

00:37:04 - 00:37:07
欸，我接下來就要講這邊，這個這邊的狀態。

00:37:07 - 00:37:09
來，定期失效我們就會講，原…

00:37:10 - 00:37:11
過去當然沒救。

00:37:11 - 00:37:16
但是過去有申請案件的原因案件，就會用62條第一項加64條第一項一起處理嘛，

00:37:17 - 00:37:17
對不對？

00:37:17 - 00:37:18
就不受定期失效拘束。

00:37:19 - 00:37:20
所以我們現在要處理的事情是什麼？

00:37:20 - 00:37:23
我們現在要處理的事情是這些。

00:37:24 - 00:37:26
因為它就變很麻煩啊。

00:37:26 - 00:37:30
它不是申請的原因案件啊，所以它沒辦法用到64條第一項。

00:37:30 - 00:37:34
可是它的案件就會變成是，一般法院的法官會碰到一個很尷尬的狀況是什麼？

00:37:35 - 00:37:37
對啊，你所適用的法律被大法官宣告違憲，

00:37:38 - 00:37:39
但還是有效欸，

00:37:39 - 00:37:40
那我要怎麼判？

00:37:40 - 00:37:41
來看64條第二項。

00:37:42 - 00:37:43
《第64條》第二項說什麼？

00:37:44 - 00:37:46
他說前項法規範定期失效的情形，

00:37:47 - 00:37:50
情形，各法院於審理案件時準用《第54條》的規定。

00:37:50 - 00:37:52
然後你說你幫我看一下，有個關鍵字叫什麼？

00:37:53 - 00:37:53
其他案件。

00:37:54 - 00:37:57
有沒有發現，所以為什麼我要特別把原因案件跟其他案件拿出來講，

00:37:57 - 00:38:00
因為這兩個詞所分別代表的

00:38:00 - 00:38:01
意思完全不一樣的。

00:38:02 - 00:38:09
原因案件是事先申請的案件，其他案件是其他法院尚在繫屬尚未終結定驗的案件。

00:38:10 - 00:38:12
所以64條第二項就是要這樣處理，那他說怎麼處理？

00:38:13 - 00:38:14
準用54

00:38:15 - 00:38:17
好,那怎麼準用54,我們就要看54條怎麼說

00:38:17 - 00:38:24
54條說,判決宣告,法規範,判決宣告法律地位法規範定期失效者,除主文另有預知之外,於期限屆至前各法院審理案件,仍應適用該法規範,好到這邊先

00:38:30 - 00:38:30
停一下

00:38:31 - 00:38:33
所以他告訴,他主文說什麼

00:38:34 - 00:38:35
他主文說什麼

00:38:36 - 00:38:39
欸，一般法院的法官繼續用什麼，用違憲的法律繼續判

00:38:40 - 00:38:42
所以這時候重點來，聽起來很瞎對不對

00:38:42 - 00:38:44
所以重點一定是但書，有時候法律的重點還但書，來，你看但書是什麼

00:38:46 - 00:38:53
但各法院因審酌人權保障、公共利益之維護，於必要時得依職權或當事人之申請裁定停止審理

00:38:54 - 00:38:59
等該法官、等該法規範修正後，依法依新法續行審理

00:39:01 - 00:39:01
好

00:39:01 - 00:39:02
來，這就重點喔，什麼意思

00:39:04 - 00:39:05
但書說什麼

00:39:05 - 00:39:09
各個法官啊，你還是要評估說什麼，公共利益跟人權保護

00:39:10 - 00:39:11
看情況

00:39:11 - 00:39:13
你要嘛自己停止審理

00:39:13 - 00:39:16
要麼當事人律師怎麼樣,趕快升起叫他停止審理

00:39:17 - 00:39:18
然後怎麼樣

00:39:19 - 00:39:20
這些案件,什麼時候再審理

00:39:22 - 00:39:24
拖到什麼時候，失效之後再審理

00:39:25 - 00:39:27
一失效之後就怎麼樣，你就簡單處理

00:39:28 - 00:39:30
所以這應該是以後比較常碰到的狀況

00:39:30 - 00:39:34
就定期失效之後，各個法院就不要處理了，趕快停止審理

00:39:34 - 00:39:35
所以這時候誰很重要，大家知道

00:39:37 - 00:39:37
不是法官

00:39:38 - 00:39:38
律師

00:39:39 - 00:39:44
律師要，你要隨時盯，就是你，你的當事人有沒有哪一個案件

00:39:44 - 00:39:49
所涉及的法規範，現在可能怎麼樣，大法官要宣判的

00:39:49 - 00:39:52
那一宣判完之後，如果是立即失效，那你就躺著，好躺著賺

00:39:53 - 00:39:57
但如果是定期失效的話，趕快馬上寫狀，說什麼，裁定停止審理

00:39:58 - 00:39:59
好，趕快救你的當事人

00:40:00 - 00:40:01
好。

00:40:01 - 00:40:02
這樣可以理解嗎？

00:40:02 - 00:40:03
這個很重要喔。

00:40:03 - 00:40:06
這是一個非常重要的基本觀念。

00:40:07 - 00:40:08
所以要搞清楚什麼,

00:40:08 - 00:40:08
來,

00:40:08 - 00:40:09
立即失效,

00:40:09 - 00:40:11
縮及失效跟定期失效。

00:40:11 - 00:40:12
但你要搞清楚的事情是什麼？

00:40:13 - 00:40:13
來看這邊。

00:40:13 - 00:40:15
你要搞清楚的事情是給誰用。

00:40:16 - 00:40:17
給誰用。

00:40:18 - 00:40:19
所以我問大家，

00:40:20 - 00:40:22
過去已經終結定讞的案件,

00:40:23 - 00:40:25
且也不是冤案,

00:40:26 - 00:40:28
這種案件什麼情況底下才會有救？

00:40:29 - 00:40:30
溯及失效,

00:40:30 - 00:40:31
就只有這種狀況

00:40:31 - 00:40:32
剩下都沒救喔。

00:40:32 - 00:40:34
你要記住這個邏輯。

00:40:34 - 00:40:34
你看喔，

00:40:34 - 00:40:36
當你看到這個案件有沒有救的時候，

00:40:36 - 00:40:37
你要先區別哪三個。

00:40:37 - 00:40:38
原因案件

00:40:38 - 00:40:39
其他案件

00:40:39 - 00:40:40
跟

00:40:40 - 00:40:41
因為另外一個

00:40:41 - 00:40:44
反正就是過去已定讞的案件。

00:40:44 - 00:40:45
你要用這三個去區分

00:40:46 - 00:40:46
定期失效

00:40:46 - 00:40:49
立即失效跟縮及失效的排列組合。

00:40:50 - 00:40:50
好,

00:40:50 - 00:40:52
其實就是在第25頁的地方。

00:40:52 - 00:40:53
好。

00:40:53 - 00:40:54
好。

00:40:55 - 00:40:56
這個時候，

00:40:56 - 00:40:57
你幫我看一下第25頁，

00:40:57 - 00:40:58
我補充一個小小的專題。

00:40:58 - 00:41:00
因為這個很新的案子,

00:41:00 - 00:41:02
一個很新的議題,

00:41:02 - 00:41:04
我簡單講一下。

00:41:04 - 00:41:05
來,

00:41:05 - 00:41:05
你幫我看一下。

00:41:06 - 00:41:07
這是112年憲判

00:41:07 - 00:41:10
憲判字第11號判決裡面那個小小的爭議。

00:41:10 - 00:41:11
那時候是這樣子,

00:41:11 - 00:41:11
就是,

00:41:12 - 00:41:14
是指有人為了讓特定的候選人當選,

00:41:14 - 00:41:16
在選舉前將戶籍遷到某個選區,

00:41:16 - 00:41:18
那實際上並沒有在那裡居住,

00:41:18 - 00:41:20
卻以這個新戶籍去投票。

00:41:20 - 00:41:22
那這種行為其實就會被以這個刑法有一個,

00:41:23 - 00:41:26
大家如果學過刑法分則就應該在虛遷戶籍罪嘛,

00:41:26 - 00:41:26
對不對?

00:41:27 - 00:41:27
好,

00:41:27 - 00:41:30
所以146條有妨礙投票的這個規定。

00:41:31 - 00:41:33
那案件中申請人因為涉及幽靈人口投票行為而被判刑。

00:41:34 - 00:41:35
他認為法律違反憲法。

00:41:35 - 00:41:38
於是申請憲法法庭進行這個審查這樣子。

00:41:39 - 00:41:39
好。

00:41:39 - 00:41:40
那那個判決的重點,

00:41:40 - 00:41:41
來幫我快速看一下。

00:41:42 - 00:41:42
來。

00:41:44 - 00:41:44
它的判決重點就在於說,

00:41:45 - 00:41:48
站在憲法第17條這個選舉參政權的意旨狀況底下,

00:41:48 - 00:41:53
實際居住其實不應該侷限於傳統的住家或住[redacted]　的概念。

00:41:54 - 00:41:56
因為我們現在太方便了,

00:41:56 - 00:42:00
所以科技的進步會導致工作地跟住

00:42:00 - 00:42:00
加地

00:42:01 - 00:42:03
其實會有分離的一個狀態

00:42:03 - 00:42:08
而工作場所也可能是人民的生活與社群互動的重心

00:42:08 - 00:42:09
為什麼呢

00:42:09 - 00:42:09
在這邊先停一下

00:42:10 - 00:42:12
那是因為我們預設一件事情

00:42:12 - 00:42:16
來，大家知道不是每一個國家都有戶籍制度，你知道嗎？

00:42:17 - 00:42:22
臺灣是全世界少數戶籍制度做得非常好的，但是是有歷史因素

00:42:22 - 00:42:29
是因為日治時代要管我們，所以當時有保甲這些東西，他就是為了要戶籍變得非常清楚才方便管我們

00:42:30 - 00:42:31
所以像美國是沒有戶籍的喔

00:42:31 - 00:42:33
美國有些州要投票的時候要怎麼辦

00:42:33 - 00:42:34
你要去登記喔

00:42:35 - 00:42:36
你要登記變成選民喔

00:42:37 - 00:42:39
所以在臺灣，我問大家，如果我們制度改成這樣好不好

00:42:41 - 00:42:42
其實我覺得沒有不好

00:42:42 - 00:42:46
你不關心選舉的人，不關心的人就不要去登記成選民啊

00:42:47 - 00:42:50
對不對，那就，那這個社會就很容易被政治狂熱者給操控

00:42:51 - 00:42:51
哦

00:42:51 - 00:42:52
好

00:42:52 - 00:42:53
那所以他意思是說什麼

00:42:54 - 00:42:55
我們以前預設一件事情

00:42:55 - 00:42:59
你的戶籍地就是你的居住地，就是你的工作地

00:43:01 - 00:43:02
這樣大家聽得懂嗎

00:43:02 - 00:43:04
這是以前預設的狀況

00:43:04 - 00:43:06
所以以前的妨礙投票是說什麼

00:43:06 - 00:43:11
如果你今天戶籍遷到某個地方,你沒有去住,你就一定想搞鬼

00:43:11 - 00:43:13
可是我問大家來問在座各位

00:43:13 - 00:43:15
你的工作地跟你的戶籍地

00:43:15 - 00:43:20
跟你的這個居住地,三個是不一樣的地方舉手

00:43:24 - 00:43:24
大家有沒有嗎

00:43:25 - 00:43:26
好，我想我就是

00:43:27 - 00:43:30
就是我的戶籍地，我根本不住在那邊

00:43:31 - 00:43:33
我的居住地也跟我的工作地

00:43:33 - 00:43:34
也是有一小段距離

00:43:34 - 00:43:36
雖然也沒有到很遠，但是還是有小段距離

00:43:36 - 00:43:38
但是我們以前會預設一件事情嘛

00:43:38 - 00:43:42
你住在蛋安區，你的戶籍地在蛋安區，你的工作地都應該在蛋安區

00:43:43 - 00:43:43
對不對

00:43:43 - 00:43:48
可是你看現在高鐵很方便，有沒有很多人從桃園來臺北上班

00:43:48 - 00:43:49
有啊

00:43:49 - 00:43:54
所以這個時候,如果我的戶籍設在桃園,但是我天天來臺北上班

00:43:54 - 00:43:59
假設我今天住在,假設我的戶籍地在桃園,但是我住在臺北

00:44:01 - 00:44:04
然後我想像那個案件是怎麼樣?

00:44:05 - 00:44:09
我有點搞混了,我每次到這邊都會有點小搞混。

00:44:09 - 00:44:14
好,反正意思就是說,你的戶籍地跟工作地跟居住地三個是不一樣的時候,這到底是不是一個問題。

00:44:14 - 00:44:22
所以這號解釋、這號判決其實是要重新詮釋所謂的實際居住這件事情，到底是一個什麼樣子的概念。

00:44:23 - 00:44:24
我舉個例子。

00:44:25 - 00:44:30
坦白來講，我們拉回來，其實這對選舉，怎麼評價選舉也會有影響喔。

00:44:31 - 00:44:36
因為我要問大家，回鄉投票，你不覺得這其實是一個很奇怪的事情嗎？

00:44:37 - 00:44:39
這某方面來講其實是一個很怪的事情喔。

00:44:39 - 00:44:47
欸，我明天要回鄉投票，然後你要回去投什麼？我要投，我要回去投什麼縣市長啊、什麼議員啊，還有裡長。

00:44:49 - 00:44:54
你你你假設你住屏東，你在臺北工作，你回去投裡長，跟那裡長關你屁事。

00:44:54 - 00:44:58
你一年會用到那個裡的天數超少的。

00:44:58 - 00:44:59
對不對？

00:44:59 - 00:45:00
我跟大家講，

00:45:00 - 00:45:03
哪一個裡其實對我的生活影響最大。

00:45:04 - 00:45:07
就居住地、戶籍地跟工作地，哪一個裡對我來講最重要，大家知道嗎？

00:45:10 - 00:45:11
其實是工作地。

00:45:12 - 00:45:13
其實是工作地。

00:45:14 - 00:45:16
因為我的居住地我不一定會住在那個邊。

00:45:16 - 00:45:18
我會說我住我女朋友家之類的。

00:45:18 - 00:45:23
所以反而是工作地是我在那個地方的生存時間是最久的。

00:45:24 - 00:45:25
所以你懂我意思嗎？

00:45:25 - 00:45:27
所以我最適合投哪邊的裡長？

00:45:28 - 00:45:29
是我工作地啊。

00:45:30 - 00:45:33
而且戶籍地、居住地跟工作地，其實我唯一認識裡長是工作地。

00:45:35 - 00:45:36
因為我很常看到他。

00:45:36 - 00:45:39
所以我說，這個就，這個概念已經開始改變了，好。

00:45:40 - 00:45:42
好，那我們看第三個。

00:45:42 - 00:45:44
好，來第三點，所以判決重點第三點說。

00:45:44 - 00:45:46
政治社群認定要更彈性。

00:45:46 - 00:45:51
只要人民長期就業跟某地區建立關聯，參與社群事務，即可視為政治社群的議員，應享有該區的選舉權。

00:45:55 - 00:45:57
這個案件應該是這樣，我有點忘記了，我不確定。

00:45:58 - 00:46:00
那個人他應該是一直離婚。

00:46:00 - 00:46:01
戶籍都在臺北。

00:46:01 - 00:46:04
他長期在桃園工作，他下來桃園要參加選舉，

00:46:05 - 00:46:08
所以他選前把戶籍從臺北遷到桃園，

00:46:08 - 00:46:10
然後就被以妨礙投票罪辦，

00:46:10 - 00:46:12
他長期在桃園工作，

00:46:13 - 00:46:15
所以這才是，這才是重點這樣子。

00:46:15 - 00:46:15
好,

00:46:16 - 00:46:21
那所以公職人員選舉罷免法裡面第15條的這個公職人員選舉罷免法第15條第一項所說的居住,

00:46:22 - 00:46:26
應該擴大解釋為包括長期就業的情形，而不限制住家。

00:46:26 - 00:46:33
所以這種廣義的居住方式跟12年第9號的居住概念是相互呼應，也涵蓋人民在工作場所的活動。

00:46:34 - 00:46:37
所以，也就是說他在擴大居住自由這個概念。

00:46:38 - 00:46:40
這個我們到居住自由協會跟大家講更清楚。

00:46:40 - 00:46:41
好,

00:46:41 - 00:46:42
這只是前提背景,

00:46:43 - 00:46:44
好，我現在講重點了,

00:46:44 - 00:46:46
現在講一個小小，跟大家講有個爭議的東西。

00:46:46 - 00:46:52
所以來問題意識，所謂的發回管轄法院是要發回最高法院還是高等法院？

00:46:53 - 00:46:54
好，到這邊來，到這邊來了。

00:46:54 - 00:46:54
為什麼？

00:46:55 - 00:46:56
因為本案的爭議是什麼？

00:46:57 - 00:46:59
他有沒有居住的事實。

00:47:00 - 00:47:04
所以一旦認定說，喔，他這樣子算是有居住的事實，他就無罪。

00:47:05 - 00:47:07
他這樣子沒有居住的事實，他就是有罪。

00:47:08 - 00:47:13
所以重點來了，這個案子最後打到高等法院，定讞後申請大法官解釋，後來變成憲法判決。

00:47:13 - 00:47:14
所以問題來了，

00:47:14 - 00:47:16
發回最高法院有意義嗎？

00:47:16 - 00:47:17
可能沒有意義喔,

00:47:18 - 00:47:18
為什麼?

00:47:18 - 00:47:19
因為最高法院是什麼審？

00:47:19 - 00:47:20
法律審啊,

00:47:20 - 00:47:21
他不認定事實啊。

00:47:22 - 00:47:24
所以這時候大法官有一番爭議就在討論說什麼？

00:47:25 - 00:47:25
來，

00:47:26 - 00:47:32
黃昭元大法官的不同意見書就說，既然高等法院的實體判決才是最，才是確定終局裁判，

00:47:33 - 00:47:42
憲法法庭認為違憲時，應廢棄高等法院跟最高法院相關判決，並發回高等法院審理，這樣才能減少人民重複訴訟的負擔。

00:47:42 - 00:47:43
好。

00:47:43 - 00:47:45
所以這是一個小爭議喔。

00:47:45 - 00:47:46
所以這個是，這個爭議是什麼？

00:47:47 - 00:47:55
再講一次，這個爭議如果要抽象化，意思叫做，如果經過大法官憲法判決詮釋之後，本案的問題會落在事實的詮釋。

00:47:55 - 00:47:59
這時候按照憲法訴訟法第62條，發撤銷發回管轄法院。

00:47:59 - 00:47:59
大

00:48:00 - 00:48:02
法官要不要多做一件事情？

00:48:03 - 00:48:04
要不要多做一件事情？

00:48:05 - 00:48:08
就是發回到高等法院來處理這件事情。

00:48:08 - 00:48:13
然後我詢問一下這個案件的事線申請者。

00:48:14 - 00:48:17
他是高點的宣政大。

00:48:18 - 00:48:21
高點宣政大的老師的憲法實力絕對在我之上好幾倍,

00:48:22 - 00:48:25
所以如果大家覺得想要去找更好的老師離開保成,

00:48:25 - 00:48:28
我可能無話可說。

00:48:28 - 00:48:31
那宣政大就有跟我一般討論這個問題,

00:48:31 - 00:48:33
我打電話問他這個問題,

00:48:33 - 00:48:34
其實後面有點小複雜,

00:48:34 - 00:48:37
但是大家只要我想說我就不多講了,

00:48:37 - 00:48:39
但是這是一個有趣的問題,

00:48:39 - 00:48:41
但大家只要記得這是小小一個針點,

00:48:42 - 00:48:45
就是如果案件的問題會落在事實問題,

00:48:46 - 00:48:49
那要不要乾脆直接發回事實審法院來處理？

00:48:49 - 00:48:51
這樣會不會比較好？

00:48:51 - 00:48:52
對不對？

00:48:52 - 00:48:55
因為萬一萬一就是你丟回高等法院，

00:48:55 - 00:48:58
那高等法院他仍然有可能做出對你不利的啊。

00:48:58 - 00:49:00
因為他沒有辦法認定事實啊,

00:49:01 - 00:49:04
所以這個時候你丟回高等，你丟回最高法院,

00:49:04 - 00:49:07
最高法院他還是要再丟回高等法院,

00:49:08 - 00:49:09
所以他的風險會落在，

00:49:09 - 00:49:11
如果他不丟回，他自己自為判決對你不利怎麼辦？

00:49:12 - 00:49:13
那你是不是要再申請一次？

00:49:13 - 00:49:15
還是你還是他要丟？

00:49:15 - 00:49:17
如果他，如果他沒有辦法自己處理，

00:49:18 - 00:49:19
當然我跟你講，

00:49:19 - 00:49:21
高等法院有沒有辦法自己處理？

00:49:21 - 00:49:22
其實還是有辦法,

00:49:22 - 00:49:23
因為大法官已經改變了這個事實,

00:49:24 - 00:49:26
所以這個事實的內涵已經被大法官改變了,

00:49:26 - 00:49:28
所以最高法院還是可以自己處理,

00:49:28 - 00:49:30
但萬一最高法院不想處理,

00:49:30 - 00:49:32
他要丟回到高等法院,

00:49:32 - 00:49:34
那這時候大法官討論的意思就是,

00:49:34 - 00:49:36
那如果最終都要丟回高等法院,

00:49:36 - 00:49:37
要不要我們現在就直接丟回去,

00:49:38 - 00:49:38
在討論這件事情,

00:49:38 - 00:49:39
你懂我意思嗎？

00:49:39 - 00:49:40
好,

00:49:40 - 00:49:42
所以這個發回管轄法院,

00:49:43 - 00:49:43
你要發現,

00:49:43 - 00:49:45
來62條這個發回管轄法院六個字

00:49:46 - 00:49:47
你發現其實他是大災問喔,

00:49:48 - 00:49:52
因為本案的，本案的爭議的管轄法院,

00:49:52 - 00:49:57
就會因為他是事實問題與否的發回管轄認定不太一樣,

00:49:57 - 00:50:00
他如果是法律的問題,

00:50:00 - 00:50:02
那你發回的管轄法院最高法院沒問題,

00:50:02 - 00:50:06
可是如果是事實的問題，你要發回的管轄法院應該是高等法院吧。

00:50:07 - 00:50:08
OK，就會有這一班討論。

00:50:08 - 00:50:12
好，沒有一定的答案，好，就是這個就補充這個專題這樣子。

00:50:13 - 00:50:16
好，那我們現在回到第41條。

00:50:17 - 00:50:18
我們來討論一下這個問題。

00:50:19 - 00:50:19
來,

00:50:20 - 00:50:22
剛剛大家已經搞清楚原因案件跟其他案件，

00:50:22 - 00:50:24
也搞清楚原因案件跟其他案件，

00:50:24 - 00:50:27
在我們憲法的大判決上可能會分成立即失效、

00:50:27 - 00:50:29
定期失效，跟溯及失效不同的狀況，

00:50:29 - 00:50:31
不同的排列組合。

00:50:31 - 00:50:33
那我們現在討論一件事情，來，請看第41條。

00:50:33 - 00:50:34
來,

00:50:34 - 00:50:39
憲法法庭就第三章、第四章、第七章、第八章

00:50:39 - 00:50:43
申請案件之判決，應以裁定宣告判決效力

00:50:43 - 00:50:46
及於其他以同一法規範或爭議申請

00:50:46 - 00:50:48
而未及併案之審理案件。

00:50:49 - 00:50:57
但其他的審理案件，應以判決宣示公告前項憲法法庭申請，符合受理要件為限。

00:50:58 - 00:50:58
這邊什麼意思？

00:50:59 - 00:50:59
來，

00:51:00 - 00:51:00
來，

00:51:01 - 00:51:07
記住一件事情，來得及併案，那些案件統稱什麼？原因案件。

00:51:08 - 00:51:14
所以41條處理的是什麼？他也申請釋憲了，但怎麼樣？來不及併案。

00:51:15 - 00:51:15
我舉個例子，

00:51:16 - 00:51:26
我的案件，我當事人案件也是通姦罪啊，我現在幫他審，但是他昨天才遞驗，我今天馬上幫他寫釋憲申請書丟到司法院，

00:51:26 - 00:51:28
結果誰知道明天宣判？

00:51:28 - 00:51:31
那很明顯我的案件一定怎麼樣？來不及併案嘛。

00:51:32 - 00:51:35
對不對？因為他可能下禮拜才會看到，對不對？

00:51:35 - 00:51:39
所以他想要處理的事情叫做什麼？來不及被併案的怎麼樣？

00:51:40 - 00:51:46
你只要合法申請，但來不及被併案，這時候大法官可以用裁定。

00:51:47 - 00:51:48
重點來了，裁定，

00:51:48 - 00:51:50
不是判決喔。

00:51:50 - 00:51:51
我講過喔,

00:51:51 - 00:51:56
判決是什麼？判決就是一個審級的句號。

00:51:56 - 00:51:57
裁定是逗號。

00:51:58 - 00:51:59
所以他意思是說，

00:52:00 - 00:52:01
大法官可以透過裁定，

00:52:01 - 00:52:03
讓來不及被併案的案件怎麼樣？

00:52:04 - 00:52:06
也有跟併案一樣的效果。

00:52:07 - 00:52:07
對不對？

00:52:09 - 00:52:09
但重點來了，

00:52:09 - 00:52:11
你幫我看這條第三項怎麼說。

00:52:13 - 00:52:14
前兩項規定，

00:52:15 - 00:52:18
於59條跟83條之案件不適用之。

00:52:19 - 00:52:19
欸，

00:52:19 - 00:52:20
什麼意思？

00:52:21 - 00:52:22
我剛剛講那麼多，

00:52:22 - 00:52:23
講那麼多話，

00:52:23 - 00:52:25
幫大家說來不及被併案，

00:52:25 - 00:52:25
也沒有

00:52:26 - 00:52:27
來得及被併案的很好，

00:52:27 - 00:52:27
都有原案件。

00:52:27 - 00:52:29
來不及被併案，大法官也會救你。

00:52:30 - 00:52:32
可是現在為什麼要把人民排除？

00:52:33 - 00:52:35
為什麼把第59條人民排除？

00:52:35 - 00:52:36
為什麼？

00:52:37 - 00:52:37
來，

00:52:37 - 00:52:38
我告訴大家為什麼，

00:52:38 - 00:52:39
你知道嗎，

00:52:39 - 00:52:40
原因很簡單。

00:52:42 - 00:52:43
來仔細聽，

00:52:43 - 00:52:46
因為只有人民還有83條的地方自治團體，

00:52:46 - 00:52:47
我們到後面再講,

00:52:47 - 00:52:49
只有這兩個主體,

00:52:50 - 00:52:52
會要求我的案件要怎麼樣,

00:52:52 - 00:52:54
發回管轄法院。

00:52:55 - 00:52:55
來仔細聽,

00:52:56 - 00:52:57
國家最高機關

00:52:58 - 00:53:25
法官跟立法委員

00:53:25 - 00:53:41
申請釋憲

00:53:41 - 00:53:43
只要大法官講完就結束了

00:53:44 - 00:53:46
不用發回管轄法院

00:53:47 - 00:53:48
來我們想像一下嘛

00:53:48 - 00:53:49
如果我是法官,

00:53:49 - 00:53:50
我今天申請迴避,

00:53:50 - 00:53:51
大法官講完是不是就結束了?

00:53:52 - 00:53:52
對啊,

00:53:53 - 00:53:53
接下來就我的事啦!

00:53:54 - 00:53:55
要發回管轄法院什麼,

00:53:55 - 00:53:56
我的案件根本都還沒結束欸,

00:53:56 - 00:53:57
對不對?

00:53:57 - 00:53:59
如果是立法委員申請視線,

00:53:59 - 00:53:59
好啊,

00:53:59 - 00:54:00
很好啊,

00:54:00 - 00:54:00
要發回

00:54:01 - 00:54:02
是要發回管轄法院的

00:54:03 - 00:54:06
所以要發回管轄法院的前提是什麼

00:54:06 - 00:54:09
你的案件一定要被判決

00:54:10 - 00:54:12
來你仔細看，我們再看一下62條

00:54:14 - 00:54:15
62條是

00:54:15 - 00:54:23
應以判決主文宣告，確定終局裁判發回並廢棄之，發回管轄法院

00:54:24 - 00:54:25
所以重點來了

00:54:25 - 00:54:29
還有一個很重要的前提啊，你的案件一定要怎麼樣

00:54:29 - 00:54:29
判決嘛

00:54:29 - 00:54:29
那

00:54:30 - 00:54:33
判決前提是你一定要是什麼

00:54:33 - 00:54:33
願意案件嘛

00:54:33 - 00:54:37
所以如果你來不及被變成願意案件的話

00:54:38 - 00:54:40
你就是來不及被判決

00:54:40 - 00:54:42
所以你就沒有辦法被撤銷發回

00:54:42 - 00:54:44
所以這時候大法官要做什麼事情

00:54:46 - 00:54:47
不是放棄你這個案件

00:54:47 - 00:54:50
而是他會再做一次新的判決

00:54:51 - 00:54:52
大家聽懂意思嗎

00:54:53 - 00:54:55
我舉例來講，來我們用很簡單的例子

00:54:55 - 00:54:57
40個案件都是通姦罪的

00:54:57 - 00:55:00
大法官今天宣告，這個通姦罪違憲立即失效

00:55:00 - 00:55:00
以下

00:55:00 - 00:55:03
我是第41個案子，來不及被併案

00:55:03 - 00:55:05
對不對，這但不能被裁定啊

00:55:05 - 00:55:09
因為裁，因為裁定並不是一個正式的判決啊

00:55:09 - 00:55:12
所以這個時候大法官會在下禮拜再做一次判決

00:55:13 - 00:55:15
宣告我的案件也是違憲的

00:55:16 - 00:55:18
違憲理由可能跟前一個禮拜判決一模一樣

00:55:19 - 00:55:19
那聽懂意思嗎

00:55:20 - 00:55:21
所以

00:55:21 - 00:55:22
所以大法官不會放棄人啦

00:55:22 - 00:55:24
我們法律設計不會很蠢到放棄人

00:55:24 - 00:55:24
不會放棄

00:55:24 - 00:55:26
但是我們會怎麼樣，想辦法救大家

00:55:27 - 00:55:27
好

00:55:30 - 00:55:31
就大概是這樣子

00:55:31 - 00:55:33
這是一個小小的一個爭議，很多人不太懂

00:55:33 - 00:55:37
但是我有把東西寫在下面，這個立法理由啊什麼的寫在下面

00:55:37 - 00:55:40
所以22頁下面粗體字的地方

00:55:40 - 00:55:43
有興趣的話可以自己去看，其實你就大概懂了

00:55:43 - 00:55:43
好

00:55:44 - 00:55:44
來

00:55:44 - 00:55:49
那我們到這邊為止，我們已經花了兩堂課都多的時間

00:55:49 - 00:55:53
把大家應該現在大致上知道什麼叫憲法訴訟了嘛

00:55:53 - 00:55:53
對不對

00:55:53 - 00:55:55
來我們再次複習一下，第一件最重要的事情，憲法訴訟

00:56:00 - 00:56:01
聽解釋

00:56:01 - 00:56:02
第一個最重要的事情是要看誰？

00:56:02 - 00:56:03
主體嘛，

00:56:03 - 00:56:04
誰要試線？

00:56:04 - 00:56:07
第二個他針對什麼東西來申請試線？

00:56:07 - 00:56:08
這是把它搞清楚的。

00:56:08 - 00:56:12
這兩個抓出來之後，我們才會知道說他接下來要經過什麼程序。

00:56:12 - 00:56:13
所以我們現在已經把誰教完了？

00:56:13 - 00:56:15
我已經把人民教完了。

00:56:15 - 00:56:20
所以人民申請釋憲有什麼樣的構成要件或碰到什麼樣的阻礙，怎麼樣會教完了。

00:56:20 - 00:56:22
那接下來下堂課開始要教什麼？

00:56:22 - 00:56:23
教不同的主體，

00:56:23 - 00:56:25
要從人民進到法官。

00:56:25 - 00:56:27
那法官大概十幾分鐘就教完了，

00:56:27 - 00:56:29
二十分鐘教完，

00:56:29 - 00:56:29
他很快。

00:56:29 - 00:56:32
那重點是接下來今天重頭戲,就是立法委員。

00:56:32 - 00:56:34
好,那我們先下課休息。

00:56:41 - 00:56:42
好。

00:56:42 - 00:56:46
那接下來我們來講一下法官,看到26頁,我們講法官適用的依據。

00:56:49 - 00:56:50
好。

00:56:51 - 00:56:53
來，法官視線依據就比較簡單了。

00:56:53 - 00:56:59
就是說人民申請視線有很多的爭議，但是法官申請視線就沒什麼太多的爭議。

00:56:59 - 00:57:13
所以法官視線的依據

00:57:13 - 00:57:30
其實這個這個這個單元

00:57:30 - 00:57:45
就沒有那麼多爭議。

00:57:45 - 00:57:45
好，

00:57:45 - 00:57:48
那我們先理解一下來，第一個誰可以申請視線？

00:57:48 - 00:57:53
各級法院，只要是從法條上來講，只要是能獨立審判的法院都是可以獨立申請的。

00:57:53 - 00:57:54
只是差別在於說什麼？

00:57:55 - 00:57:56
獨任制的話就是他自己申請。

00:57:56 - 00:57:58
合議制的話那就是合議申請，

00:57:58 - 00:57:59
就這樣子。

00:57:59 - 00:58:00
好。

00:58:00 - 00:58:00
律師很彈性，所以你可以當很愛的律師，可以當很廢的律師，這個就看你要怎麼去做

00:58:05 - 00:58:06
去做決定這樣子，所以

00:58:07 - 00:58:09
這個大概是我這樣分類這樣子。

00:58:09 - 00:58:10
好。

00:58:10 - 00:58:12
那問題就來了，檢察官是不是法官？

00:58:14 - 00:58:15
你如果覺得我為什麼問白痴問題，來，這是2017年司法人員考試的東西。

00:58:18 - 00:58:20
他考你什麼，就檢察官能不能申請視線。

00:58:20 - 00:58:22
我不知道今年有沒有跟大家講過這個爭點，有沒有講過嗎？沒有嗎？

00:58:23 - 00:58:24
對啊，檢察官能不能申請視線？

00:58:24 - 00:58:25
答案是

00:58:25 - 00:58:29
檢察官看起來是可以申請釋憲，但好像有點怪怪的，那就是

00:58:30 - 00:58:31
當時在考這件事情。

00:58:31 - 00:58:33
但是至少要知道一件事情，

00:58:33 - 00:58:38
檢察官可不可以來，如果這個命題叫做檢察官可不可以按照憲法訴訟法第55條申請？

00:58:39 - 00:58:42
檢察官可不可以按照憲法訴訟法第55條申請，可不可以？

00:58:43 - 00:58:44
如果問這個是非題的話，答案是什麼？

00:58:45 - 00:58:46
不可以。

00:58:46 - 00:58:51
因為檢察官是沒有辦法審理案件的。

00:58:51 - 00:58:53
他已經講了，各法院就其審理案件。

00:58:54 - 00:58:55
檢察官沒有辦法審理案件啊，對不對？

00:58:55 - 00:58:57
所以檢察官是不能做出判決的嘛。

00:58:58 - 00:59:00
你看好人就做到最後嘛。

00:59:00 - 00:59:07
得申請釋憲，還是說對於該案認為有法規牴觸，認為其合理性，提出釋憲，寫該案件裁判結果影響者。

00:59:08 - 00:59:12
才是說寫於該案件之裁判結果有直接影響者。

00:59:12 - 00:59:13
所以他講裁判結果。

00:59:14 - 00:59:16
他檢察官最後直接只能起訴嘛。

00:59:16 - 00:59:18
所以他不會有裁判結果直接影響者，好。

00:59:19 - 00:59:20
好。

00:59:20 - 00:59:21
第二大點，來，視線課題。

00:59:22 - 00:59:24
所以命令、判例、決議能不能作為視線課題？

00:59:26 - 00:59:26
可不可以？

00:59:27 - 00:59:28
我講過，來。

00:59:28 - 00:59:29
法官依什麼審判？

00:59:29 - 00:59:29
以法律審判。

00:59:30 - 00:59:33
所以能拘束法律、能拘束法院的法官只有誰？

00:59:34 - 00:59:35
憲法跟法律。

00:59:36 - 00:59:37
判例決議跟命令

00:59:38 - 00:59:39
有沒有拘束法官？

00:59:39 - 00:59:39
沒有。

00:59:40 - 00:59:44
所以法官可不可以在個案當中宣告那個函釋,宣告那個命令,宣告那個判例,宣告那個決議無效,違憲可不可以?

00:59:46 - 00:59:46
可以。

00:59:46 - 00:59:48
但記住一件事情,他宣告那個違憲效率是什麼?

00:59:49 - 00:59:50
個案效。

00:59:50 - 00:59:52
上到二審,他還是有效的,但是我在一審我可以宣告他無效,好。

00:59:55 - 00:59:55
好。

00:59:56 - 00:59:56
來。

00:59:58 - 00:59:59
呃,我畫來這邊就是來說明。

01:00:00 - 01:00:02
一些立法理由,大家看看就好。

01:00:03 - 01:00:05
你幫我看一下第27頁,就一個小爭點,我覺得這爭點蠻值得討論的。

01:00:10 - 01:00:14
來,就說自治條例能不能作為法官視線的課題。

01:00:15 - 01:00:16
我們剛才講了嘛。

01:00:17 - 01:00:20
法律,不好意思,判例決議跟命令,好,或者說來,我還記不記得我在第一堂課畫了那個圖。

01:00:24 - 01:00:24
三角柱,我說第一個是什麼憲法,第二個是法律,第三個是什麼?

01:00:28 - 01:00:29
我用的分類叫什麼?

01:00:31 - 01:00:33
憲法法律跟什麼,其他嘛。

01:00:34 - 01:00:36
因為憲法跟法律是固定的嘛,憲法就固定在這邊。

01:00:38 - 01:00:41
法律就是隻有立法院立出來的法律,所以剩下不管是誰做出來的,我都把它歸類為其他。

01:00:45 - 01:00:47
因為剩下的東西就不是法律。

01:00:48 - 01:00:48
記住吧。

01:00:49 - 01:00:53
對不對,我舉個例子,行政函式,函式可以誰做出來的,行政機關。

01:00:54 - 01:00:56
行政命令可以誰做出來,行政機關。

01:00:57 - 01:01:00
地方自治規則可以誰做出來的,地方行政。

01:01:00 - 01:01:00
團體。

01:01:01 - 01:01:03
地方自治條例可以誰做出來的,地方的立法團體。

01:01:04 - 01:01:06
所以這些東西都不是法律,他就落到第三層。

01:01:07 - 01:01:12
所以現在我們要特別拉出來一件事情，就是原則上第三層不是法官的視線課題。

01:01:13 - 01:01:15
因為第三層不拘束法院。

01:01:16 - 01:01:18
因為這個民主正當性是不一樣嘛。

01:01:18 - 01:01:22
我們讓法官所使用的武器，應該是要具有足夠的民主正當性。

01:01:23 - 01:01:25
他才能讓法官無異議發審判。

01:01:25 - 01:01:27
否則都是單方面所做出來的，他能拘束人民。

01:01:28 - 01:01:30
到達法院之後應該。

01:01:30 - 01:01:31
應該影響性會比較大。

01:01:31 - 01:01:32
所以我們讓法官怎麼樣？

01:01:34 - 01:01:35
所以不讓法官可以，這個不適用。

01:01:36 - 01:01:38
大家現在挑戰一個問題，自治條例有沒有特別不一樣。

01:01:40 - 01:01:41
好，我們現在拉出來這件事情，來，第27頁。

01:01:43 - 01:01:44
地方自治條例。

01:01:45 - 01:01:46
因為它有個差別是什麼？

01:01:47 - 01:01:48
地方自治條例跟

01:01:49 - 01:01:51
它的制定過程跟法律很像。

01:01:52 - 01:01:57
它都是需要各個地方自治團體的裡面的立法機關，也就是縣市議會做出來。

01:01:59 - 01:01:59
好。

01:02:00 - 01:02:03
做出來某件事情，它才會變成地方自治條例嘛。

01:02:03 - 01:02:10
所以它不像什麼，它不像行政，它不像行政機關單方面就可以立出這個行政命令。

01:02:10 - 01:02:11
而且重點在於什麼，來。

01:02:11 - 01:02:14
行政機關所做出來的行政命令，

01:02:14 - 01:02:16
有一個很大的差異是什麼，

01:02:16 - 01:02:17
行政機關是人民所選出來的嗎？

01:02:19 - 01:02:21
今天來今天環境部，

01:02:22 - 01:02:23
好，我說好。

01:02:23 - 01:02:26
衛福部下的國健署，

01:02:26 - 01:02:28
他今天制定出來的行政命令。

01:02:29 - 01:02:32
我問大家，請問那個東西民主正當性高嗎？

01:02:32 - 01:02:34
他民主正當性很薄弱嘛，

01:02:34 - 01:02:44
因為他的民主正當性來自於人民一人一票所選出來的總統提名的行政院長，行政院長提名的這個衛福部，衛福部有提名的國健署的屬下某個機關所制定出來的行政命令，這個民主正當性是很遠的。

01:02:46 - 01:02:48
但是自治條例呢？

01:02:49 - 01:02:50
自治條例非常高哦。

01:02:51 - 01:02:54
自治條例誰制定出來的，人民一人一票所選出來的

01:02:54 - 01:02:55
議員嘛。

01:02:55 - 01:02:55
來問大家，

01:02:56 - 01:02:57
誰可以制定出臺北市自治條例？

01:02:58 - 01:02:59
苗博雅可不可以？

01:03:02 - 01:03:04
但當然靠她一個人不行嘛。

01:03:04 - 01:03:04
但他可以嗎？

01:03:04 - 01:03:07
但是苗博雅是不是人民一人一票所選出來的？

01:03:08 - 01:03:08
是啊。

01:03:09 - 01:03:10
所以這就是有差異喔。

01:03:11 - 01:03:13
所以這時候要討論一件事情就是……

01:03:13 - 01:03:14
那自治條例來，你

01:03:15 - 01:03:17
這邊要討，這邊要畫的一件事情，

01:03:17 - 01:03:17
來幫我看這邊。

01:03:19 - 01:03:21
其實用這個東西來做區分，

01:03:21 - 01:03:26
它其實仍然，它最重要討論的事情，其實仍然是所謂的民主正當性這件事情。

01:03:27 - 01:03:27
為什麼？

01:03:28 - 01:03:31
因為你看喔，憲法民主正當性很高啊，是國家根本大法嘛。

01:03:32 - 01:03:33
法律也是嘛，

01:03:33 - 01:03:33
一人一票所選出來的

01:03:34 - 01:03:35
立法委員做出來的。

01:03:36 - 01:03:39
可是第三層的其他民主正當性就會差異非常大嘛。

01:03:39 - 01:03:48
我們講的所謂的行政命令，它可能就是用比較距離比較遠的行政機關所做出來的，它的民主正當性就很低。

01:03:48 - 01:03:50
那如果是自治規則呢？

01:03:50 - 01:03:51
也有可能啊。

01:03:51 - 01:03:54
地方自治團體，其自治規則是行政團體做出來的。

01:03:54 - 01:03:57
所以是臺北市政府所制定出來的自治規則。

01:03:57 - 01:03:58
正當性也不高啊。

01:03:59 - 01:04:00
但是自治條例正當性

01:04:00 - 01:04:01
必然高啊，

01:04:01 - 01:04:04
因為它是一人一票代議士所做出來的。

01:04:04 - 01:04:05
所以這個時候,

01:04:06 - 01:04:07
就會面臨一件事情,

01:04:07 - 01:04:10
他的民主正當性其實看起來是大於他們的。

01:04:11 - 01:04:15
那他擺在這個位階，其實搞不好就有上下之分啊。

01:04:15 - 01:04:18
但我跟大家老師說這個上下之分也沒有必然這麼絕對。

01:04:19 - 01:04:22
因為這東西不是，它不是很單純的位階，

01:04:22 - 01:04:24
我們還是要看事務的領域來做這樣區分。

01:04:24 - 01:04:27
那不管怎麼樣會看得出來就是自治條例看起來是比較高的。

01:04:27 - 01:04:31
如果自治條例乍看之下民主正當性比較高，

01:04:31 - 01:04:34
那法官真的可以直接拒絕適用嗎？

01:04:36 - 01:04:38
法官如果真的可以直接拒絕適用,

01:04:38 - 01:04:40
那就不能聲請,

01:04:40 - 01:04:44
還是他因為民主正當性比較高,所以法官不能直接拒絕適用,

01:04:44 - 01:04:48
所以我們應該讓法官要有針對自治條例聲請釋憲的空間。

01:04:48 - 01:04:52
來我們看一下大法官1509不受理決議的案件。

01:04:52 - 01:04:53
前面都不太需要看,

01:04:54 - 01:04:55
你直接幫我看一下後面就好,

01:04:55 - 01:04:56
查那個地方。

01:04:57 - 01:05:10
查憲政慣例

01:05:10 - 01:05:41
並非首開本院解釋所釋示

01:05:41 - 01:05:43
得為法官申請解釋之課題

01:05:43 - 01:05:46
實不得向本院聲請解釋

01:05:46 - 01:05:51
是本件申請合於本院首開解釋所定的聲請解釋要件不合

01:05:51 - 01:05:52
應不受理。

01:05:55 - 01:05:55
好,

01:05:56 - 01:05:56
來,

01:05:57 - 01:05:59
這就是，這就是，呃，這就是自治條例，

01:05:59 - 01:06:00
裡面所，他就是大法官裡面講的嘛，

01:06:00 - 01:06:02
院四至371號解釋已經否定。

01:06:02 - 01:06:06
法官是有權以法律為限進行拒絕適用法律。

01:06:07 - 01:06:11
不是表示依法裁判職權說可能有點站不住腳嗎？

01:06:12 - 01:06:15
如果依法裁判說也沒有那麼強而有力。

01:06:15 - 01:06:23
那還有什麼堅強的理由可以支持法官既符合行政權之權力分立，且又符合憲法第79條第二項規定呢？

01:06:23 - 01:06:30
本席淺出研究後，從本院釋字第137號解釋及未施行的憲法訴訟法第55條的立法理由。

01:06:30 - 01:06:34
看到法官至少不當然可以拒絕適用所有的命令。

01:06:34 - 01:06:35
幫我看主題字。

01:06:36 - 01:06:39
法官都未可進行排除而不用。

01:06:40 - 01:06:44
只是人得依據法律表示其合法適當見解而已。

01:06:44 - 01:06:44
好。

01:06:44 - 01:06:46
所以他的意思是說什麼？

01:06:46 - 01:06:50
他認為說沒有這麼的絕對。

01:06:51 - 01:06:51
就沒有那麼的絕對。

01:06:51 - 01:06:53
好，所以幫我看第七點。

01:06:54 - 01:06:57
莫札本屆的爭點與地方自治條例之性質定位相關。

01:06:57 - 01:06:59
法制位階的依序為憲法、法律、命令。

01:07:00 - 01:07:06
地方自治條例故非憲法，且因非中央法規，故不屬於中央法規所稱的法律，均無意義。

01:07:07 - 01:07:12
然法律僅指中央法規辦由立法院三讀通過並由總統公佈的法律嗎？

01:07:13 - 01:07:20
如果上述憲法第110條所指專屬地方自治事項，由地方立法機關所通過之條例。

01:07:20 - 01:07:22
亦應認為具有法律的性質。

01:07:22 - 01:07:24
而得為法官申請釋憲之客體。

01:07:25 - 01:07:29
又憲法訴訟法第55條是以法律位階的法規範作為法官申請釋憲的客體。

01:07:30 - 01:07:33
立法理由是源於137號和371號解釋。

01:07:34 - 01:07:41
且因地方自治條例規定顯非本院釋字第137號所解釋所稱的行政命令。

01:07:41 - 01:07:44
而法官也不是依據法律表示適當見解。

01:07:44 - 01:07:50
而憲法訴訟法施行之後，地方自治條例是否當然不可以作為第55條審查客體，

01:07:51 - 01:07:51
也可能有爭議。

01:07:52 - 01:07:54
所以說他可綜合各種理由。

01:07:54 - 01:07:56
他其實會發現我們過往所稱的

01:07:57 - 01:08:00
這個狀況跟現在所定的憲法訴訟法中。

01:08:00 - 01:08:02
地方自治條例可能會落在一個灰色的地帶，它其實是有法律的外觀的，但它又不是法律，但它呢又不是行政命令。

01:08:09 - 01:08:11
所以它落在一個灰色的地帶，這是有爭議的，我就要講的其實蠻好的，我覺得答案真的沒有那麼絕對。

01:08:15 - 01:08:23
好，所以，我說這可能是個小爭點，如果以後考試考說法官能不能針對地方自治條例申請釋憲，你要記住這個爭點喔。

01:08:24 - 01:08:30
多數意見認為還是不行，但是方老師講的蠻有道理的，沒有這麼絕對，沒有這麼容易。

01:08:30 - 01:08:33
因為它具有法律的外觀，但它又不是法律。

01:08:34 - 01:08:35
好，好，來。

01:08:37 - 01:08:40
包括第29頁，我們下一集講一個重頭戲了，就是。

01:08:41 - 01:08:47
所以我覺得這應該是這個單元裡面最愛考的，最愛考的東西了，應該最愛考的東西就是。

01:08:49 - 01:08:51
立法委員申請釋憲。

01:08:51 - 01:08:55
然後它的重要性，我必須坦白講，它變得更高了。

01:08:56 - 01:09:00
變得更高了，因為這一年下來的立法院的。

01:09:00 - 01:09:05
各種狀況會使得立法院立法委員申請釋憲這個依據的考量變得更為重要。

01:09:05 - 01:09:07
考試最愛考的就是這個東西。

01:09:07 - 01:09:09
好，我們來看憲法訴訟法第49條。

01:09:10 - 01:09:12
來，憲法訴訟法第49條，

01:09:12 - 01:09:14
立法委員現有總額四分之一以上，

01:09:14 - 01:09:17
就其行使職權，認法律違憲的法規範

01:09:17 - 01:09:18
抵觸憲法者，

01:09:18 - 01:09:21
得申請憲法法庭為違憲宣告之判決。

01:09:22 - 01:09:22
OK。

01:09:22 - 01:09:23
好，關鍵是哪幾個字。

01:09:26 - 01:09:29
立法委員現有總額幾分之幾？四分之一。

01:09:29 - 01:09:31
然後呢？行使職權。

01:09:32 - 01:09:33
好，所以也就是說什麼？這就要件。

01:09:33 - 01:09:36
四分之一行使職權就能申請，他不需要多做些什麼事情。

01:09:38 - 01:09:41
乍看之下不需要多做些什麼事情，但關鍵。

01:09:42 - 01:09:47
所以整個單元我們就要學一件事情，什麼是行使職權。

01:09:48 - 01:09:49
我們就學這件事情。

01:09:51 - 01:09:54
光學這件事情你就可以花一堂課的時間。

01:09:54 - 01:09:55
好。

01:09:55 - 01:09:58
那我先問大家，現有總額四分之一以上是幾席？

01:10:01 - 01:10:04
來，我你不要覺得我在問什麼白痴數學問題。

01:10:04 - 01:10:07
我在PTT發這件事情，一堆人給我答錯。

01:10:07 - 01:10:09
一堆人給我答錯。

01:10:10 - 01:10:11
來，我們臺灣有幾個立法委員？

01:10:12 - 01:10:15
113，大家一定要知道，一定要知道。

01:10:15 - 01:10:17
所以113除以4等於多少？

01:10:18 - 01:10:21
28點多，所以四分之一一定是幾席？

01:10:22 - 01:10:23
29就這樣。

01:10:23 - 01:10:24
29席以上。

01:10:24 - 01:10:27
要記住這個數字，四分之一就可以申請釋憲。

01:10:27 - 01:10:29
大家以前是修過法喔。

01:10:29 - 01:10:31
2022年之前我們是三分之一，後來改成四分之一。

01:10:32 - 01:10:34
好，這是複習一下，我第一堂上課就跟大家講嘛。

01:10:34 - 01:10:36
為什麼要讓立法委員申請釋憲。

01:10:37 - 01:10:39
為什麼要讓立法委員申請釋憲。

01:10:40 - 01:10:44
立法委員是所有申請釋憲裡面最奇怪的。

01:10:45 - 01:10:50
因為他申請釋憲的狀況要說什麼，他要跟大法官講說，大法官我要申請釋憲，因為這個法律違憲。

01:10:51 - 01:10:53
大法官最可以回答什麼事情，幹嘛不會自己改。

01:10:54 - 01:10:58
所以所有的釋憲主體，申請釋憲最奇怪的是立法委員。

01:10:59 - 01:11:01
所以他戰場最多。

01:11:01 - 01:11:02
這就是一個很大的爭議。

01:11:02 - 01:11:03
好。

01:11:03 - 01:11:07
我們接下來要開始講，就是立法委員申請釋憲這件事情。

01:11:08 - 01:11:10
他為什麼會那麼奇怪？

01:11:10 - 01:11:15
就是因為他主要是要保障少數的立法委員。

01:11:16 - 01:11:17
為什麼要保障少數的立法委員？

01:11:17 - 01:11:18
你們一定要知道一件事情。

01:11:19 - 01:11:21
請問在一個國家裡面多數一定正確嗎？

01:11:22 - 01:11:24
多數一定正確嗎？

01:11:25 - 01:11:25
不一定。

01:11:26 - 01:11:27
少數一定錯誤嗎？也不一定。

01:11:28 - 01:11:31
所以我們立法是按照多數原則來進行的。

01:11:31 - 01:11:36
但是我們也應該讓少數黨的立法委員有一個反擊的機會。

01:11:37 - 01:11:41
所以這就是為什麼我們要有，所以憲法第49條要四分之一。

01:11:41 - 01:11:44
是保障少數黨的立法委員，也可以有申請的一個機會。

01:11:45 - 01:11:45
好。

01:11:46 - 01:11:47
那

01:11:47 - 01:11:49
我們接下來就要學一件事情。

01:11:49 - 01:11:49
來，幫我看這邊。

01:12:14 - 01:12:15
好，來看這邊喔。

01:12:15 - 01:12:21
所以我們現在要教一件事情，就是老師把第49條四分之一令為如何行使職權這件事情。

01:12:21 - 01:12:23
好，可是有個很重要的前提，來。

01:12:23 - 01:12:25
我要第一堂課就跟大家講過。

01:12:25 - 01:12:29
所有的視線都是什麼情況底下的才會實現。

01:12:30 - 01:12:32
我想說三個字。

01:12:32 - 01:12:33
不得已。

01:12:33 - 01:12:36
一定是不得已的狀況才會申請視線嘛。

01:12:36 - 01:12:36
對不對？

01:12:36 - 01:12:38
我們以人民來講，人民為什麼不得已？

01:12:39 - 01:12:40
他不開心，可是案件沒救了。

01:12:40 - 01:12:43
所以他不得已，他只能申請視線，這是他最後一個關卡。

01:12:44 - 01:12:45
法官為什麼要申請視線？

01:12:45 - 01:12:47
大家可能漏講，漏講這件事情。

01:12:48 - 01:12:49
法官為什麼要申請視線？

01:12:51 - 01:12:52
他判不下去啊。

01:12:52 - 01:12:53
他良心不安啊。

01:12:54 - 01:12:57
他就是覺得幹，他覺得一個狀況。

01:12:57 - 01:13:00
法官趕快就覺得幹，通姦罪，我就覺得通姦罪這個法律狗屁。

01:13:02 - 01:13:06
那我現在眼前這個人就真有通姦，我就只能判他有罪，但是我就是判不下去。

01:13:06 - 01:13:08
所以他就怎麼樣，他不得已，他只能申請釋憲。

01:13:09 - 01:13:13
所以所有的視線主體都是不得已的狀況，我們才讓他申請視線。

01:13:13 - 01:13:14
所以重點來啦。

01:13:15 - 01:13:17
你要發現一件事情，我們永遠都在判斷一件事情。

01:13:18 - 01:13:21
就是這個主體什麼情況叫做不得已。

01:13:22 - 01:13:25
我舉個例子，來我們上堂課跟大家講到。

01:13:25 - 01:13:29
人民如果今天他上訴到最高法院定讞了。

01:13:30 - 01:13:31
他算不算不得已？

01:13:31 - 01:13:32
算，因為他努力了。

01:13:32 - 01:13:36
但如果他上訴被裁定駁回，定讞在非終局法院，這算不算不得已的狀況？

01:13:36 - 01:13:37
算，但如果他自己不上訴，而案件定讞在非終局法院，這算不算不得已？

01:13:43 - 01:13:44
不算。

01:13:44 - 01:13:45
所以你發現就要判斷這件事情。

01:13:45 - 01:13:50
所以我們整個憲法訴訟法這個單元都要判斷，這些主體算算不得已的。

01:13:50 - 01:13:55
而法官的不得已比較難去講，因為法官不得已就是他自己覺得有問題就有問題。

01:13:55 - 01:13:56
所以他就是要。

01:13:56 - 01:13:59
來,不好意思,我剛這個地方沒有講清楚,來幫我翻26頁。

01:14:00 - 01:14:02
法官的不得已在於什麼知道嗎?

01:14:02 - 01:14:04
他認為他不得已在於

01:14:04 - 01:14:07
他的該案件之裁判結果有直接影響

01:14:09 - 01:14:11
這句話怎麼詮釋你知道嗎?

01:14:11 - 01:14:17
就是法官如果認為這個法條有沒有違憲會影響到這個案件的結果

01:14:18 - 01:14:19
這就是不得已

01:14:19 - 01:14:22
我認為通姦罪違憲，本案就是無罪

01:14:22 - 01:14:25
我認為通姦罪沒有違憲，那本案就是有罪，所以有罪

01:14:26 - 01:14:29
違憲與否會影響到本案的結果

01:14:29 - 01:14:37
有些案件裡面可能是我法官，我審到某一條法條，但我必須要判它違憲，但這個法條在本案當中好像不是重要關鍵。

01:14:38 - 01:14:42
它違憲與否可能不必然會影響到這個判決的結果。

01:14:42 - 01:14:44
那它可能就不符合第55條要件。

01:14:45 - 01:14:54
所以55條很重要要件就是你到底有沒有符合所謂的對於該案件有顯然直接影響，直接影響者那才是關鍵。

01:14:54 - 01:14:54
OK

01:14:55 - 01:14:55
好

01:14:56 - 01:14:56
重點來囉

01:14:57 - 01:14:59
那我們來看一下立法委員申請這個東西

01:15:00 - 01:15:02
那我們就要判斷他的不得已到底是什麼

01:15:04 - 01:15:05
法官的不得已大家理解了嗎?

01:15:05 - 01:15:08
你要告訴我到底為什麼你要申請

01:15:08 - 01:15:09
你不申請會怎樣，會死嗎？

01:15:09 - 01:15:10
會，所以讓你申請

01:15:11 - 01:15:13
人民你怎樣，你不申請會死嗎？

01:15:13 - 01:15:13
會

01:15:14 - 01:15:16
那立法委員怎樣叫做不得已

01:15:17 - 01:15:17
好

01:15:18 - 01:15:19
這邊就開始有點掉詭囉

01:15:20 - 01:15:22
因為立法委員可以做一件事情叫做什麼?

01:15:22 - 01:15:24
立法,可以修法

01:15:25 - 01:15:27
所以你怎麼樣叫做不得已

01:15:28 - 01:15:29
來，請記住一件事情

01:15:30 - 01:15:35
不得已這件事情我們要放在心上，知道說怎樣算是不得意

01:15:35 - 01:15:36
好，我們才知道寫錯

01:15:41 - 01:15:42
哎，不得已也是這個「已」嗎？

01:15:43 - 01:15:43
還是這個椅？

01:15:44 - 01:15:45
好像剛剛椅對不對？

01:15:46 - 01:15:46
幹

01:15:55 - 01:15:55
好

01:15:55 - 01:15:55
不得已

01:15:56 - 01:15:57
不得已狀況是這樣子

01:15:57 - 01:15:59
但是立法委員的不得已要跟立法

01:16:00 - 01:16:00
個字擺在一起

01:16:00 - 01:16:00
你就會很清楚知道

01:16:03 - 01:16:04
整個單元在講什麼

01:16:05 - 01:16:05
叫做失敗

01:16:09 - 01:16:10
失敗

01:16:12 - 01:16:12
為什麼

01:16:14 - 01:16:15
為什麼

01:16:17 - 01:16:23
立法委員申請事先提的一定是他，一定代表你，29個人以上人是loser

01:16:25 - 01:16:26
記住這件事情

01:16:26 - 01:16:27
這一定是很重要的前提啊

01:16:27 - 01:16:27
為什麼

01:16:28 - 01:16:29
他如果是winner，他申請個屁啊

01:16:30 - 01:16:31
他直接修改就好了啊

01:16:31 - 01:16:32
對不對

01:16:33 - 01:16:33
這對不對

01:16:33 - 01:16:36
這個這個這個這就像是說，我們在選民法的時候不是也是這樣嗎

01:16:38 - 01:16:40
講說你善意取得

01:16:40 - 01:16:45
善意取得的前提一定是前面那個人應該是無權的狀況，你才會討論善意了嘛

01:16:46 - 01:16:49
對如果前面的人都大家都是有權有權合法取得,那還善意第三人幹嘛

01:16:49 - 01:16:54
所以善意第三人的前提一定是前面的人有問題,所以我才討論他善意第三人嘛

01:16:54 - 01:16:56
你懂意思嗎,這就是前提一定是這樣

01:16:56 - 01:17:00
所以立法委員申請釋憲前提必然是他們是一群失敗者

01:17:01 - 01:17:01
失敗者

01:17:01 - 01:17:02
所以重點來了

01:17:02 - 01:17:05
我們本案的行使權就怎麼樣

01:17:05 - 01:17:09
就要判斷他是如何失敗的

01:17:10 - 01:17:14
但這個失敗又有一個狀況是他必須不得已的失敗

01:17:14 - 01:17:15
對不對

01:17:15 - 01:17:16
所以你會發現共同點來了

01:17:17 - 01:17:22
人民今天努力打到最高法院，案件定讞了，他是不是不得已的失敗？

01:17:22 - 01:17:23
是

01:17:23 - 01:17:29
但是如果他今天上訴到最高法院，他可以上訴最高法院，他不上市定讞在高等法院，還想申請

01:17:30 - 01:17:33
他就是一個非不得已的失敗

01:17:33 - 01:17:34
所以重點來了

01:17:34 - 01:17:37
因為所有的事證都要判斷他是不是不得已的失敗

01:17:37 - 01:17:45
所以我們現在就來教立法委員，如果今天是一個不得已的失敗，他才算是有行使職權，他才能申請事證

01:17:46 - 01:17:50
如果他只要不是這種狀況，他就

01:17:50 - 01:17:55
不可以，他就不算是行使職權，他就沒有辦法申請事證

01:17:55 - 01:17:55
好

01:17:55 - 01:17:56
所以重點就來了

01:17:56 - 01:17:59
那我們要教大家第一個狀況，叫做不想修法中

01:18:13 - 01:18:15
好，所以第一種狀況是

01:18:15 - 01:18:16
來，仔細聽

01:18:16 - 01:18:21
這一群立法委員不想要修法，

01:18:21 - 01:18:22
也不想要立法，

01:18:22 - 01:18:23
所以記住一件事情，

01:18:23 - 01:18:27
這一群立法委員他們不想要修法，

01:18:27 - 01:18:27
也不立法

01:18:27 - 01:18:29
但他們最後怎麼樣？

01:18:29 - 01:18:29
失敗，

01:18:29 - 01:18:30
所以，

01:18:30 - 01:18:30
表示說什麼？

01:18:31 - 01:18:32
那個法就沒有效力？

01:18:32 - 01:18:32
有，

01:18:32 - 01:18:33
記住一件事情，

01:18:33 - 01:18:34
我們因為這樣，我跟大家講，

01:18:35 - 01:18:37
本案就只有兩種行為樣態，

01:18:38 - 01:18:39
它會有兩種行為。

01:18:39 - 01:18:40
這是第一個，

01:18:40 - 01:18:43
好，有第一個行為，等一下會有第二個行為，

01:18:43 - 01:18:49
兩種行為，我們要判斷它在這個行為裡面有沒有不得已失敗的狀況，

01:18:49 - 01:18:49
好，

01:18:49 - 01:18:52
所以不想修法或立法狀況。

01:18:53 - 01:18:54
算是怎麼樣的狀況？

01:18:54 - 01:18:56
來，我們可以講個例子嘛。

01:18:56 - 01:19:00
有沒有會發生那種立法院要通過某個法，結果另外一個陣營蠻不想要，

01:19:00 - 01:19:00
想要通過的狀況，

01:19:00 - 01:19:01
有沒有？

01:19:01 - 01:19:02
很常看到嘛，

01:19:03 - 01:19:03
對不對？

01:19:03 - 01:19:04
很常看到，

01:19:04 - 01:19:07
來，看到的時候立法委員不是會常常打架嗎？

01:19:08 - 01:19:09
那我先跟大家講，

01:19:09 - 01:19:11
立法委員打架是隻有臺灣有嗎？

01:19:12 - 01:19:12
沒有，

01:19:12 - 01:19:15
世界各國一堆立法委員都在打架，

01:19:15 - 01:19:15
對不對？

01:19:15 - 01:19:16
而且我跟大家講，

01:19:16 - 01:19:18
臺灣立法委員打架次數有沒有降低？

01:19:19 - 01:19:22
其實有，你去看跟20年前比起來，其實打架次數真的降低很多，

01:19:23 - 01:19:23
這也是事實，

01:19:23 - 01:19:26
所以其實我們是有，我覺得是有進步的，

01:19:27 - 01:19:27
好，

01:19:27 - 01:19:28
而且立法委員打架，

01:19:29 - 01:19:30
其實那個打，

01:19:30 - 01:19:33
我要認真跟大家講，它是必然要打架，

01:19:34 - 01:19:36
就這個打架是沒有辦法阻止的，

01:19:37 - 01:19:38
因為那就是在既有的規則。

01:19:39 - 01:19:40
去做這件事情，

01:19:41 - 01:19:41
為什麼？

01:19:42 - 01:19:42
我問大家，

01:19:44 - 01:19:46
大家知道臺灣有幾個立法院？

01:19:47 - 01:19:49
那不就是青島東路那個立法院？

01:19:49 - 01:19:49
錯，

01:19:50 - 01:19:51
你知道臺中其實有立法院？

01:19:52 - 01:19:54
臺中以前的省議會在，

01:19:55 - 01:19:56
應該念做哪裡？

01:19:57 - 01:19:59
是烏日那個地方在哪？

01:20:04 - 01:20:07
臺中的比較東南部那個地方，那個地方在哪裡？

01:20:09 - 01:20:11
幹，我現在，我現在要查。

01:20:11 - 01:20:12
等我一下。

01:20:15 - 01:20:15
等一下喔。

01:20:16 - 01:20:18
它是以前的省議會。

01:20:20 - 01:20:21
霧峰啦

01:20:21 - 01:20:22
靠北啊。

01:20:22 - 01:20:23
好，霧峰。

01:20:23 - 01:20:23
對。

01:20:24 - 01:20:27
霧峰那邊有一個，現在叫做立法院民主議政園區。

01:20:27 - 01:20:28
就是以前臺灣的省議會。

01:20:29 - 01:20:30
那現在還有省議會嗎？

01:20:30 - 01:20:34
沒有，所以省議會已經併到，也不能說併到，省議會那個地方現在就是給立法院用。

01:20:34 - 01:20:36
所以那邊其實是有一個省議會，

01:20:36 - 01:20:39
以前的省議會，所以那邊是立法院的一部分。

01:20:40 - 01:20:41
那立法院在那邊可不可以開會？

01:20:42 - 01:20:42
可以啊。

01:20:43 - 01:20:48
那所以如果今天我們要反對，假設我今天要開會，我要出席的話，我到那邊開會可不可以？

01:20:49 - 01:20:50
沒有不行啊。

01:20:51 - 01:20:52
那為什麼大家不這樣做？

01:20:53 - 01:20:53
這就沒有意義嘛。

01:20:54 - 01:20:57
這就失去了政治攻防的意義嘛，就是你這樣做然後呢，

01:20:58 - 01:20:59
以後大家都這樣搞，

01:20:59 - 01:21:01
那你變成是你下次這樣搞，

01:21:01 - 01:21:04
以後下次就會有人派你去臺中防這件事情發生。

01:21:04 - 01:21:05
那是沒意義的嘛。

01:21:06 - 01:21:08
所以我覺得立法委員打架這件事情是必然的,

01:21:09 - 01:21:11
它是沒有方法可以解決的。

01:21:12 - 01:21:17
我的意思是說,如果今天大家是沒有辦法透過協商來解決這件事情,

01:21:17 - 01:21:18
他們必然打架。

01:21:18 - 01:21:20
所以前提是能不能協商，

01:21:20 - 01:21:23
只要不能協商，必然會打架，沒有方法解決打架這件事情。

01:21:24 - 01:21:31
因為之前在網路上看到說，那為什麼不在這個主席旁邊加裝什麼，什麼保護他的之類的，

01:21:32 - 01:21:35
那個那個沒有意義，那個還是會打，就是會打就是會打。

01:21:36 - 01:21:39
我覺得這句話讓大家去理解，可以可以你可以細細品味。

01:21:40 - 01:21:43
而且我也覺得立法委員打架沒有一定的必然對或不對。

01:21:44 - 01:21:47
我先跟大家講我立場，我覺得立法委員打架沒有絕對的對或不對，

01:21:47 - 01:21:48
看你為什麼打。

01:21:49 - 01:21:55
如果今天我看到跟我不同陣營的人立出一個我覺得超級荒謬無恥的法律，

01:21:55 - 01:21:56
我為什麼不能打？

01:21:57 - 01:21:57
我為什麼不能打？

01:21:58 - 01:21:59
假設今天立法院多數黨突然

01:22:00 - 01:22:01
所以我們要取消同性婚姻。

01:22:02 - 01:22:03
臺灣要禁止同性婚姻打不打？

01:22:05 - 01:22:05
打。

01:22:06 - 01:22:07
我覺得打很合理啊。

01:22:07 - 01:22:15
所以我覺得打不打還是要看那個議題怎麼樣的情況被評價，是什麼情況底下的評價，那個叫一起討論的。

01:22:15 - 01:22:17
不要單純就立法院打架。

01:22:18 - 01:22:20
你知道中國最喜歡看到什麼嗎？

01:22:20 - 01:22:25
中國最想要看到臺灣年輕人的反應叫做，你看立法院都打架了，民主好亂喔，我都好討厭他們。

01:22:25 - 01:22:28
他最想看到你這種最廉價式的反應。

01:22:29 - 01:22:30
他最怕看到你說什麼？

01:22:30 - 01:22:33
他最怕看到你就說我覺得打架沒有一定對。

01:22:33 - 01:22:36
我要看什麼樣的議題，那今天討論議題是A還是B還是C，含內涵是什麼，所以他必然發生打架，最怕你這種反應。

01:22:39 - 01:22:44
中國最想看到的是臺灣的年輕人對民主失去信心。

01:22:45 - 01:22:49
那一旦年輕人對民主失去信心，就有可能製造出喜歡威權的溫床。

01:22:49 - 01:22:53
那一旦有喜歡威權的溫床，中國就會趁虛而入。

01:22:53 - 01:22:55
所以我跟大家講，不管怎麼樣。

01:22:55 - 01:23:01
不管怎麼樣，我覺得都不要放棄對民主的相信這件事情。

01:23:01 - 01:23:06
我覺得不管怎樣都不要放棄對民主的相信，這是我覺得最重要的事情。

01:23:06 - 01:23:06
好。

01:23:06 - 01:23:07
好。

01:23:07 - 01:23:08
所以我要接回這件事情。

01:23:08 - 01:23:12
我覺得好，所以不想修法跟立法這件事情，我們就來討論一件事情。

01:23:14 - 01:23:15
它就可能會發生打架。

01:23:15 - 01:23:16
為什麼？

01:23:16 - 01:23:18
來，我們來我們現在扮演一下喔。

01:23:19 - 01:23:22
假設我們現在扮演的就是，我們就少數黨立法委員。

01:23:22 - 01:23:23
我們現在只有35席。

01:23:24 - 01:23:27
我們現在面對的就是113減35等於多少，65加13，65加13等於78。

01:23:31 - 01:23:34
這78席就是我們敵人，我們覺得是我們敵人，立場不同。

01:23:35 - 01:23:37
反正78席不同黨派，他們就跟我們不一樣。

01:23:37 - 01:23:38
我問大家。

01:23:38 - 01:23:46
如果我們現在35人，我們要阻擋他們在立法院通過一個跟我們的意識形態完全相反的法案，來，請告訴我們現在該怎麼做，假如我們現在開會。

01:23:49 - 01:23:54
我們現在35人，我們要123456，六個出席，六個六個出席代表說我們35人有六個派系。

01:23:55 - 01:23:57
幹才35人就有六個派系,好沒關係。

01:23:58 - 01:24:00
來請告訴我們,我們要怎麼阻止他們？

01:24:00 - 01:24:00
那這個法案通過，

01:24:00 - 01:24:00
他們這個法案已經，已經這個，在委員會裡面，已經審議的差不多了，

01:24:00 - 01:24:01
來，請問我們在二讀的時候，如果要二讀的時候，請問我們該怎麼做？

01:24:01 - 01:24:01
你覺得該怎麼做，我們阻擋他們？

01:24:01 - 01:24:01
你覺得呢？

01:24:01 - 01:24:01
大家覺得可以怎麼做？

01:24:01 - 01:24:01
來，我們現在集思廣益一下。

01:24:02 - 01:24:02
來，你覺得可以怎麼做？

01:24:02 - 01:24:02
明天要開院會要表決了，

01:24:02 - 01:24:02
他們要逐條審議，

01:24:02 - 01:24:03
我們只有35人，他們有78人，

01:24:03 - 01:24:03
怎麼跟他們，怎麼跟他們弄？

01:24:03 - 01:24:03
來，你這樣看。

01:24:03 - 01:24:03
講話講大聲一點，

01:24:03 - 01:24:04
好，講話講大聲一點是一個方法，

01:24:04 - 01:24:04
還有呢？

01:24:04 - 01:24:04
你覺得呢？

01:24:04 - 01:24:04
搶麥克風。

01:24:04 - 01:24:04
你看，大家開始就做出一些臺灣立法委員真的會做出來的事情了。

01:24:04 - 01:24:05
還有沒有其他方法？

01:24:05 - 01:24:05
你覺得呢？

01:24:05 - 01:24:05
你覺得呢？

01:24:05 - 01:24:05
你講一個。

01:24:05 - 01:24:06
是要阻止，阻止，

01:24:06 - 01:24:06
對方，

01:24:06 - 01:24:06
你覺得什麼好方法？

01:24:06 - 01:24:06
都可以，

01:24:06 - 01:24:06
都可以。

01:24:06 - 01:24:06
都可以，

01:24:07 - 01:24:07
把前列把門鎖住，

01:24:07 - 01:24:07
你看，你這種行為跟徐巧芯有什麼不一樣？

01:24:07 - 01:24:07
好，

01:24:07 - 01:24:07
還有呢？

01:24:07 - 01:24:07
你問，

01:24:07 - 01:24:07
你問，

01:24:07 - 01:24:07
再講一些好方法，

01:24:07 - 01:24:08
都可以，都可以講，

01:24:08 - 01:24:08
我們現在有，

01:24:08 - 01:24:08
講話講大聲一點，

01:24:08 - 01:24:08
然後，

01:24:08 - 01:24:08
你，

01:24:08 - 01:24:08
把前列鎖住，

01:24:08 - 01:24:08
還有什麼？

01:24:08 - 01:24:08
搶麥克風，

01:24:08 - 01:24:08
還有呢？

01:24:08 - 01:24:08
講一個，

01:24:08 - 01:24:08
哎，在座各位都是立法委員，

01:24:08 - 01:24:09
要集思廣益啊。

01:24:09 - 01:24:09
你講一個，

01:24:09 - 01:24:09
把他們擋在外面，

01:24:09 - 01:24:09
好，

01:24:09 - 01:24:09
那你們兩個要貢獻意見，

01:24:09 - 01:24:10
我現在就是這個柯建銘的角色，

01:24:10 - 01:24:10
傅崑奇的角色啊，

01:24:10 - 01:24:10
你們要貢獻意見啊，

01:24:10 - 01:24:10
對，

01:24:10 - 01:24:10
你講一個，

01:24:10 - 01:24:11
好，

01:24:11 - 01:24:11
那，所以，好，把他拉住，不要讓他搶麥克風。

01:24:11 - 01:24:11
來，你講一個。

01:24:11 - 01:24:11
你說不要讓他們開會。

01:24:11 - 01:24:11
你看。

01:26:00 - 01:26:02
所以你可以理解臺灣為什麼立法院會這樣狀況嗎？

01:26:03 - 01:26:05
我們短短的剛剛的這個三分鐘的討論

01:26:06 - 01:26:14
沒有一個人的答案是比較具有民主這個我們傳統上大家期待的民主的風度

01:26:15 - 01:26:15
對不對?

01:26:15 - 01:26:24
一個就是大家就是把他們擋在外面,不要讓他們搶麥克風,把他們鎖在外面,講話講大聲一點,黃國昌可能就很高興就很喜歡這樣子

01:26:24 - 01:26:27
他說我很擅長,我很擅長我來這樣子

01:26:27 - 01:26:27
好

01:26:28 - 01:26:29
我的意思是說你開了喔

01:26:29 - 01:26:30
這就是

01:26:30 - 01:26:33
重點喔，這就是我們，你不要覺得我剛才在胡鬧，這就是我們接下來要學的事情

01:26:34 - 01:26:36
怎麼樣阻止別人立法通過

01:26:37 - 01:26:42
為什麼，你還要發現一件事情，大家非，你們剛剛五個人給的意見非常具有一個共識性到什麼

01:26:44 - 01:26:45
因為投票一定輸啊

01:26:46 - 01:26:48
所以只好這樣子做啊

01:26:49 - 01:26:52
所以重點就來了，因為投票一定輸啊

01:26:52 - 01:26:58
所以如果我們要阻擋別人修法跟立法通過，好像只有讓他們不能開會是唯一的方法

01:26:58 - 01:26:59
對不對

01:26:59 - 01:26:59
?

01:26:59 - 01:27:00
所以前兩天

01:27:00 - 01:27:01
就要standby

01:27:01 - 01:27:05
對不對,在立法院一衝進去就把門鎖起來,把麥克風拆下來

01:27:05 - 01:27:05
對不對

01:27:05 - 01:27:08
?

01:27:08 - 01:27:10
然後用肉身把擋在外面這樣子

01:27:10 - 01:27:10
好

01:27:10 - 01:27:10
那

01:27:10 - 01:27:11
我

01:27:11 - 01:27:11
我

01:27:11 - 01:27:11
問大家一件事情

01:27:11 - 01:27:12
我們就35人

01:27:12 - 01:27:12
他們

01:27:12 - 01:27:13
78人

01:27:14 - 01:27:15
你就我們打得過他們嗎

01:27:16 - 01:27:17
我們打得過他們嗎

01:27:19 - 01:27:20
你還要說放到什麼，反正圍在外面

01:27:21 - 01:27:21
對不對

01:27:22 - 01:27:23
把拉住

01:27:23 - 01:27:24
他衝,衝破呢

01:27:25 - 01:27:25
對不對

01:27:25 - 01:27:28
?

01:27:28 - 01:27:28
如果你好

01:27:28 - 01:27:29
我們假設狀況

01:27:29 - 01:27:29
你拉住

01:27:30 - 01:27:33
旁邊突然有一個人，他帶著那個

01:27:33 - 01:27:33
吉

01:27:33 - 01:27:34
他戴安全帽

01:27:34 - 01:27:34
又戴手銬

01:27:34 - 01:27:34
又穿鋼鞋

01:27:34 - 01:27:34
好

01:27:34 - 01:27:35
那個

01:27:35 - 01:27:35
那位立法委員

01:27:35 - 01:27:35
叫衝過來

01:27:35 - 01:27:38
他踹你一腳把你打倒在地怎麼辦

01:27:39 - 01:27:42
我先來,我現在講的事情是真實事件啊

01:27:42 - 01:27:42
那怎麼辦

01:27:42 - 01:27:42
你覺得怎麼辦

01:27:45 - 01:27:46
沒辦法

01:27:46 - 01:27:46
沒辦法怎麼辦

01:27:46 - 01:27:46
對

01:27:47 - 01:27:48
這就重點來了，好

01:27:49 - 01:27:52
這就重點來了，因為可能到最後一定打輸，很明顯這35個人打78人一定輸好不好

01:27:52 - 01:27:55
除非你要開槍，不然這就殺人嘛，對不對，好，所以重點來了

01:28:00 - 01:28:01
來，

01:28:01 - 01:28:01
我要跟大家講，

01:28:01 - 01:28:02
你有發現一件事情，

01:28:03 - 01:28:04
因為一定輸。

01:28:04 - 01:28:06
所以重點就在於，我們要評價，

01:28:07 - 01:28:12
你怎麼樣叫做有好好地行使職權到失敗這個狀況。

01:28:13 - 01:28:16
剛剛講的都有可能是大法官評價的一個方法之一。

01:28:17 - 01:28:18
好，那我們來看一下一些故事。

01:28:18 - 01:28:19
來，

01:28:19 - 01:28:27
曾經發生過一個案例，這個案例是大法官的1476號不受理決議。

01:28:38 - 01:28:40
好，那1476號不受理決議，

01:28:40 - 01:28:41
是在講什麼事情？

01:28:42 - 01:28:43
事情是這個樣子，

01:28:43 - 01:28:48
這是在2018年的時候，立法院當時要做一個計畫，行政院要做一個計畫。

01:28:48 - 01:28:50
叫做前瞻計畫。

01:28:50 - 01:28:59
前瞻計畫意思就是說希望把這個錢啊，分配到各個地方，然後讓各個地方去做相關的建設，

01:29:40 - 01:29:44
不管是防洪啊，或者是甚至我跟大家講，好比如說，

01:29:45 - 01:29:46
我順便跟大家講，

01:29:46 - 01:29:51
當時這個前瞻計畫有一個補助是給一個非常知名的作品。

01:29:52 - 01:29:53
叫做我們與惡的距離。

01:29:54 - 01:29:55
好，這是，所以我跟大家講，

01:29:55 - 01:29:58
很多藝文，我至少覺得大家一定要有觀念，

01:29:58 - 01:30:00
很多藝文團體都是拿政府的補助過活的。

01:30:00 - 01:30:00
編列在立法院前瞻計畫的預算

01:30:00 - 01:30:00
然後跟制定前瞻計畫的條例

01:30:00 - 01:30:01
這是行政院所提出來的計畫

01:30:01 - 01:30:01
當時因為執政黨是民進黨

01:30:01 - 01:30:02
所以立法院多數黨也是民進黨

01:30:02 - 01:30:02
所以就要立法院通過了前瞻計畫的預算跟條例

01:30:14 - 01:30:14
好

01:30:15 - 01:30:17
那當時的立法，最後立法委員

01:30:17 - 01:30:20
他們最後就決定做一件事情

01:30:20 - 01:30:24
就是因為當時的國民黨不支持這樣子的一個計畫

01:30:25 - 01:30:27
所以他們決定最後向立法院申請

01:30:27 - 01:30:28
那申請大法官解釋

01:30:28 - 01:30:30
那當時他們的人數

01:30:30 - 01:30:33
來先仔細聽，當時的門檻是三分之一

01:30:33 - 01:30:35
所以當時至少一定要幾個人，38個人

01:30:36 - 01:30:36
好

01:30:36 - 01:30:37
重點要來了

01:30:37 - 01:30:40
我們來看一下當初國民黨怎麼在反抗這件事情的

01:30:40 - 01:30:40
好

01:30:41 - 01:30:43
來，你幫我翻到第30頁

01:30:43 - 01:30:43
來

01:30:45 - 01:30:47
有關私煙條例之部分

01:30:48 - 01:30:56
查申請人之申請人中之一位立法委員，在私煙條例二讀及三讀程序，均請假未出席

01:30:56 - 01:30:58
而未參與任何的表決

01:30:58 - 01:30:59
不好意思，我自己加了一句話

01:31:00 - 01:31:00
就是

01:31:01 - 01:31:02
因為你看喔，有一個人從頭到尾

01:31:04 - 01:31:06
二讀三讀都沒有出席

01:31:09 - 01:31:09
然後呢

01:31:10 - 01:31:12
最尷尬的事情是什麼你知道嗎

01:31:12 - 01:31:15
當初國民黨他們申請的立法委員總共幾個你知道嗎

01:31:15 - 01:31:16
38個

01:31:17 - 01:31:18
38個意味著什麼

01:31:19 - 01:31:20
缺一不可嘛

01:31:20 - 01:31:22
因為如果一個人,只要一個人

01:31:22 - 01:31:27
大法官認定,你沒有不得已的情況,你就不具當事人資格啊

01:31:29 - 01:31:29
對不對

01:31:29 - 01:31:30
所以

01:31:30 - 01:31:31
大法官意思說什麼

01:31:31 - 01:31:34
他說這個人從頭到尾在表決的時候通通都沒來啊

01:31:34 - 01:31:34
對不對

01:31:35 - 01:31:36
你看你們剛才給的方法

01:31:37 - 01:31:38
阻擋在外面

01:31:39 - 01:31:40
然後怎樣怎樣，都好啊

01:31:41 - 01:31:42
這個人就怎麼樣，可以往就走了

01:31:43 - 01:31:44
他再也沒出現過

01:31:44 - 01:31:45
OK

01:31:45 - 01:31:46
然後大法官說什麼

01:31:46 - 01:31:46
他說你看喔

01:31:47 - 01:31:48
而且啊，這個法案啊

01:31:49 - 01:31:51
其中幾個條文其實又有點問題

01:31:52 - 01:31:54
他說除了第五條反對者有39個人之外

01:31:55 - 01:31:59
包含申請人當中的34人跟非申請人時代力量黨團五人

01:31:59 - 01:32:00
其餘條文

01:32:00 - 01:32:01
反對者至多36人。

01:32:02 - 01:32:06
於三讀程序當中投反對票申請人裡面，只有29人。

01:32:06 - 01:32:13
所以過不論以系爭條文之二讀三讀表決的結果來看，曾經投票就投票，也不足38個人。

01:32:14 - 01:32:15
所以你會發現一件事情，

01:32:15 - 01:32:18
大法官在發現什麼狀況？他發現兩個狀況。

01:32:19 - 01:32:21
我們要評價的事情是，來，

01:32:21 - 01:32:27
剛剛我們在我們在討論的事情是，我們我們要讓二讀跟三讀，我們要想辦法阻擋他們通過這個法律嘛。

01:32:28 - 01:32:29
剛剛你們大家給了很多很好的意見，

01:32:29 - 01:32:35
但無論最後怎麼樣，你最後要通過一個東西，它一定是二讀跟三讀。

01:32:36 - 01:32:37
而其中最重要的讀是哪一讀？

01:32:38 - 01:32:39
二讀。

01:32:39 - 01:32:40
二讀是最重要的。

01:32:41 - 01:32:47
那大法官發現一件事情是，這38個人裡面啊，有一個人二讀三讀都沒有出席。

01:32:48 - 01:32:53
然後不管是二讀還是三讀的時候，發現你們反對的人也都不足38個人啊。

01:32:54 - 01:32:55
對不對？

01:32:56 - 01:32:58
所以大法官，大法官最後就評價一件事情叫做什麼？

01:32:59 - 01:33:03
你們有沒有好好地來反對這件事情。

01:33:04 - 01:33:06
如果沒有的話，你又會怎麼樣？

01:33:06 - 01:33:07
你沒有不得已啊。

01:33:08 - 01:33:10
你沒有不得已的狀況嘛，

01:33:10 - 01:33:13
不得已的狀況是我盡力做到某些事情嘛，

01:33:13 - 01:33:13
對不對？

01:33:14 - 01:33:15
所以呢,我們可以做下一件事情,

01:33:16 - 01:33:20
在476不受理決議的時候,大法官所認定的標準叫做什麼?

01:33:21 - 01:33:27
很難看得出來一定有標準,但至少看到一件事情就是,你的二讀,大法官二三讀,

01:33:30 - 01:33:32
投反對票。

01:33:38 - 01:33:39
二三讀要投反對票。

01:33:40 - 01:33:42
所以也就是說什麼？大法官所講的事情再講一次，

01:33:42 - 01:33:48
他認為好，如果你今天要所謂的行使職權，你就是不想修法跟立法，

01:33:48 - 01:33:50
那你要做的事情應該就叫做，來，

01:33:51 - 01:33:55
好好阻擋。

01:33:56 - 01:33:57
你要好好阻擋。

01:33:58 - 01:33:59
那你

01:34:00 - 01:34:04
二三讀你都沒有投下反對票,

01:34:04 - 01:34:06
那你就不算好好阻擋啊,

01:34:06 - 01:34:07
你就沒有不得已的狀況啊,

01:34:07 - 01:34:09
那你怎麼算新職權？

01:34:09 - 01:34:11
抱歉，我沒有辦法讓你申請釋憲。

01:34:12 - 01:34:13
但最主要關鍵是，

01:34:13 - 01:34:15
有一個立法委員從頭到尾都沒出席。

01:34:16 - 01:34:17
那個立法委員聽起來很雷。

01:34:18 - 01:34:20
你知道立法委員現在還在立法院嗎？

01:34:21 - 01:34:22
你去查查看,

01:34:22 - 01:34:23
名字四個字的你就知道了。

01:34:24 - 01:34:24
好,

01:34:25 - 01:34:27
來，這是很有名的1476不受理決議。

01:34:28 - 01:34:29
但是呢，我問大家，

01:34:29 - 01:34:32
這個決議在當時的時候，其實我就提出批判。

01:34:32 - 01:34:33
當然，我先跟大家講，

01:34:33 - 01:34:35
大法官所做出來的東西喔，

01:34:36 - 01:34:37
它不是絕對的標準。

01:34:38 - 01:34:39
因為你仔細聽，

01:34:40 - 01:34:43
這我這個結論其實我下得有一點點的草率。

01:34:44 - 01:34:46
因為大法官的意思是說，

01:34:46 - 01:34:48
所以二三讀都要投下反對票才能實現嗎？

01:34:49 - 01:34:50
其實也不是喔，

01:34:50 - 01:34:51
他的理由說什麼？

01:34:51 - 01:34:53
因為有一個人從頭到尾都沒出席,

01:34:53 - 01:34:55
然後二三讀我統計下來,

01:34:55 - 01:34:57
也都沒有反對到38票，到38票,

01:34:57 - 01:34:59
所以這樣子我們沒有辦法讓你申請。

01:34:59 - 01:35:18
可是怎麼樣

01:35:18 - 01:35:41
我會讓你申請

01:35:41 - 01:35:42
大法官其實沒有講，

01:35:42 - 01:35:44
他只說這樣沒辦法讓你申請，

01:35:44 - 01:35:46
所以在這個狀況底下，

01:35:46 - 01:35:46
我們可以知道，

01:35:46 - 01:35:48
應該是二三讀都要好好投下反對票。

01:35:49 - 01:35:51
我們才應該會最安全啦,

01:35:51 - 01:35:52
最安全的。

01:35:52 - 01:35:52
好,

01:35:53 - 01:35:57
這時候，大法官在隔年又做出了另外一個解釋，

01:35:57 - 01:35:59
釋字781號解釋。

01:35:59 - 01:36:00
來,

01:36:00 - 01:36:00
就是你要會有點不喜歡這樣子的。

01:36:04 - 01:36:05
因為我就覺得你就沒在思考嘛。

01:36:06 - 01:36:08
這十幾年臺灣沒有任何的進步嗎？

01:36:08 - 01:36:11
我們以性別友善這件事情讓我們進步的超多的啊。

01:36:12 - 01:36:15
我舉個例，再舉個例子來講嘛，年金改革這個議題。

01:36:16 - 01:36:17
年金改革我們吵了多久？

01:36:18 - 01:36:21
我們吵多久，從我出生就在吵年金改革。

01:36:22 - 01:36:24
可是經過這號解釋之後還有人在吵？沒有人在吵啊。

01:36:25 - 01:36:27
有些事情是有解決的嘛。

01:36:27 - 01:36:30
不管他公不公平或大家開不開心。

01:36:30 - 01:36:33
沒有一個政策必然是大家都開心，絕對大家都開心。

01:36:33 - 01:36:37
我要講，如果有任何一個政策是全臺灣百分之百都開心，這個政策一定超爛。

01:36:38 - 01:36:39
一定嗎，超爛。

01:36:40 - 01:36:44
所以我要講的是，你看因為年金改革這兩年大家吵。

01:36:44 - 01:36:47
那不就這個議題暫時畫下一個句點。

01:36:47 - 01:36:48
好。

01:36:48 - 01:36:53
那我先講個背景，478、1782、783號解釋，他就是在處理年金改革的問題。

01:36:53 - 01:36:57
我沒有，我在，我先不評價年金改革這件事情到底好或不好。

01:36:57 - 01:37:00
但是我先講一件事情，就是當時國民黨反對年金改革。

01:37:01 - 01:37:07
所以他們針對民進黨所提出的年金改革條文是反對的，所以最後申請大法官解釋。

01:37:07 - 01:37:13
而大法官通過478、781、782、783號解釋，做出了大部分的條文是合憲的結果。

01:37:13 - 01:37:16
所以說這號解釋對國民黨是比較不利的。

01:37:17 - 01:37:18
但是我們要看一件事情。

01:37:19 - 01:37:21
國民黨怎麼申請這件事情。

01:37:21 - 01:37:22
你看這裡有沒有這樣狀況。

01:37:22 - 01:37:26
國民黨是不是不想要民進黨立這個年輕改革的法案，是嗎？

01:37:27 - 01:37:28
所以我們要看他有沒有好好阻擋。

01:37:29 - 01:37:30
好。

01:37:30 - 01:37:32
來，你幫我翻到32頁到33頁。

01:37:40 - 01:37:43
來，這是我把當時的院會紀錄找出來，我們直接來跟大家說。

01:37:43 - 01:37:45
就直接來看你就會知道了。

01:37:45 - 01:37:45
來。

01:37:45 - 01:37:46
來。

01:37:46 - 01:37:47
你就再看這兩頁就好。

01:37:47 - 01:37:48
來。

01:37:48 - 01:37:50
來，你幫我看，我們來看喔。

01:37:50 - 01:37:50
來。

01:37:50 - 01:37:54
你幫我看32頁，上面是民進黨的部分立法委員，下面是國民黨的立法委員。

01:37:54 - 01:37:56
所以上面是支持的嘛，下面是反對的嘛，對不對？

01:37:57 - 01:37:58
然後呢,臺下說什麼?

01:37:59 - 01:38:00
你要臺下說什麼?

01:38:00 - 01:38:03
錯誤年改,拒絕背書。

01:38:03 - 01:38:04
然後你看主席,

01:38:04 - 01:38:05
好,

01:38:05 - 01:38:07
主席說什麼，來我們仔細看喔。

01:38:08 - 01:38:14
全案經過二讀，現有民進黨黨團提議繼續進行三讀，請問院會有無異議？

01:38:14 - 01:38:15
好，到這邊先停一下。

01:38:16 - 01:38:20
所以你會發現一件事情，立法院的一讀二讀三讀跟大家有時候想像不太一樣喔。

01:38:21 - 01:38:22
一讀有時候是很草率就一讀了。

01:38:23 - 01:38:25
那三讀是什麼？二讀完立刻三讀喔。

01:38:26 - 01:38:29
因為反正大家都在院會嘛，我們就是二讀完立刻進行三讀。

01:38:29 - 01:38:30
對不對？

01:38:30 - 01:38:30
好。

01:38:31 - 01:38:32
請問院會有意義？

01:38:33 - 01:38:36
那那個括號有是什麼呢？我示範一下，這個狀況是真實狀況是這樣。

01:38:37 - 01:38:40
那天主席我忘記是，我記得好像是蔡其昌，我有點忘記了，好。

01:38:40 - 01:38:42
他就，還是遊錫堃我忘記了，他就說，

01:38:42 - 01:38:48
來，你看哦，全案現在經過二讀，現有民進黨黨團提議繼續三讀，請問院會有無異議？

01:38:48 - 01:38:51
然後這時候國民黨人在臺下大喊，有，有，這樣子。

01:38:52 - 01:38:53
好說，好有意義，那我們就進行意義交付表決。

01:38:54 - 01:38:58
針對本案進行三讀，民進黨黨團要求記名錶決，現在開始時間一分鐘。

01:38:58 - 01:39:13
然後開始做什麼事情，

01:39:13 - 01:39:27
就開始按那個，壓，

01:39:27 - 01:39:42
就是要不要進行三讀。

01:39:43 - 01:39:43
對不對？

01:39:44 - 01:39:45
所以現在，所以好，重點來了，來仔細聽。

01:39:46 - 01:39:47
現在戰場叫做什麼？

01:39:47 - 01:39:48
二讀已經過了。

01:39:49 - 01:39:50
二讀已經過了。

01:39:51 - 01:39:53
國民黨完全反對，民進黨完全支持。

01:39:53 - 01:39:57
所以我們現在要討論的事情是，要不要繼續三讀？

01:39:57 - 01:39:59
國民黨說，我不要。

01:39:59 - 01:40:00
民進黨說，我要。

01:40:00 - 01:40:00
做的修正，

01:40:00 - 01:40:02
他不做實質內容討論。

01:40:02 - 01:40:02
好。

01:40:03 - 01:40:04
報告院會，

01:40:04 - 01:40:06
現在民進黨團依據立法院職權行使法第11條，

01:40:07 - 01:40:09
提醒全案交付表決。

01:40:10 - 01:40:10
好，

01:40:11 - 01:40:12
柯總召提及交付表決。

01:40:13 - 01:40:13
好,

01:40:13 - 01:40:14
現在開始記名錶決，時間一分鐘。

01:40:15 - 01:40:15
報告結果：

01:40:16 - 01:40:16
出席委員55人，

01:40:16 - 01:40:17
贊成者55人。

01:40:17 - 01:40:18
反對者零人。

01:40:19 - 01:40:19
好,

01:40:20 - 01:40:21
這件事情就結束了。

01:40:21 - 01:40:23
所以你發現很重要關鍵的事情。

01:40:24 - 01:40:26
國民黨在二讀的時候,

01:40:26 - 01:40:27
每一條文都反對。

01:40:28 - 01:40:30
然後進到二讀完要進到三讀的時候，

01:40:30 - 01:40:32
國民黨反對進到三讀。

01:40:33 - 01:40:34
然後三讀的時候你會發現一件事情，

01:40:34 - 01:40:35
國民黨怎麼樣？

01:40:35 - 01:40:35
他們走了。

01:40:36 - 01:40:37
他們後來就退席抗議。

01:40:38 - 01:40:39
所以這個就...

01:40:40 - 01:40:40
所以重點來了，

01:40:40 - 01:40:40
來！

01:40:41 - 01:40:42
你覺得這算不算是

01:40:42 - 01:40:44
有好好阻擋這件事情。

01:40:46 - 01:40:48
這就值得討論的啊。

01:40:49 - 01:40:49
二讀的時候

01:40:50 - 01:40:50
他就有投票。

01:40:52 - 01:40:52
二讀進三讀

01:40:52 - 01:40:53
他也有投票

01:40:54 - 01:40:54
都反對

01:40:55 - 01:40:56
但三讀的時候他就沒有反對

01:40:56 - 01:40:57
他就直接走了。

01:40:58 - 01:41:00
這樣算不算好好反對？

01:41:42 - 01:41:42
來，

01:41:43 - 01:41:44
我講過嘛。

01:41:45 - 01:41:47
整個立法院一讀二讀三讀最重要是哪一讀？

01:41:48 - 01:41:48
二讀。

01:41:49 - 01:41:53
其實一讀跟三讀都沒有大家想像中這麼的重要。

01:41:54 - 01:41:56
當然不是說不重要了。

01:41:56 - 01:41:56
好,

01:41:57 - 01:41:58
我們來看一下大法官怎麼說。

01:41:58 - 01:42:00
來幫我翻第30頁。

01:42:00 - 01:42:01
所以，

01:42:02 - 01:42:03
所以我們又會知道一件事情，

01:42:04 - 01:42:05
781其實有做修正啊，

01:42:06 - 01:42:07
他做的修正叫做什麼？

01:42:08 - 01:42:11
他做的修正叫做二讀有投票。

01:42:12 - 01:42:13
你二讀有投反對票，

01:42:18 - 01:42:20
我把它寫清楚一點。

01:43:13 - 01:43:13
好啦，在這邊，

01:43:13 - 01:43:15
所以我們得到一個結論嘛，

01:43:15 - 01:43:16
二讀投反對票。

01:43:16 - 01:43:17
二讀進三讀也投反對票,

01:43:18 - 01:43:19
但三讀沒投票,

01:43:19 - 01:43:21
這樣長官認為說有沒有好好主導,

01:43:21 - 01:43:21
有。

01:43:22 - 01:43:23
所以也就是說什麼,

01:43:23 - 01:43:24
我們可以，我跟大家講，

01:43:24 - 01:43:27
一個行為要怎麼樣被認定是對還是不對，

01:43:27 - 01:43:31
需要透過看各種的案例。

01:43:31 - 01:43:34
所以這就是為什麼跟大家講讀法律不是讀條文，

01:43:35 - 01:43:38
讀法律一定是讀條文搭配判決。

01:43:38 - 01:43:39
那我們現在就知道一件事情了,

01:43:39 - 01:43:41
因為行使職權這四個字,

01:43:42 - 01:43:43
你哪知道原來行使職權,

01:43:43 - 01:43:45
在這種狀況底下，大官認為說,

01:43:45 - 01:43:48
不受理決議，大官認為說,

01:43:48 - 01:43:50
起碼二讀你都要出來

01:43:50 - 01:43:51
二三讀都要出來投票嘛

01:43:52 - 01:43:53
但你都沒有出來投票

01:43:53 - 01:43:55
但是呢,在781就輪廓就越來越明顯了

01:43:56 - 01:43:57
二讀有投反對票

01:43:57 - 01:43:58
二讀進三讀也有投反對票,

01:43:59 - 01:44:00
但三讀

01:44:00 - 01:44:01
沒有投票的話呢,

01:44:02 - 01:44:03
大法官認為是沒關係,

01:44:03 - 01:44:05
你還是要好好反對。

01:44:05 - 01:44:06
好

01:44:06 - 01:44:07
好。

01:44:12 - 01:44:12
來

01:44:13 - 01:44:17
那這個時候，請幫我看第35頁的地方。

01:44:23 - 01:44:25
你幫我看第35頁的地方。

01:44:29 - 01:44:29
好,

01:44:30 - 01:44:31
你幫我看35頁下面。

01:44:32 - 01:44:34
我要講一個新的,

01:44:36 - 01:44:38
這是今年的

01:44:39 - 01:44:41
這個是114線

01:45:00 - 01:45:01
好。

01:45:02 - 01:45:02
來,

01:45:03 - 01:45:04
我們來看一下,

01:45:04 - 01:45:06
我先跟大家講,這個東西我們先看看就好,

01:45:06 - 01:45:08
因為現在憲法法庭沒有開,

01:45:09 - 01:45:11
所以我們也不知道實際狀況怎麼樣,

01:45:11 - 01:45:15
但是我們可以就實際發生的事情來做比較細緻一點的討論。

01:45:15 - 01:45:16
好,

01:45:16 - 01:45:16
來,

01:45:19 - 01:45:20
好,反正我先跟大家講,

01:45:20 - 01:45:28
我們現在就是在討論的這個東西，就是講不想修法，要怎樣好好阻擋這個行為。

01:45:28 - 01:45:35
怎麼樣好好阻擋，才有被認定行使職權，然後透過一個案例跟第二個案例跟現在即將找第三個案例，

01:45:35 - 01:45:39
來確保說好好阻擋是一個什麼樣子，

01:45:39 - 01:45:42
我們就比較清楚知道大法官怎麼看待這件事情。

01:45:42 - 01:45:43
好。

01:45:44 - 01:45:46
那我們現在就來看第35頁的地方。

01:45:47 - 01:45:51
這個是立法委員柯建銘等51人申請案,

01:45:51 - 01:45:52
這是今年發生的事情,

01:45:52 - 01:45:55
而且它發生在2025年的5月12號。

01:45:56 - 01:45:57
就非常近的時間喔,

01:45:57 - 01:45:58
好,

01:45:58 - 01:46:00
我們看到立法經過。

01:46:01 - 01:46:01
來,

01:46:16 - 01:46:18
好，來，你幫我看一下，

01:46:19 - 01:46:19
第36頁,

01:46:20 - 01:46:21
35頁剛才看完了對不對？

01:46:21 - 01:46:22
好，36頁。

01:46:22 - 01:46:22
來，

01:46:24 - 01:46:26
他這是這次他們要討論的事情。

01:46:27 - 01:46:27
好。

01:46:28 - 01:46:31
然後呢,他們要討論的事情叫做,

01:46:33 - 01:46:36
本案到底有沒有算「是」行使職權,

01:46:37 - 01:46:38
他討論標的是什麼你知道嗎?

01:46:39 - 01:46:42
國民黨跟民眾黨通過的憲法訴訟法,

01:46:42 - 01:46:43
民進黨反對

01:46:43 - 01:46:48
所以我們要討論的事情就是那民進黨有沒有好好阻擋這件事情

01:46:49 - 01:46:50
好

01:46:50 - 01:46:53
那本案有一個很大的爭議

01:46:55 - 01:46:56
本案有一個很大的爭議

01:46:56 - 01:46:59
就是你幫我看到第37頁的地方

01:47:40 - 01:47:41
那個院會紀錄

01:47:42 - 01:47:43
那個院會紀錄你看我看一下

01:47:44 - 01:47:45
他的那個三讀

01:47:45 - 01:47:51
他叫做三讀的時候，與經過二讀內容同

01:47:52 - 01:47:52
然後略

01:47:53 - 01:47:55
三讀條文已宣讀完畢，

01:47:56 - 01:47:58
請問院會有無文字修正？

01:47:58 - 01:47:58
無。

01:47:59 - 01:48:00
沒有文字修正。

01:48:00 - 01:48:02
有一些深水區的議題，會有點小複雜。

01:48:03 - 01:48:05
來，你幫我看一下第五點。

01:48:05 - 01:48:06
來，他說，

01:48:08 - 01:48:13
法律案三讀程序，與主席宣佈法律案修正通過決議之前，

01:48:14 - 01:48:18
是主席應主動徵詢在場立法委員有無異議，使其客觀上表達反對意見之機會，

01:48:19 - 01:48:22
還是由在場的立法委員主動提案交付表決。

01:48:23 - 01:48:25
主席是否有義務將全案付表決？

01:48:25 - 01:48:28
還是三讀程序可採無異議通過之決議？若可，

01:48:28 - 01:48:32
主席應如何確認在場的委員已經無異議通過？好，

01:48:32 - 01:48:34
這就跟大家一個可能不太知道的一件事情。

01:48:35 - 01:48:40
剛剛大家在看那個東西的時候，不管是在781跟1476，你有沒有發現一件事情？

01:48:40 - 01:48:41
有沒有三讀？

01:48:42 - 01:48:44
有嘛，有投票嘛。

01:48:44 - 01:48:45
可是我要跟大家講一件事情，

01:48:46 - 01:48:48
立法院很多法案是沒有三讀的。

01:48:49 - 01:48:50
大家知道為什麼嗎？

01:48:53 - 01:48:56
因為三讀有一個小麻煩的事情是,

01:48:58 - 01:49:40
二讀如果大家都沒意見

01:49:41 - 01:49:42
那幹嘛還要再三讀？

01:49:43 - 01:49:44
什麼意思？

01:49:44 - 01:49:48
你以為立法院每一個法案都是三個政黨吵來吵去嗎？

01:49:49 - 01:49:52
沒有啊，其實很多法案是大家都沒，就是大家都喬好了，

01:49:53 - 01:49:54
或是大家都覺得很不錯。

01:49:55 - 01:49:57
所以二讀的時候全部都支持。

01:49:58 - 01:49:59
那如果大家全部都支持，

01:49:59 - 01:50:00
好。

01:50:00 - 01:50:02
你要怎麼去確保這件事情？

01:50:03 - 01:50:09
那當時就做了一件事情叫做三讀條文已經宣讀完畢，請問院會沒有文字的修正？

01:50:10 - 01:50:13
然後呢，這個時候就有一個小爭議。

01:50:14 - 01:50:16
好，我還發現我應該沒有弄錯，好，事情是這樣子，來第三頁你幫我看一下。

01:50:18 - 01:50:21
他那個地方，我把這個公報弄出來。

01:50:22 - 01:50:23
主席，這個主席大家知道是誰吧？

01:50:24 - 01:50:26
我們的韓國瑜院長。

01:50:26 - 01:50:30
韓國瑜就說三讀條文已宣讀完畢，請問院會沒有文字修正？

01:50:30 - 01:50:34
沒有文字修正，那決議憲法訴訟法第30條條文修正通過。

01:50:34 - 01:50:36
這個就是一個爭議，為什麼大家知道嗎？

01:50:37 - 01:50:41
因為當時有個小小的一個狀況叫做，因為民進黨人都在場。

01:50:43 - 01:50:47
所以要討論的事情是，你沒有表示意見。

01:50:47 - 01:50:51
是不是你沒有好好阻擋？

01:50:52 - 01:50:54
好，就要討論這件事情喔。

01:50:55 - 01:50:59
好，那可是呢，這邊就產生一個小小的意見，小小的爭議叫做什麼？

01:51:00 - 01:51:02
問法有點奇怪。

01:51:04 - 01:51:07
這邊是大家最大的爭議點，就討論在這邊，就是他問法有點奇怪。

01:51:09 - 01:51:13
因為韓國瑜問的是說，請問院會沒有文字的修正？

01:51:14 - 01:51:15
請問院會你有沒有文字修正？

01:51:16 - 01:51:17
所以你看，這邊有個括號什麼？

01:51:17 - 01:51:18
無嘛。

01:51:19 - 01:51:21
所以表示說你沒有意義嘛。

01:51:22 - 01:51:22
對不對？

01:51:23 - 01:51:24
那。

01:51:24 - 01:51:26
所以這時候，這個國民黨跟民眾黨陣營那邊就說，

01:51:28 - 01:51:30
因為你說無。

01:51:30 - 01:51:33
代表說什麼，你也同意修法。

01:51:33 - 01:51:35
所以你沒有好好阻擋，抱歉，你不能申請釋憲。

01:51:37 - 01:51:39
可是這時候他本質上有個小小的問題叫做，

01:51:40 - 01:51:42
對於民進黨那一方來講，

01:51:43 - 01:51:44
我當然沒有意見啊，為什麼？

01:51:45 - 01:51:47
我沒有要文字修正的，我從頭到尾就反對這個修法。

01:51:47 - 01:51:49
我幹嘛要文字意見？你現在問我問題叫做，

01:51:51 - 01:51:52
你有沒有文字意見？

01:51:53 - 01:51:57
可是我從頭到尾就是，我的問題，我的立場不是我沒有文字，有沒有文字意見。

01:51:58 - 01:52:00
我從小就不要這個東西。

01:52:00 - 01:52:00
的法律,

01:52:01 - 01:52:02
所以當你問我說你有沒有文字意見的時候,

01:52:02 - 01:52:04
我當然會說我沒有啊。

01:52:05 - 01:52:06
這就像說什麼你知道嗎?

01:52:06 - 01:52:07
來，

01:52:08 - 01:52:09
你要不要吃晚餐？

01:52:09 - 01:52:10
我不要。

01:52:10 - 01:52:11
好，

01:52:11 - 01:52:11
那我要。

01:52:11 - 01:52:12
那我要吃。

01:52:12 - 01:52:13
那你要吃什麼小菜？

01:52:14 - 01:52:14
我不要啊。

01:52:15 - 01:52:16
就...你懂我意思嗎？

01:52:16 - 01:52:18
我就不要吃晚餐了。

01:52:18 - 01:52:19
我當然就不吃這個小菜啊。

01:52:20 - 01:52:20
對不對？

01:52:20 - 01:52:22
就現在就有點像這個狀態。

01:52:22 - 01:52:22
好，

01:52:23 - 01:52:25
那大法官如何回應這件事情？

01:52:25 - 01:52:26
我先講答案。

01:52:29 - 01:52:30
我不知道。

01:52:31 - 01:52:32
因為還沒有判決。

01:52:32 - 01:52:33
對。

01:52:33 - 01:52:34
因為我們憲法法被凍結了。

01:52:34 - 01:52:35
但是，

01:52:35 - 01:52:36
本案話有沒有受理？

01:52:37 - 01:52:37
受理。

01:52:38 - 01:52:39
先講，

01:52:39 - 01:52:39
先講結論。

01:52:39 - 01:52:40
受理了。

01:52:41 - 01:52:41
好，

01:52:42 - 01:52:43
但是我先講啦，

01:52:43 - 01:52:44
我覺得本案當時我在看的時候，

01:52:44 - 01:52:46
我覺得受理的程度就很高了。

01:52:46 - 01:52:47
受理的程度就

01:52:47 - 01:52:48
應該就很容易受理

01:52:48 - 01:52:50
因為我覺得用781的框架

01:52:51 - 01:52:53
本案的狀況應該會被涵蓋進去。

01:52:53 - 01:52:54
所以我補充一個小小點

01:52:54 - 01:52:56
大家就簡單看就好,

01:52:56 - 01:52:57
就是有這樣狀況,

01:52:57 - 01:53:17
所以接下來我們要關心

01:53:17 - 01:53:40
這個憲法訴訟法的實施案

01:53:40 - 01:53:44
大法官應該就會在第一段交代本案的程序問題。

01:53:44 - 01:53:44
OK,

01:53:44 - 01:53:45
好,

01:53:45 - 01:53:47
那我們先做一個簡單的結論喔,

01:53:47 - 01:53:47
來,

01:53:47 - 01:53:49
先做一個簡單的結論摘要。

01:53:49 - 01:53:50
來,

01:53:50 - 01:53:50
重點是什麼？

01:53:51 - 01:53:52
重點是什麼？

01:53:52 - 01:53:53
來，

01:53:54 - 01:53:55
我們這邊到這邊完就要先，

01:53:55 - 01:53:56
先休息一下喔。

01:53:57 - 01:54:00
重點就是憲法第49條的四分之一立法委員要行使職權。

01:54:00 - 01:54:01
讀進三讀這件事情。

01:54:01 - 01:54:03
你看因為國民黨投反對票啊。

01:54:03 - 01:54:05
所以意味著什麼，我不要三讀啊。

01:54:06 - 01:54:14
那這次的這個判斷重點是，三讀的時候說你們文字修正，他們沒有人反應，那這件事情是爭議的點，就落到今天第三個案例。

01:54:14 - 01:54:19
那不論怎麼樣,學習最重要的事情是1476跟781一定要弄好。

01:54:19 - 01:54:21
好,一定要學清楚,知道這個狀況是什麼。

01:54:22 - 01:54:27
好,我們才會知道,原來不想修法的狀況,你要好好阻擋。

01:54:27 - 01:54:29
好,我再講一次為什麼本質要判斷這件事情。

01:54:31 - 01:54:34
來,我講,最後講個結論,為什麼要這麼嚴格的判斷。

01:54:35 - 01:54:40
因為如果立法委員你什麼都不做，就讓你申請釋憲，那以後，就什麼都不要做就好了。

01:54:40 - 01:54:42
你只要不開心，我就申請釋憲、申請釋憲、申請釋憲啊。

01:54:43 - 01:54:47
我要看到的事情是，你有沒有盡力阻擋這件事情。

01:54:48 - 01:54:52
這個是我想要看到的，因為如果你有盡力阻擋，代表說什麼，你有不得已的狀況。

01:54:52 - 01:54:54
我知道你真的很不想。

01:54:54 - 01:54:55
因為你真的很不想。

01:54:55 - 01:54:56
所以我怎麼樣？

01:54:57 - 01:54:59
所以我讓你申請釋憲。

01:54:59 - 01:54:59
好，所以重點來了。

01:55:00 - 01:55:03
來，我問大家，我們剛剛不是討論我們要怎麼阻擋那78個立法委員嗎？

01:55:04 - 01:55:05
結論是什麼？

01:55:05 - 01:55:06
你們的方法都很好。

01:55:06 - 01:55:08
但是一旦進入到院會二讀，

01:55:08 - 01:55:10
假設我說我剛剛就問啊，

01:55:10 - 01:55:12
78個人衝進來把我們都推倒，

01:55:12 - 01:55:14
強制他們佔領主席臺，

01:55:14 - 01:55:15
開始進行二讀，

01:55:15 - 01:55:17
請問我們要做什麼事情？

01:55:19 - 01:55:21
我們每一個人還是要好好投下反對票，為什麼？

01:55:22 - 01:55:23
這時候要做什麼事情？我們是不是，這時候我們就應該要先召開一個黨團會議。

01:55:26 - 01:55:27
然後找法務，法務就要跟大家講說什麼。

01:55:27 - 01:55:29
我們還有最後一個戰場可以，決定輸，但我們能申請釋憲。

01:55:31 - 01:55:33
但申請釋憲有這個要件。

01:55:33 - 01:55:35
所以你們一定要都投下反對票，要打可以，要罵可以。

01:55:37 - 01:55:39
要鎖可以，要擋也可以。

01:55:39 - 01:55:41
但二讀的時候一定要投下反對票。

01:55:42 - 01:55:44
然後二讀進三讀的時候至少怎麼樣？

01:55:44 - 01:55:44
也要投下反對票。

01:55:45 - 01:55:47
然後假設到這邊之後怎麼樣？

01:55:48 - 01:55:49
我們就可以，我們就可以全面開戰。

01:55:50 - 01:55:55
因為這時候我們已經有申請視線當事人的這個程序都補足了。

01:55:55 - 01:55:57
到這邊之後我們就想怎麼樣，想怎麼打就怎麼打。

01:55:57 - 01:55:59
這時候應該就比較不會是問題了。

01:56:00 - 01:56:01
好，所以這是很重要的事情喔！

01:56:01 - 01:56:03
所以大家要怎麼阻擋都可以。

01:56:03 - 01:56:05
但最重要的事情是，你看國民黨做了一個很好示範嘛，

01:56:05 - 01:56:07
二讀投反對票，二讀性三讀投反對票，

01:56:08 - 01:56:10
三讀沒那麼重要，但這程序是很重要的，

01:56:10 - 01:56:14
所以我們至少還是要回到我們位置上投下反對票。

01:56:15 - 01:56:18
好，啊如果這時候他們的主席用投改成投票表決呢？

01:56:19 - 01:56:21
那你要好，你要好好的這個舉手錶決，

01:56:22 - 01:56:22
好，

01:56:22 - 01:56:23
舉手錶決，

01:56:23 - 01:56:26
因為韓國瑜就是改舉手錶決，所以你要做好這件事情，

01:56:27 - 01:56:30
為我們的黨將來怎麼去訴訟。

01:56:31 - 01:56:34
你要提供這些，你要做到這件事情，我們才能進行訴訟。

01:56:34 - 01:56:35
這是很重要的一件事情喔。

01:56:36 - 01:56:38
來我再講一下，這是公法很重要的事情喔。

01:56:39 - 01:56:40
你要做一些抗爭，做什麼都可以。

01:56:41 - 01:56:42
你要留下一個基底。

01:56:43 - 01:56:44
來我最後以這個東西作為結尾。

01:56:46 - 01:56:49
還記不記得2022年的時候，大家不是投那個公投嗎？

01:56:50 - 01:56:53
投票，要不要改成18歲公民投票，對不對？

01:56:53 - 01:56:56
那我問大家，你是不是公民投票完，輸了就輸了。

01:56:57 - 01:56:59
可是法律學得好的人就會做一件事情。

01:57:00 - 01:57:01
會做什麼事情？

01:57:02 - 01:57:06
當天就應該要派人，是18歲嘛，對不對？

01:57:07 - 01:57:10
到那個投票開票所去投票。

01:57:10 - 01:57:11
然後他就會被怎麼樣？

01:57:13 - 01:57:14
他會被拒絕嘛。

01:57:15 - 01:57:17
他被拒絕之後接下來做什麼事情？

01:57:17 - 01:57:18
訴訟啊。

01:57:19 - 01:57:20
你要訴訟啊，為什麼？

01:57:20 - 01:57:25
你只要一旦有個訴訟，繫屬當中，之後你拿到一個敗訴的判決就可以做什麼事情？

01:57:25 - 01:57:27
申請釋憲啊。

01:57:28 - 01:57:32
可是你當天沒做這件事情,你就怎樣,你就不能申請視線,你當天過了你就沒,你就什麼屁都沒有辦法做。

01:57:33 - 01:57:36
申請視線能不能成功跟要怎麼做是一回事,

01:57:37 - 01:57:40
可是你作為上要留下這些底,將來才有法律的行動。

01:57:40 - 01:57:41
這個就是這樣子。

01:57:42 - 01:57:43
好,記住這件事情。

01:57:43 - 01:57:44
好，好，我們先下課休息10分鐘。

01:57:49 - 01:57:50
好，

01:57:50 - 01:57:54
來，那我們最後今天就要把後面這一段講完，

01:57:54 - 01:57:56
所以大家現在應該就知道，

01:57:56 - 01:57:58
我們今天如果討論到行使職權，

01:57:58 - 01:57:59
第一件事情，

01:58:00 - 01:58:00
一定要先去看立法委員做什麼動作。

01:58:03 - 01:58:04
所以我們現在講第二個。

01:58:04 - 01:58:08
第二個就是他如果他想要修法的狀況。

01:58:26 - 01:58:26
好。

01:58:27 - 01:58:28
這邊有一個不太一樣的狀況。

01:58:28 - 01:58:30
你有發現我字體有點不同。

01:58:31 - 01:58:32
修飾。

01:58:32 - 01:58:32
什麼意思？

01:58:33 - 01:58:35
我這邊講不想修法或立法。

01:58:35 - 01:58:37
但我這邊只寫想修法，我沒有寫想立法。

01:58:38 - 01:58:39
你知道差在哪裡嗎？

01:58:39 - 01:58:40
為什麼會有這樣差異？

01:58:41 - 01:58:41
很簡單。

01:58:42 - 01:58:49
如果是要好好阻擋的話,比方說什麼,他修完的法或他立的法就是我之後視線的標的。

01:58:50 - 01:58:54
他今天立了一個新的法律，我不開心，我要拿那個來申請釋憲。

01:58:55 - 01:58:58
或者他把某個法律從舊的修訂成新的，我覺得新的有問題。

01:58:59 - 01:59:01
所以我要把它怎麼樣？

01:59:01 - 01:59:02
申請釋憲。

01:59:02 - 01:59:03
可是這不太一樣啊。

01:59:04 - 01:59:05
想修法。

01:59:06 - 01:59:07
但照樣有很重要的事情嗎？

01:59:07 - 01:59:11
我想修法，如果我是這一方，我想修法。

01:59:11 - 01:59:11
代表說什麼？

01:59:12 - 01:59:13
代表說我最後的結論是什麼？

01:59:14 - 01:59:15
我是失敗的。

01:59:15 - 01:59:19
所以我不太...我沒有想立法但失敗可以申請的狀況，為什麼？

01:59:19 - 01:59:21
我想立法但失敗，那...那...那我要申請什麼東西？

01:59:25 - 01:59:25
懂意思嗎？

01:59:25 - 01:59:26
但是修法就有可能，為什麼？

01:59:27 - 01:59:28
因為想修法，比方說什麼，我一定是要把一個

01:59:30 - 01:59:32
我認為有問題的法律要收掉。

01:59:33 - 01:59:34
所以

01:59:34 - 01:59:35
最後視線標的是什麼？

01:59:37 - 01:59:38
這邊這邊有一個差異，我可能要補充一下。

01:59:40 - 01:59:41
視線的標的一定是

01:59:42 - 01:59:42
上面是新法。

01:59:44 - 01:59:46
這邊上面一定是新法，下面是舊法。

01:59:47 - 01:59:48
好，一定有這樣差異喔。

01:59:48 - 01:59:53
因為我想要修掉某個法律，修不掉，所以我試現。

01:59:54 - 01:59:54
好，懂意思嗎？

01:59:55 - 01:59:59
所以這個時候的差異就在於這邊是要看他有沒有好好阻擋。

02:00:00 - 02:00:02
這邊就是要看他有沒有

02:00:03 - 02:00:05
好好修法。

02:00:07 - 02:00:09
那這邊就有個更大的差異嘛。

02:00:09 - 02:00:10
為什麼？

02:00:11 - 02:00:14
兩邊的失敗是不一樣的。

02:00:15 - 02:00:16
再講一次。

02:00:16 - 02:00:18
兩邊的失敗是不一樣的。

02:00:18 - 02:00:20
上面的失敗叫做

02:00:20 - 02:00:23
他的最終對手會通過法律。

02:00:24 - 02:00:25
下面的失敗叫做

02:00:26 - 02:00:29
最終對手會阻擋我的法律通過。

02:00:30 - 02:00:34
所以兩邊能做到的東西就差異很大喔。

02:00:35 - 02:00:37
因為上面這個地方的失敗

02:00:37 - 02:00:39
一定會進入投票。

02:00:40 - 02:00:41
就是上面的失敗，

02:00:42 - 02:00:44
最終對方一定會二讀成功，

02:00:44 - 02:00:45
三讀成功，

02:00:45 - 02:00:46
我方失敗。

02:00:47 - 02:00:49
可是下面對方要怎麼阻擋這件事情，

02:00:50 - 02:00:51
就沒有一定的，

02:00:51 - 02:00:52
就比較沒有一定的標準了。

02:00:53 - 02:00:55
所以我們現在來講另外一個故事，

02:00:55 - 02:00:58
這是釋字第603號解釋的故事。

02:01:00 - 02:01:00
來,

02:01:01 - 02:01:02
事情是這個樣子的。

02:01:03 - 02:01:04
在1998年的時候,

02:01:04 - 02:01:07
當時我們立法院通過戶籍法第八條第二項第三項。

02:01:08 - 02:01:08
內容是什麼？

02:01:08 - 02:01:09
來很簡單,

02:01:09 - 02:01:10
直接聽我講。

02:01:10 - 02:01:15
就是我們的國家要求大家一定要辦新的身分證,

02:01:15 - 02:01:18
而那個新的身分證是要壓你的指紋進去的。

02:01:20 - 02:01:20
這樣可以理解嗎?

02:01:21 - 02:01:21
好,

02:01:21 - 02:01:22
我先問大家,

02:01:22 - 02:01:23
為什麼要辦新的身分證？

02:01:24 - 02:01:25
你覺得好處在哪裡？

02:01:27 - 02:01:28
大家覺得好處在哪裡？

02:01:30 - 02:01:30
我先問大家，

02:01:30 - 02:01:32
你會不會覺得我們的卡片太多了？

02:01:33 - 02:01:34
來我們看看喔。

02:01:36 - 02:01:37
這是什麼？

02:01:38 - 02:01:39
身分證。

02:01:39 - 02:01:40
好,

02:01:40 - 02:01:41
這應該拍不到我的個資。

02:01:43 - 02:01:43
這邊有什麼？

02:01:44 - 02:01:45
健保卡。

02:01:49 - 02:01:51
這個是汽車駕照。

02:01:54 - 02:01:56
這個是機車駕照。

02:01:58 - 02:01:58
我問大家，

02:01:58 - 02:01:59
你看。

02:02:01 - 02:02:03
四個四個卡片

02:02:04 - 02:02:05
為什麼不能怎麼樣？

02:02:06 - 02:02:07
不能合一

02:02:08 - 02:02:11
對啊，其實都是，他們什麼都是你可以確認你界線，就有些地方你可以拿身分證或健保卡

02:02:14 - 02:02:14
為什麼不能合一

02:02:15 - 02:02:16
為什麼不能合一

02:02:16 - 02:02:17
你不覺得這很麻煩，這是一個問題啊

02:02:19 - 02:02:19
你看

02:02:20 - 02:02:22
我們臺灣是有臺積電的國家

02:02:23 - 02:02:25
我的駕照居然是一張紙

02:02:27 - 02:02:29
我的身分證居然是一張紙

02:02:30 - 02:02:32
但是我的健保卡是IC卡

02:02:32 - 02:02:34
所以你不覺得這個是值得被討論的

02:02:34 - 02:02:38
就是我們可不可以放更多的資料在我們這個裡面

02:02:38 - 02:02:39
但我先跟大家講啦

02:02:40 - 02:02:41
我覺得這個只是開玩笑的

02:02:41 - 02:02:44
我覺得合併一定有它的好處

02:02:45 - 02:02:48
但是我覺得這種傳統東西它不一定必然全然是個壞處

02:02:49 - 02:02:51
一定不是必然全然是個壞處

02:02:51 - 02:02:53
就像是我舉個例子

02:02:54 - 02:02:56
你知道就是在幾年前的時候啊

02:02:56 - 02:02:58
就大家超級喜歡講一件事情

02:02:58 - 02:02:59
想說臺灣很落後

02:03:01 - 02:03:02
中國很先進

02:03:02 - 02:03:02
為什麼

02:03:02 - 02:03:05
因為中國出門都不用帶紙鈔

02:03:06 - 02:03:08
到處都是微信支付

02:03:09 - 02:03:11
然後就說中國很先進

02:03:11 - 02:03:14
那後來我就，我就後來我把這整件事情稍微查了一下脈絡

02:03:14 - 02:03:15
我發現有幾個狀況

02:03:17 - 02:03:23
就是如果你用這個東西去比較臺灣是落後的，中國是先進的，其實是一個完全錯誤的類比，你知道嗎

02:03:23 - 02:03:25
因為很有可能結論是相反的，為什麼

02:03:25 - 02:03:26
我舉個例子

02:03:27 - 02:03:31
大家說中國為什麼微信這個電子支付發展的這麼迅速

02:03:32 - 02:03:33
還有它的背景是存在的

02:03:34 - 02:03:37
舉例來講,我後來發現一個資料在講這件事情

02:03:38 - 02:03:39
臺灣領錢方不方便

02:03:41 - 02:03:42
臺灣領錢方不方便

02:03:43 - 02:03:46
臺灣領錢應該是全世界最方便的國家之一

02:03:46 - 02:03:49
因為我們只要有Seven的地方就可以領錢

02:03:49 - 02:03:54
而且全臺灣是全世界便利商店密度最高的地方

02:03:55 - 02:03:57
你站在臺北某個角落

02:03:58 - 02:03:59
轉一圈你會發現

02:04:00 - 02:04:01
怎麼有兩家Seven，

02:04:01 - 02:04:01
一家7-11，

02:04:01 - 02:04:02
一個全家。

02:04:03 - 02:04:04
我舉例來講我辦公室是這樣。

02:04:04 - 02:04:05
我辦公室我走下去，

02:04:05 - 02:04:06
這邊有一家Seven，

02:04:06 - 02:04:07
但最近它關了，

02:04:07 - 02:04:08
然後左轉之後，

02:04:08 - 02:04:09
這邊一家Seven，

02:04:09 - 02:04:10
這邊一家全家，

02:04:11 - 02:04:12
然後過馬路之後，

02:04:12 - 02:04:12
那邊一家全家。

02:04:14 - 02:04:16
就是我那個地方假設有三個地方，

02:04:16 - 02:04:20
他那個領鈔機壞了，ATM壞掉了，

02:04:20 - 02:04:21
至少還有一個是好的

02:04:22 - 02:04:23
所以非常方便

02:04:23 - 02:04:26
但發現中國好像這個東西密度沒有那麼高。

02:04:26 - 02:04:27
這是第一個

02:04:27 - 02:04:28
第二個

02:04:28 - 02:04:35
如果今天你的那個領錢那張卡被吃進去，

02:04:35 - 02:04:36
你立刻打客服，

02:04:36 - 02:04:38
會不會有人立刻幫你討回來處理？

02:04:38 - 02:04:38
會。

02:04:39 - 02:04:41
但發現中國處理效率是很低的。

02:04:41 - 02:04:42
那第三，

02:04:42 - 02:04:44
臺灣紙鈔假鈔嚴不嚴重?

02:04:45 - 02:04:45
不太嚴重,

02:04:45 - 02:04:47
但中國假鈔非常的嚴重。

02:04:47 - 02:04:50
所以也就是說他們今天會有電子支付這麼興盛,

02:04:50 - 02:04:52
其實有這個背景在,

02:04:52 - 02:04:53
而我們臺灣沒有這個背景,

02:04:53 - 02:04:56
所以他們會有個動機讓他們往那個方向走。

02:04:56 - 02:05:01
但第二層次會有整個國家想要更掌握整個人民的金流的問題等等之類的。

02:05:02 - 02:05:04
所以它最後的結論可能是相反的喔。

02:05:05 - 02:05:08
可能叫做因為臺灣你有各種選擇,

02:05:08 - 02:05:11
所以你不必一定用電子支付,

02:05:11 - 02:05:12
但中國你可能比較沒有其他選擇。

02:05:13 - 02:05:15
所以這不能是一個國家先進與否的關鍵。

02:05:16 - 02:05:17
但最重要的事情是什麼你知道嗎?

02:05:17 - 02:05:18
幹,

02:05:18 - 02:05:19
臺灣電子支付有不方便嗎？

02:05:20 - 02:05:21
臺灣電子支付有不方便嗎？

02:05:22 - 02:05:23
我舉個例子喔,

02:05:23 - 02:05:24
你知道其實大概

02:05:25 - 02:05:29
2017年的時候，

02:05:30 - 02:05:31
其實我就發現到一件事情，

02:05:31 - 02:05:33
就是那時候其實有LINEPay了，

02:05:34 - 02:05:35
但大多數人不太會用。

02:05:37 - 02:05:37
然後，

02:05:38 - 02:05:40
就是其實那個時候就已經很方便了，

02:05:41 - 02:05:41
那現在更不用講現在，

02:05:41 - 02:05:44
所以其實臺灣並沒有這件事情沒有不方便。

02:05:44 - 02:05:46
我再跟你講一個更早期的一件事情，

02:05:46 - 02:05:47
我就發現一個狀況。

02:05:47 - 02:05:48
你知道,

02:05:48 - 02:05:52
因為我是一個很討厭在7-Eleven掏現金的人。

02:05:53 - 02:05:54
我覺得這對我來講很煩。

02:05:55 - 02:05:56
我覺得你要很快刷一下就好。

02:05:56 - 02:05:58
所以你知道我大一的時候就做一件事情。

02:05:58 - 02:06:00
我大一的時候就已經...

02:06:00 - 02:06:03
來實現電子支付的概念，什麼意思你知道嗎？

02:06:04 - 02:06:05
我大一的時候就這樣，

02:06:05 - 02:06:09
我只要領到錢，我第一件事情，我就拿1000塊存進悠遊卡。

02:06:09 - 02:06:13
因為是，因為這樣等於是我1000塊以我大一的消費能力。

02:06:13 - 02:06:16
至少那1000塊在那個月，我怎麼樣搭車到7-11消費，

02:06:16 - 02:06:18
不會花，不會花到光。

02:06:19 - 02:06:20
除非我那個月太誇張。

02:06:21 - 02:06:22
然後我就發現一件事情哦，

02:06:23 - 02:06:24
那時候在我們學校，

02:06:25 - 02:06:29
他就是因為我動物大學的，然後學校下課的時候就很多人去買東西嘛。

02:06:30 - 02:06:35
所以他擺，他就是有很多店員在結帳的時候，他擺了一個自動結帳機器在旁邊。

02:06:36 - 02:06:40
可是那自動結帳機器只有一個門檻，叫做他只能刷悠遊卡。

02:06:40 - 02:06:42
然後我就發現一個狀況，你知道嗎？

02:06:42 - 02:06:44
永遠只有我一個人使用。

02:06:45 - 02:06:49
我永遠就想說，幹，這超方便的，他媽怎麼沒有人要來使用。

02:06:49 - 02:06:52
就超方便的，你東西這樣逼，刷好了。

02:06:52 - 02:06:53
但是所有人都在掏現金。

02:06:54 - 02:06:56
所以我，我，所以我的重點是什麼，你知道嗎？

02:06:57 - 02:06:58
這並不是沒有管道。

02:06:59 - 02:06:59
你知道所以，

02:07:00 - 02:07:02
在7-Eleven提領現金這件事情，

02:07:03 - 02:07:05
我已經15年沒有做過這件事情了。

02:07:06 - 02:07:08
所以我意思說，其實不是沒有管道，

02:07:08 - 02:07:09
只是很多人不會用。

02:07:09 - 02:07:14
所以那時候看到很多人從中國回來說，中國很先進，很先進啊，出門都不用帶鈔票。

02:07:14 - 02:07:15
幹，臺灣也可以，只是你不會用而已啊。

02:07:16 - 02:07:17
所以我就，我就這樣感觸啦。

02:07:18 - 02:07:18
好，

02:07:18 - 02:07:19
所以我覺得大家可以，

02:07:19 - 02:07:20
多多善用

02:07:21 - 02:07:22
這個

02:07:22 - 02:07:23
電子支付

02:07:23 - 02:07:27
而且我覺得這最方便的事情是大家一起吃飯的時候最方便。

02:07:27 - 02:07:29
那個誰付錢轉來轉去的，這個其實真的是很方便的。

02:07:29 - 02:07:33
不需要在那邊掏給我，這個635元，那你這樣638元，

02:07:33 - 02:07:37
你要找給我60塊，幹，超麻煩的，就好像在那邊算來算去，好。

02:07:37 - 02:07:37
為什麼講到這個，

02:07:37 - 02:07:38
哦，要講的是，

02:07:38 - 02:07:43
身分證ID卡這個事情，好，重點來了，壓指紋。

02:07:45 - 02:07:49
壓指紋會不會對我們的人的隱私權侵害過大？

02:07:49 - 02:07:50
當時就有討論這個問題。

02:07:51 - 02:07:54
身份證之後，身份證當然是要確定個人識別的身份，

02:07:54 - 02:07:56
但是壓指紋這件事情，

02:07:56 - 02:07:58
會不會有點太超過了？

02:07:59 - 02:07:59
好，

02:07:59 - 02:07:59
當時要，

02:08:00 - 02:08:00
來問這個問題，好。

02:08:01 - 02:08:07
那當時是這個樣子，1998年決定做這件事情的時候，這個東西他要外包給一個利霸集團來做。

02:08:07 - 02:08:11
可是也有很多的人權組織認為說第一，隱私權過度侵害的問題。

02:08:12 - 02:08:16
第二利霸集團有非常非常多不好的一個歷史，所以這件事情交給他們做應該是要反對的，好。

02:08:17 - 02:08:21
所以這件事情就在這個民間團體的抗議狀況底下有點耽擱。

02:08:22 - 02:08:23
重點就來到2000年了。

02:08:23 - 02:08:24
這時候就出現一件事情。

02:08:24 - 02:08:27
2000年發生最大的事情是什麼？

02:08:27 - 02:08:27
政黨輪替。

02:08:28 - 02:08:30
所以會變成是過去國民黨想做這個政策。

02:08:30 - 02:08:31
民進黨反對。

02:08:31 - 02:08:34
但是現在民進黨上臺了，民進黨就名正言順地不做了啦。

02:08:35 - 02:08:37
但這時候就出現了一個狀況。

02:08:37 - 02:08:41
當時的監察院就對行政院做出了糾正。

02:08:42 - 02:08:42
說為什麼糾正？

02:08:43 - 02:08:51
因為我們的戶籍法第八條第二項第三項已經明確地寫到，我們就是要用身份證壓指紋的ID卡。

02:08:51 - 02:08:54
所以就是說我們的法條已經告訴行政院說你要這樣做。

02:08:55 - 02:08:59
所以監察院糾正說法律已經立了，行政院怎麼不做？

02:08:59 - 02:09:03
所以這時候行政院就決定要跟立法院來對話這件事情。

02:09:03 - 02:09:07
那當時立法院因為國民黨是多數，所以不願意做這件事情。

02:09:07 - 02:09:08
決定暫時就被耽擱了。

02:09:08 - 02:09:12
一直拖到2006年，2005年的時候事情出現了轉機。

02:09:12 - 02:09:14
為什麼事情會出現轉機呢？

02:09:14 - 02:09:15
事情是這個樣子。

02:09:16 - 02:09:20
當時民進黨政府裡面的官員有開始被說服。

02:09:20 - 02:09:25
所以民進黨裡面的這個內政部裡面的官員開始傾向要來做這件事情。

02:09:26 - 02:09:27
我就開始讓我們來實驗這件事情。

02:09:28 - 02:09:30
但民進黨立法委員是反對的。

02:09:30 - 02:09:31
他們認為說

02:09:31 - 02:09:32
這個

02:09:33 - 02:09:35
實在是太多人講這個

02:09:35 - 02:09:35
呃

02:09:37 - 02:09:39
就是隱私權會有過度的問題。

02:09:39 - 02:09:41
這個過度攝取的問題，所以要反對這件事情，好。

02:09:44 - 02:09:47
這個這好解釋非常重要，我們之後在隱私權的時候會講。

02:09:47 - 02:09:48
我現在只是先簡單講。

02:09:49 - 02:09:50
所以這時候就出現一個狀況。

02:09:51 - 02:09:53
民進黨政府下的內政部

02:09:54 - 02:09:56
跟民進黨下的民進黨黨團槓了起來。

02:09:57 - 02:09:58
好。

02:09:58 - 02:09:59
就槓了起來。

02:09:59 - 02:09:59
所以意見不太一樣。

02:10:00 - 02:10:02
所以這時候就決定做一件事情。

02:10:02 - 02:10:04
當時的內政部就說不然這樣好了。

02:10:05 - 02:10:06
你們就去修法修掉嘛。

02:10:07 - 02:10:09
因為我們當初為什麼會被糾正。

02:10:09 - 02:10:10
因為法律說要我們做嘛。

02:10:10 - 02:10:12
所以追根究柢，追本溯源是什麼。

02:10:12 - 02:10:16
戶籍法第八條第二項第三項說要有這件事情。

02:10:16 - 02:10:19
如果你們把它修掉不要有，那我們就沒得做。

02:10:20 - 02:10:22
所以這時候任務就在誰那邊，民進黨要修嘛。

02:10:23 - 02:10:26
所以民進黨要去修那個戶籍法第八條第二項第三項。

02:10:26 - 02:10:32
然後內政部有下令個通牒說，如果我們在哪一個時間沒搞定。

02:10:32 - 02:10:32
我們即將實行這個計畫。

02:10:33 - 02:10:35
所以這時候民進黨就做一些事情。

02:10:35 - 02:10:38
然後失敗了，然後最後申請大法官解釋。

02:10:39 - 02:10:40
那時候誰是申請者你知道嗎？

02:10:41 - 02:10:51
那一次的市縣申請者的主要代理人，這個領銜人，也不能說領銜人，反正就這號解釋的那個市縣申請的那個title這個人叫做賴清德。

02:10:51 - 02:10:53
所以是賴清德立法委員。

02:10:53 - 02:10:55
而當時出席憲法法庭辯論的，

02:10:56 - 02:10:57
有一個是立法委員，

02:10:58 - 02:10:59
那個立法委員叫做蔡英文。

02:11:00 - 02:11:02
好，所以你看這有趣的一件事情。

02:11:03 - 02:11:05
好，這重點來了，賴清德他們做了一些什麼事情。

02:11:06 - 02:11:07
來。

02:11:07 - 02:11:08
我們來仔細看一下這個法條。

02:11:08 - 02:11:09
我們來看一下這個爭議，來幫我看第31頁的地方。

02:11:10 - 02:11:13
你幫我看一下第31頁下面畫框框4603號解釋。

02:11:14 - 02:11:14
來。

02:11:14 - 02:11:24
查戶籍法第八條第二項第三項修正案經立法院程序委員會提報立法院院會，立法院院會一次決議交內政民族財政兩委員會審查。

02:11:24 - 02:11:28
兩次就復議案決議另定期處理。

02:11:30 - 02:11:34
本件申請來自立法委員選舉之類的，符合前開什麼什麼英語受理。

02:11:35 - 02:11:35
這個關鍵是什麼？

02:11:36 - 02:11:37
關鍵就是。

02:11:37 - 02:11:40
他們有沒有提出要修正的法案？

02:11:40 - 02:11:40
有。

02:11:41 - 02:11:42
有沒有丟到委員會裡面？有。

02:11:43 - 02:11:43
丟了幾次？

02:11:45 - 02:11:47
丟了兩次都被說另訂期處理。

02:11:48 - 02:11:49
所以來了，來幫我看這邊。

02:11:50 - 02:11:50
所以。

02:11:50 - 02:11:53
大法官是這邊，在這邊說什麼。

02:11:53 - 02:11:59
他這邊說你既然在委員會啊，兩次然後另訂期處理。

02:12:19 - 02:12:25
兩次的委員會例行定期處理，大法官認為說這種狀態叫做修法未果，

02:12:25 - 02:12:27
你就算是有行使職權。

02:12:28 - 02:12:29
好，這個修法未果，

02:12:29 - 02:12:32
也就是行使，必須要符合有行使職權的狀態。

02:12:35 - 02:12:40
好，這就是這個行為要害最經典的一個案例，四至603號解釋。

02:12:41 - 02:12:49
好，所以你可以看到喔，那我想要問大家一件事情，我們就開始要學習法律要知道如何去演繹，或者是歸納這些事情。

02:12:50 - 02:12:51
那問大家，

02:12:52 - 02:12:56
如果我今天法案三次送到委員會，令定期處理，

02:12:56 - 02:12:59
你覺得這樣算不算修法未果？有沒有算行使職權？有沒有？

02:13:01 - 02:13:02
你覺得算不算？

02:13:05 - 02:13:07
他說兩次就可以，

02:13:07 - 02:13:07
那三次可不可以？

02:13:08 - 02:13:09
三次應該可以，

02:13:09 - 02:13:09
一次的話呢？

02:13:11 - 02:13:13
答案叫做不知道。

02:13:14 - 02:13:16
就這樣，這就是我們要學習的，就這樣嘛。

02:13:16 - 02:13:19
兩次可以，那三次應該就可以，但一次我就不確定。

02:13:20 - 02:13:20
OK，

02:13:20 - 02:13:20
好，

02:13:21 - 02:13:23
來，這就是四字第603號解釋。

02:13:24 - 02:13:24
好，

02:13:24 - 02:13:26
那這個東西大概就是這樣子，

02:13:26 - 02:13:28
所以這個這個這個，我先跟大家講，

02:13:30 - 02:13:32
這件事情其實這個比較早發生，

02:13:32 - 02:13:33
這些案例是比較晚發生的。

02:13:34 - 02:13:36
所以以前我在教學一定是先教這個再教這個，

02:13:36 - 02:13:37
但現在是不是逆轉了，

02:13:38 - 02:13:39
這個比較重要，

02:13:39 - 02:13:41
因為這個東西比較少發生，

02:13:41 - 02:13:43
這件事情會比較常發生。

02:13:43 - 02:13:45
所以一定是對方現在做的一件事我超不開心。

02:13:45 - 02:13:48
他一定是做了某件事情我超不開心，我反對他。

02:13:48 - 02:13:49
所以我立刻申請釋憲。

02:13:50 - 02:13:54
可這件事情應該是這個法律其實已經有一陣子了。

02:13:54 - 02:13:57
我要修掉那個有一陣子的法律，修不掉。

02:13:57 - 02:13:58
我才想說，

02:13:58 - 02:14:00
這個東西發生機率比較低。

02:14:00 - 02:14:00
為什麼？

02:14:01 - 02:14:02
我們再來看幾個故事。

02:14:02 - 02:14:03
來，你幫我看一下補充見解。

02:14:04 - 02:14:04
來,

02:14:04 - 02:14:07
你幫我看一下第31頁下面,最新的見解。

02:14:07 - 02:14:11
如果修正草案仍在委員會審查當中,就不符合修法未果。

02:14:11 - 02:14:13
這個很簡單,來你幫我看一下。

02:14:14 - 02:14:16
你幫我看一下它這個

02:14:23 - 02:14:23
好,

02:14:23 - 02:14:25
你幫我第35頁。

02:14:35 - 02:14:36
等一下,等我一下,等我一下。

02:14:45 - 02:14:46
OK,OK,沒事沒事,好。

02:14:46 - 02:14:48
來你幫我看第35頁。

02:14:49 - 02:14:50
你幫我看畫線的地方就好。

02:14:53 - 02:14:57
112年12月29號申請人提出本件申請為止，

02:14:57 - 02:15:05
該新增及修正草案

02:15:05 - 02:15:22
仍屬於立法院有關委員會審查當中，

02:15:22 - 02:15:32
不符合前述修法未果，

02:15:32 - 02:15:45
尚難與行使職權要件相符。

02:15:46 - 02:15:47
所以這就是這個的重點喔。

02:15:48 - 02:15:50
他這個案件他也是在怎麼樣，他也是要修掉某個舊法。

02:15:51 - 02:15:53
所以他去提出了修正的草案。

02:15:53 - 02:15:55
但不一樣的事情是什麼？

02:15:56 - 02:15:58
他的修正草案能躺在委員會當中。

02:15:59 - 02:16:00
所以大法官的意思是什麼？

02:16:03 - 02:16:07
這個是113憲裁16。

02:16:09 - 02:16:11
所以它意思是甚麼？

02:16:11 - 02:16:15
草案人在委員會。

02:16:15 - 02:16:15
退。

02:16:22 - 02:16:24
草案還在委員會就不算。

02:16:24 - 02:16:24
OK。

02:16:25 - 02:16:27
所以你看哦，這個草案是不是寫在委員會，第一個603狀況。

02:16:28 - 02:16:30
但它被兩次勒令定期處理。

02:16:31 - 02:16:35
所以那個狀況就是，我草案在委員會兩次被勒令，被勒令定期處理。

02:16:35 - 02:16:40
所以表示說什麼，你連審查都還沒審查，就一直被勒令定期處理被延後。

02:16:40 - 02:16:46
大法官的判斷是，這種行為樣態，表示說立法院沒有要好好處理這件事情，所以算是怠惰。

02:16:47 - 02:16:55
可是在這個113年現在才是16裡的狀況底下,這個草案它躺在委員會,而且還在審查當中,所以它還沒有失敗。

02:16:56 - 02:16:56
OK。

02:16:57 - 02:16:58
所以你會發現一件事情。

02:16:58 - 02:17:01
第一個是要評價他有沒有好好阻擋。

02:17:01 - 02:17:03
第二個要評價他有沒有好好修法。

02:17:04 - 02:17:08
但我們更難、更深層地要評價的是，他有沒有好好修法但失敗。

02:17:09 - 02:17:11
這個失敗才是最主要的關鍵。

02:17:11 - 02:17:14
就是怎樣修法才算失敗。

02:17:17 - 02:17:18
這才是最主要的一個關鍵。

02:17:19 - 02:17:19
好。

02:17:19 - 02:17:20
好。

02:17:20 - 02:17:22
[redacted] 我們現在要講最後一個。

02:17:23 - 02:17:24
最後一個概念了。

02:17:24 - 02:17:26
來，你幫我看第37頁。

02:17:30 - 02:17:30
好。

02:17:31 - 02:17:35
37頁下面這個是1508的不受理決議。

02:17:36 - 02:17:36
來。

02:17:36 - 02:17:38
這個東西呢，你幫我看這邊。

02:17:38 - 02:17:40
我把，因為它是案件是比較複雜。

02:17:41 - 02:17:42
我把它簡單，我把它簡單化。

02:17:44 - 02:17:44
然後你們來看一下。

02:17:45 - 02:17:45
來。

02:17:46 - 02:17:49
來，我先講，我現在這個決議非常的重要。

02:17:49 - 02:17:51
這個決議會貫穿，我怎麼把它擺在後面。

02:17:52 - 02:17:55
因為它會貫穿這整個討論的事情。

02:17:55 - 02:17:55
來。

02:17:56 - 02:17:57
你幫我看這邊喔。

02:17:57 - 02:17:59
假設，我們今天有個立法院有A黨

02:18:00 - 02:18:01
跟B黨。

02:18:03 - 02:18:07
A黨呢在立法院通過了一個X法案好了。

02:18:09 - 02:18:19
然後他是在20算一下，這個算2023年通過的。

02:18:19 - 02:18:21
所以他是，所以他是支持的。

02:18:22 - 02:18:23
他是支持這個。

02:18:23 - 02:18:25
然後B反對。

02:18:25 - 02:18:27
好，你就想說B現在反對喔。

02:18:27 - 02:18:30
好，有40人反對這個法案。

02:18:30 - 02:18:32
B黨的40人反對。

02:18:32 - 02:18:33
好，來了。

02:18:34 - 02:18:35
這個時候。

02:18:37 - 02:18:42
B黨他在2025年決定來實現。

02:18:46 - 02:18:47
好。

02:18:47 - 02:18:50
來，這就是準備讓大家看看有沒有融會貫通。

02:18:51 - 02:18:55
請問，如果你是B政黨的法務，請告訴我他要怎麼實現。

02:18:57 - 02:18:58
我要講這故事喔。

02:18:59 - 02:19:02
A政黨在2023年通過X法案。

02:19:02 - 02:19:02
來。

02:19:03 - 02:19:05
關鍵重點是年紀很重要。

02:19:06 - 02:19:08
他在2023年通過的X法案。

02:19:08 - 02:19:10
法案當時，B是反對的。

02:19:11 - 02:19:11
好。

02:19:11 - 02:19:12
我直接講很清楚。

02:19:12 - 02:19:13
B怎麼反對呢？

02:19:13 - 02:19:15
B二讀投反對票，二讀進三讀投反對票。

02:19:15 - 02:19:18
三讀也投反對票，他通通都投反對票，所以反對行為這樣還是沒有問題的。

02:19:18 - 02:19:22
那這時候2025年B提出，突然提出釋憲案，請告訴我。

02:19:26 - 02:19:27
不要怎麼實現。

02:19:30 - 02:19:31
不要怎麼實現。

02:19:34 - 02:19:35
如果這時候你答案叫做。

02:19:36 - 02:19:39
因為B二讀投反對票，三讀也投反對票，通通都投反對票，所以他應該要走第一個路線。

02:19:40 - 02:19:44
符合四之七八一號解釋邏輯，因此可以實現，如果你是這樣想的話，那我告訴你。

02:19:47 - 02:19:48
大錯特錯，為什麼？

02:19:49 - 02:19:50
來幾個關鍵，第一，我剛剛有講了。

02:19:54 - 02:19:56
請告訴我這個年份，這個年份多重要。

02:19:57 - 02:19:58
這個年份的關鍵是什麼？

02:20:00 - 02:20:01
有沒有發現？

02:20:01 - 02:20:02
這個年份關鍵是什麼？

02:20:06 - 02:20:09
2023到2025有一個很重要的差別是什麼，大家知道嗎？

02:20:09 - 02:20:11
重新選舉啊。

02:20:12 - 02:20:14
所以我剛剛講了，B政黨40人反對，

02:20:14 - 02:20:17
請問這40人到2025還是同樣的40人嗎？

02:20:18 - 02:20:20
重新選舉完全人都不一樣啦。

02:20:20 - 02:20:22
就像國民黨就完全就換了一批人啊。

02:20:23 - 02:20:23
對不對？

02:20:23 - 02:20:27
所以第一，你當年反對的跟現在反對的是一樣的嗎？

02:20:28 - 02:20:30
我們要探討這件事情很重要是當事者資格的問題嘛。

02:20:31 - 02:20:31
對不對？

02:20:31 - 02:20:32
來。

02:20:32 - 02:20:36
這個，這個路徑有一個特，有一個特性叫做什麼？

02:20:37 - 02:20:41
這個路徑第一個，第一個路徑有一個很重要的特性叫做立刻試現。

02:20:41 - 02:20:44
你反覆失敗完立刻試現。

02:20:44 - 02:20:46
可是你看他第一，

02:20:46 - 02:20:47
他拖了兩年。

02:20:48 - 02:20:48
第二，

02:20:49 - 02:20:52
他其實人也都不太一樣。

02:20:52 - 02:20:55
所以也沒有當事人適格的問題。

02:20:56 - 02:20:57
所以這會有一個本質的問題喔。

02:20:58 - 02:21:03
你如果那麼反對這個法案，其實如果你當初這麼反對的話，你要做的事情是什麼？

02:21:03 - 02:21:07
在他一通過的時候，馬上用第一個路徑立刻申請釋憲嘛。

02:21:08 - 02:21:10
你拖了兩年再釋憲，代表說什麼？

02:21:11 - 02:21:12
你沒有這麼反對？

02:21:12 - 02:21:13
你其實沒有那麼反對啊。

02:21:14 - 02:21:17
如果你沒有那麼反對的話，你第一件事情要做的是什麼？

02:21:21 - 02:21:23
你來，他們這群人是誰？

02:21:24 - 02:21:25
所以他們最應該做的事情叫做什麼？

02:21:26 - 02:21:26
修法啊。

02:21:27 - 02:21:29
所以你要做的事情不是拖兩年之後試線,

02:21:30 - 02:21:32
而是如果你要拖兩年代表說你沒那麼反對,

02:21:32 - 02:21:35
你要做第一件事情是，你要好好修法，

02:21:36 - 02:21:39
然後怎麼樣，你如果修法失敗了，

02:21:39 - 02:21:40
才怎麼樣？

02:21:41 - 02:21:42
才走第二個路徑去申請試線。

02:21:44 - 02:21:44
懂嗎？

02:21:45 - 02:21:46
所以叫融會貫通了。

02:21:46 - 02:21:47
好，

02:21:47 - 02:21:51
所以我們看這個函解，這個不受理決議的要件喔，來你幫我看第三七頁，最下面。

02:21:52 - 02:21:53
他說,

02:21:53 - 02:21:58
倘法律公佈施行經相當時日，立法委員認為有違憲的疑慮，

02:21:59 - 02:22:00
應先提出...

02:22:00 - 02:22:03
修正案，於修法未果之後，再申請釋憲。

02:22:04 - 02:22:07
這就是這一個東西，這一個邏輯最大關鍵。

02:22:07 - 02:22:08
什麼意思？

02:22:09 - 02:22:09
那你幫我看看這邊。

02:22:10 - 02:22:11
我最後要講這個結論。

02:22:12 - 02:22:13
這兩個路徑衝不衝突？

02:22:15 - 02:22:17
來，請告訴我這兩個路徑衝不衝突。

02:22:18 - 02:22:20
這兩個路徑其實不衝突哦。

02:22:20 - 02:22:21
為什麼？

02:22:22 - 02:22:24
因為其實第一個可以完全拿掉,為什麼？

02:22:25 - 02:22:30
如果我反對失敗之後,我可以走第二個路徑,可以啊,我立刻提出法案，修法失敗立刻申請釋憲。

02:22:30 - 02:22:30
釋憲啊。

02:22:31 - 02:22:32
只是沒這個必要。

02:22:32 - 02:22:36
又重點在於你立法委員的態度是什麼。

02:22:36 - 02:22:40
所以我已經知道你是反對的，我就沒有必要強迫你一定要再提出一個修正草案。

02:22:41 - 02:22:42
所以你會發現這個重點。

02:22:42 - 02:22:45
所以第一個路徑重點在於你立刻釋憲。

02:22:45 - 02:22:50
第二個路徑的重點在於這件事情其實已經過有點久了,所以我才讓你用第二個事情去做。

02:22:51 - 02:22:52
所以這個案例告訴大家是在說什麼？

02:22:52 - 02:22:56
如果你通過這個法案立刻不爽,你要走第一個路徑。

02:22:56 - 02:22:58
如果你已經過很久了,你就要走第二個路徑。

02:22:59 - 02:23:00
因為關鍵在於說什麼？

02:23:01 - 02:23:02
你有沒有這麼反對？

02:23:02 - 02:23:05
如果你真的很反對，我可以讓你立刻申請釋憲。

02:23:05 - 02:23:06
但如果你沒有這麼反對，

02:23:06 - 02:23:09
那你要做的事情叫做先修法。

02:23:10 - 02:23:12
這就是這整件事情的邏輯。

02:23:12 - 02:23:13
這樣懂嗎？

02:23:14 - 02:23:14
大家理解嗎？

02:23:15 - 02:23:16
所以重點來了，整件事情的邏輯就是：

02:23:16 - 02:23:18
他有沒有不得已的狀況造成失敗？

02:23:20 - 02:23:22
如果你都拖了兩年。

02:23:22 - 02:23:23
代表說你有沒有不得已？

02:23:24 - 02:23:24
沒有啊。

02:23:24 - 02:23:26
代表說其實你沒那麼反對嘛。

02:23:26 - 02:23:27
你沒那麼反對，你就走正規軍的方法嘛。

02:23:28 - 02:23:29
你就好好跟他討論。

02:23:30 - 02:23:31
好好怎麼樣？

02:23:31 - 02:23:31
釋憲。

02:23:31 - 02:23:33
好好的修法。

02:23:35 - 02:23:35
而且這個有個狀況喔。

02:23:36 - 02:23:37
來。

02:23:37 - 02:23:37
你仔細看哦。

02:23:38 - 02:23:39
如果過兩...

02:23:39 - 02:23:40
來。

02:23:40 - 02:23:40
仔細看。

02:23:40 - 02:23:42
2023到2025中間有選舉嗎？

02:23:43 - 02:23:44
那你原本是死人。

02:23:44 - 02:23:45
那就少掉60人怎麼辦？

02:23:48 - 02:23:48
我還讓你申請。

02:23:49 - 02:23:50
笑死人了。

02:23:50 - 02:23:51
你60人自己修法就好了。

02:23:52 - 02:23:54
就你這邊偷吃步,你故意要申請在那邊鬧,浪費司法資源。

02:23:54 - 02:23:56
這不，這不可能發生啊。

02:23:57 - 02:23:58
所以這很合理吧。

02:23:58 - 02:24:00
所以你要發現我把關鍵字給你。

02:24:00 - 02:24:01
起來，關鍵字是什麼？

02:24:02 - 02:24:07
關鍵字就是，某法律公佈施行相當時日，就是這樣。

02:24:08 - 02:24:09
所以再講一次喔，來。

02:24:09 - 02:24:13
如果你不滿意某個剛通過熱騰騰的法律，走第一個。

02:24:14 - 02:24:16
過一段時間就走第二個。

02:24:17 - 02:24:19
所以為什麼我才說第一個比較重要。

02:24:19 - 02:24:21
第一個就是我真的很不滿，我才會立刻申請，過一段時間了。

02:24:22 - 02:24:24
我就要先看你有沒有修法。

02:24:25 - 02:24:25
所以你看喔。

02:24:26 - 02:24:27
這一定，因為這個狀況一定是。

02:24:28 - 02:24:32
你申請時現申請者一定是不爽某一個法。

02:24:32 - 02:24:35
這個法剛誕生走這個路線。

02:24:35 - 02:24:37
他過一陣子了,他就會落到這個。

02:24:37 - 02:24:43
所以剛誕生的時候我要看的事情是你有不得已狀況,你不得已狀況是你有沒有好好阻擋。

02:24:43 - 02:24:47
可是如果他過一陣子了,這表示說你的不得已狀況是你沒有好好修法。

02:24:48 - 02:24:49
兩個我要看是不是太一樣。

02:24:49 - 02:24:53
所以你會發現這樣,換一節課來講行使職權,你會發現行使職權是四個字。

02:24:54 - 02:24:57
其實是非常非常,有厚實的東西在裡面的。

02:24:59 - 02:24:59
所以重點來了。

02:24:59 - 02:25:00
我們

02:25:00 - 02:25:01
考試的時候最重要的事情是什麼?

02:25:01 - 02:25:05
考試看到立法委員申請釋憲的時候，第一件事情一定是先去理解什麼。

02:25:06 - 02:25:09
他是哪，他是哪一種行為樣態。

02:25:09 - 02:25:10
看到

02:25:10 - 02:25:13
第一件事情一定是49條申請釋憲。

02:25:13 - 02:25:15
第二件事情哪一種行為樣態。

02:25:16 - 02:25:17
先確認好這件事情。

02:25:18 - 02:25:22
確認好之後就再去看本案裡面題目所敘述符合這些案例嗎？

02:25:25 - 02:25:27
你才會知道，就是東西就畫樹狀圖嘛。

02:25:28 - 02:25:29
他走哪一個，那

02:25:30 - 02:25:33
他走哪一個之後，這個裡面題目又接近走哪一條下跟哪一個。

02:25:34 - 02:25:37
然後我們就看看有沒有接近，有沒有，有沒有比復原更有效。

02:25:38 - 02:25:38
OK。

02:25:39 - 02:25:39
好。

02:25:41 - 02:25:42
那其實最難的就講完了，我們下次

02:25:43 - 02:25:44
下一堂課，下禮拜我們就會

02:25:45 - 02:25:46
把39頁，39頁這個地方就比較沒那麼重要了。

02:25:49 - 02:25:51
因為如果這個才、這個才最重要，這就是考試

02:25:53 - 02:25:55
最愛考就這些東西了，非常愛考，非常愛考。

02:25:58 - 02:25:59
重要性越來越高，研究

02:26:00 - 02:26:01
訴訟特別愛考。

02:26:01 - 02:26:03
思慮思慮有點久沒有考了。

02:26:03 - 02:26:06
思慮最近一次考出來是2016年的律師考試。

02:26:07 - 02:26:09
但是我覺得它的重要性是與日俱增。

02:26:09 - 02:26:10
還是要跟大家講一下。

02:26:11 - 02:26:15
那我們下禮拜就會把我覺得下禮拜應該就會把立法委員一定講完。

02:26:15 - 02:26:19
然後國家最高機關也會講完。

02:26:19 - 02:26:24
然後地方機關應該也會講完，所以下禮拜應該幾乎就可以把憲法訴訟法通通講完。

02:26:24 - 02:26:26
好，我們就會把所有的講完。

02:26:26 - 02:26:28
然後下禮拜是這樣，然後再下禮拜。

02:26:28 - 02:26:33
我們就開始進入到這個基本權跟憲法原理原則的相關概念。

02:26:33 - 02:26:37
我們就會開始進入到另外一個單元。

02:26:37 - 02:26:40
所以我會跟大家講憲法的四大支柱：

02:26:41 - 02:26:42
憲法訴訟、

02:26:42 - 02:26:45
憲法的原理原則、基本權與權力分立。

02:26:46 - 02:26:47
基本上就是四個東西。

02:26:47 - 02:26:50
所以我們已經快把第一個憲法訴訟學完了。

02:26:50 - 02:26:56
那第二個我們就開始知道說基本權怎麼會被權力，基本權怎麼被憲法原理原則給影響，然後最後就是權力分立。

02:26:58 - 02:26:58
就這樣。

02:26:58 - 02:27:00
好，所以我們會花四節課。

02:27:00 - 02:27:01
把憲法訴訟講完。

02:27:01 - 02:27:02
好，那我們就下週見。